PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE CHILE

MANUAL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS JUZGADOS MIXTOS

ÍNDICE

Página

Introducción 4

Capítulo I: Poder Judicial

1. Generalidades 5
2. Organización y funcionamiento del Poder Judicial 6

Capítulo II: Estructura de los Tribunales

1. El Comité de Jueces 8
2. Juez Presidente 9
3. Administrador de Tribunal 10
4. Unidades Administrativas 10
5. Los Consejos Técnicos 12

Capítulo III: Procedimientos para los Tribunales Que Tramitan con Carpeta Electrónica

1. Generalidades 14
2. Principios Generales 14
3. Administración de Personal 15
4. Uso de Medios Tecnológicos 16
5. Atención de público 17
6. Tramitación 17
7. Audiencias 18
8. Notificaciones 21
9. De los Ministros Visitadores 21

Capítulo IV: Juicio Civil y Normas Comunes a Todo Procedimiento

1. Reglas Generales 22
2. Comparecencia en Juicio 22
3. Formación del Proceso 23
4. Notificaciones 24
5. Resoluciones Judiciales 27
6. Incidentes 29
7. Medidas Precautorias 30
8. Juicio Ordinario Civil de Mayor Cuantía 32
9. Recursos Procesales 41

10. Juicio Ejecutivo 47
11. De Las Tercerías 55
12. Juicio Sumario 56

Capítulo V: De los Juzgados de Familia

1. De la Competencia de los Juzgados de Familia 59
2. Procedimiento aplicable a los juzgados de familia 65
2.1 Principios del procedimiento
2.2 Reglas generales
2.3 Admisibilidad y etapa de recepción
2.4 Normas sobre prueba
3. Procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia 74
4. Procedimiento para la aplicación judicial de Medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes 79
5. Procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar 81
6. Procedimiento en asuntos no contenciosos 85
7. Procedimiento contravencional 85
8. Procedimientos previstos en la Ley de Adopción 87
7.1 Procedimiento previo a la adopción
7.2 Procedimiento de adopción
9. Procedimiento en materia de alimentos 90
10. De la Mediación Familiar 92

Capítulo VI: De los Juzgados Laborales

1. Generalidades 96
2. Principios del derecho del trabajo 96
3. Competencia de los Juzgados Laborales 96
4. Procedimiento aplicable en los Juzgados Laborales 98
4.1 Generalidades 98
4.2 Procedimiento ordinario ante los Juzgados Laborales 105
4.3 Procedimiento de cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales 115
4.4 Procedimiento de tutela laboral 118
4.5 Procedimiento monitorio 120
4.6 Procedimiento de reclamación de multas y resoluciones administrativas 121

Capítulo VII: Del Proceso Penal

1. Principios Básicos 123
2. 2.- Intervinientes 124
A. Imputado 124
B. Defensor 128
C. Víctima 129
D. El Querellante 130
E. Tribunales Penales 130
F. Ministerio Público 131
G. La policia 132
3. El Proceso penal 132
3.1 Procedimiento Ordinario de Acción Pública 132
3.2 Procedimiento Ordinario de Acción Privada 141
3.3 Procedimiento Simplificado 142
4. Recursos 143

INTRODUCCIÓN

El presente Manual tiene por propósito allanar el camino para la adecuada inducción y preparación de aquellos funcionarios judiciales que se desean ocupar cargos en los tribunales de competencia común y por ende abocados al conocimiento de diversas materias de manera simultánea. Estos juzgados forman parte del Poder Judicial y tienen la estructura, organización y competencia que el Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan contienen.

El proceso de incorporación al Poder Judicial respecto de tales funcionarios pasa por la aplicación por la Corporación Administrativa del Poder Judicial de un examen sobre materias relacionadas con las normas que serán vistas por ellos, y cuyos resultados serán oportunamente informados a la Corte de Apelaciones respectiva, conforme a los contenidos del respectivo concurso.

Para cumplir con su propósito, se ha creído conveniente estructurar el mencionado manual en diversos capítulos, según la materia de que se trate, sea familia, laboral o penal, agregando un capítulo relacionado con el juicio civil y las normas comunes a todos procedimiento contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

El presente manual también incorpora aspectos generales referidos a la estructura del Poder Judicial, como asimismo pasa revista a los procesos administrativos que se registran en ellos, a partir de lo preceptuado en la Acta 91-2007 dictada por la Excelentísima Corte Suprema.

Además contiene un acápite concerniente a la competencia de los Juzgados de Familia y a los procedimientos aplicables para el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado en ellos, tratados con la suficiente extensión para su adecuada comprensión.

A continuación se abordan los principios del derecho del trabajo, y los procedimientos aplicables en los nuevos Juzgados Laborales. A las necesarias generalidades sigue el tratamiento en mayor detalle de aquéllos: ordinario, de cumplimiento de la sentencia y de ejecución de los títulos ejecutivos laborales, de tutela laboral, monitorio y de reclamación. A ellos se suman las normas sobre cobro previstas para los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, ya que en las localidades donde no exista un tribunal de éstos competente para conocer del asunto, lo será el Juzgado Laboral y, en su defecto, el Juzgado de Letras en lo Civil, según lo antes dicho.

Se hace presente que el presente manual contiene las actualizaciones conforme a la Ley N°20.260, publicada con fecha 29 de marzo de 2008, la cual modifica el Libro V del Código del Trabajo y la ley Nº 20.087, que establece un nuevo Procedimiento Laboral, y las modificaciones introducidas a la ley 19.968 que crea los Tribunales de familia y establece el nuevo procedimiento de familia, en virtud de la ley N°20.286, como, en general, la reforma constitucional del 2005.

Finalmente, este manual contiene normas referidas al proceso penal regulado a través del Código Procesal Penal. Se revisan materias sobre los intervinientes y los derechos y deberes que les corresponden, los diversos procedimientos reglamentados –ordinario, abreviado, simplificado-, y los recursos consagrados en la nueva legislación penal.

Sin más, y esperando que el presente texto sea de utilidad en el proceso de formación y habilitación, nos permitimos dejar en sus manos el presente Manual.

Capítulo I: Poder Judicial

1.- GENERALIDADES

El Poder Judicial tiene por misión esencial la administración de justicia, estableciendo lo que es justo para cada caso particular del cual le toca conocer y fallar, dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con los preceptos legales vigentes. La Constitución establece que *"la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley"*.

Esta potestad de la que están dotados los tribunales de justicia es lo que se denomina jurisdicción y consiste en el conocimiento, resolución y ejecución de lo juzgado. Para hacer ejecutar lo juzgado, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Es la denominada fuerza de imperio de los tribunales.

La actuación de los tribunales está informada de ciertos principios, de entre los cuales cabe mencionar:

Principio de independencia. Este principio se encuentra explícitamente señalado en la Constitución, que sostiene que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, corresponde *"exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley"*. E insiste la Carta Fundamental al precisar que *"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos"*.

Principio de legalidad. Ello supone dos cosas: primero, que los tribunales deben estar establecidos por ley; y, segundo que los tribunales tramitan las causas y fallan conforme a la ley. Ambas expresiones del principio de legalidad reciben concreción en nuestra Constitución.

Principio de territorialidad. Significa que cada Tribunal ejerce sus funciones en un determinado territorio de la República, con excepción de la Corte Suprema que tiene jurisdicción sobre todo su territorio.

Principio de pasividad. Ello implica que, por regla general, los tribunales sólo actúan a requerimiento de parte, salvo las excepciones legales, como por ejemplo: medidas para mejor resolver y declaración de nulidad absoluta. Sin embargo, hay ciertos tribunales que gozan de más facultades para obrar de oficio, como acontece con los Juzgados de Familia y con los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Principio de inamovilidad. Está relacionado estrechamente con la independencia de las funciones judiciales, ya que se pretende resguardar que los tribunales actúen libres de presiones y con imparcialidad, mediante el expediente de brindar estabilidad a los jueces en su desempeño como tales.

Sin embargo, tal inamovilidad de los jueces no es absoluta. Su cesación está regulada en la Constitución. Los jueces cesan en sus funciones: por haber cumplido 75 años de edad; por incapacidad legal sobreviniente; por renuncia; o, por ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada.

Principio de la inexcusabilidad. Este principio establece que los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia sometidos a su consideración, aun ante ausencia de ley al respecto, debiendo en tal caso aplicar el espíritu general de la legislación y la equidad natural. Al respecto la Constitución sostiene que *"Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse* (los tribunales) *de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión"*.

Principio de responsabilidad. La responsabilidad es otro elemento integrante del Estado de

Derecho. No puede haber ninguna autoridad u órgano del Estado liberado de responsabilidad por los actos que ejecuten dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, la Constitución establece la responsabilidad ministerial de los jueces, haciéndolos responsables de los delitos de: 1) cohecho, 2) falta de observancia de la leyes que reglan el proceso, 3) prevaricación, y 4) torcida administración de justicia.

Principio de publicidad. Los actos de los Tribunales son públicos para terceros, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL

El Poder Judicial, como se aprecia en el Gráfico N°1, tiene una estructura jerárquica piramidal, en cuya base se encuentran los tribunales de primera instancia, siguiendo en línea ascendente hacia las Cortes de Apelaciones y en la cúspide de su estructura la Corte Suprema.

a) Corte Suprema

La Excma. Corte Suprema es el más alto tribunal del país, abarcando su jurisdicción a todo el territorio de la República. Le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluyendo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares en tiempo de guerra.

Además, le corresponde conocer de los recursos procesales (casación, apelación, queja y revisión) entablados contra resoluciones de los tribunales inferiores, uniformando la interpretación de la ley, generando jurisprudencia, que en casos análogos puede ser seguida por los tribunales de inferior jerarquía.

Está compuesta por 21 miembros, cada uno de los cuales recibe el nombre de Ministro, y uno de ellos será su Presidente quién será elegido por los propios ministros. Funciona dividida en cuatro salas especializadas o como Tribunal Pleno. La distribución de sus miembros entre las diversas salas es una decisión de competencia de la propia Corte Suprema.

b) Cortes de Apelaciones

Conforme con la Constitución, en nuestro país existen diecisiete Cortes de Apelaciones, las que tienen asiento en las siguientes ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.

Cada Corte de Apelaciones tiene su propio territorio jurisdiccional y el número de miembros que les designa la Ley. Los miembros de las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Ministros y serán regidos por uno de ellos que será su Presidente y durará en dicho cargo un año.

Al igual que la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones funcionan en salas o como tribunal pleno. En general, podemos decir que las materias entregadas al conocimiento de una Corte de Apelaciones son los recursos de apelación deducidos en contra de las resoluciones pronunciadas en primera instancia. Es por ello que las Cortes de Apelaciones reciben el nombre de Tribunal de Apelación o de Segunda Instancia.

c) Tribunales de primera instancia

En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia, que son, salvo excepciones, los primeros en ser llamados a conocer de los distintos asuntos que se han judicializado. Actualmente, los tribunales de primera instancia están integrados por:

i) Los Juzgados de Letras en lo Civil, que son los llamados a resolver asuntos de naturaleza contenciosa o no contenciosa civil, o sea, materias que afectan esencialmente al patrimonio de las personas. Destacan los juicios ordinarios por incumplimiento de

contratos, por indemnización de perjuicios, juicios de arrendamiento, etc.

ii) Los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, a los cuales corresponde el conocimiento de los delitos, la aplicación de las penas a los delincuentes y la protección a los ofendidos, en su caso. Residualmente, en aquellas regiones donde la Reforma Procesal Penal entró en vigencia posteriormente, el conocimiento de los asuntos de naturaleza criminal ocurridos hasta la medianoche del día anterior a que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, corresponde a los Juzgados de Letras del Crimen.

iii) Los Juzgados de Familia que conocen la mayor parte de los asuntos de familia, aquellos en que se ve implicado un niño, niña o adolescente y las cuestiones relativas a violencia intrafamiliar. Estos Tribunales han suprimido los antiguos Juzgados de Letras de Menores, los cuales paulatinamente serán eliminados.

iv) Los Juzgados Laborales, que son competentes para conocer de las causas laborales, es decir, aquellas que se suscitan entre trabajadores y empleadores. La ley que crea estos tribunales también prevé la supresión progresiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

vi) Los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, son competentes en conocer del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

vii) Los Juzgados Letras de competencia común, son tribunales de primera instancia encargados de impartir justicia en dos o más competencias (civil, garantía, familia, cobranza, laboral).

Hasta la publicación de la Ley N° 20.252 (15 de febrero de 2008), los juzgados de letras estaban compuestos por una estructura de un juez, un secretario, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

La referida ley crea un nuevo tipo de juzgados de letras de competencia común cuya estructura contempla dos jueces, un administrador, un número variable de empleados de secretaría y un consejero técnico en caso que el tribunal tenga competencia en materias de familia.

Capítulo II: ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES

Para efectos administrativos, la estructura y las funciones de los nuevos Juzgados de Familia y los Juzgados Laborales han seguido muy de cerca las previsiones de los Tribunales que forman parte de la Reforma Procesal Penal, al punto que son aplicables a los Juzgados de Familia, en cuanto resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal sobre comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización administrativa de los juzgados.

En efecto, a un número variable de jueces –que oscila entre 1 y 13 magistrados– se agregan un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente, un administrador y una planta de empleados u oficiales de secretaría que se organizan en diversas unidades administrativas para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones.

Tratándose de los Juzgados de familia, la ley contempla además una institución nueva en el marco de nuestra administración de justicia: el Consejo Técnico.

En el marco de las funciones administrativas de los nuevos tribunales la ley establece distintos niveles de decisión en materias tales como: designación de personal, evaluación de la gestión, calificación del personal, administración de recursos financieros, etc.

El nivel superior de decisión estará a cargo de un Comité de Jueces, presidido por un Juez Presidente a quien se le asignan funciones específicas de decisión y coordinación, además de relacionarse directamente con el Administrador de Tribunal.

Sobre cada uno de los órganos que componen la estructura antes mencionada nos extenderemos seguidamente.

1.- EL COMITÉ DE JUECES

El Comité de Jueces constituye el nivel superior de decisión dentro del tribunal, integrado por un número variable de tres a cinco Jueces, dependiendo de la dotación del juzgado.

El Código Orgánico de Tribunales asigna al Comité de Jueces las siguientes funciones:

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces de los juzgados de familia y de distribución de las causas entre las diversas salas. Ambos deben ser aprobados anualmente, ya sea por el Comité de Jueces del juzgado a propuesta del Juez Presidente, o sólo por este último, según corresponda.

   Sin perjuicio de que a las Cortes de Apelaciones corresponde, cuando en su jurisdicción exista más de un Juzgado de Familia, determinar anualmente las normas que regirán para la distribución de las causas entre los juzgados.

b) Designar, de la terna que le presente el Juez Presidente, al administrador;

c) Resolver acerca de la remoción del administrador;

d) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta de terna del administrador;

e) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del administrador que remueva que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los empleados del juzgado o tribunal;

f) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y

g) Conocer de todas las demás materias que señale la ley.

De acuerdo a la ley, existirá Comité de Jueces en los Juzgados de Garantía, de Familia, Laborales en los que sirvan tres o más jueces y en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. El Comité se conformará de acuerdo a los siguientes criterios:

- En los Juzgados - *Garantía, de Familia, Laborales* -, compuestos por cinco jueces o menos, el Comité se conformará por todos ellos.

- En los Juzgados -*Garantía, de Familia, Laborales*-, compuestos por más de cinco jueces, el Comité se compondrá por los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría del tribunal, cada dos años.

Tratándose de Juzgados - *Garantía, de Familia, Laborales*-, en que se desempeñen tan sólo uno o dos jueces, las atribuciones indicadas en las letras b), c), y e) corresponderán al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. A su vez, las atribuciones previstas en los literales a) d), f) y g) quedarán radicadas en el juez que cumpla la función de juez presidente.

Los acuerdos del Comité de Jueces se adoptarán por mayoría de votos; en caso de empate, decidirá el voto del Juez Presidente.

2.- JUEZ PRESIDENTE

El objetivo general del cargo es velar por el adecuado funcionamiento del juzgado.

El Código Orgánico de Tribunales establece que en el cumplimiento de su función, el Juez Presidente tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Presidir el Comité de Jueces.

b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las materias relativas a la competencia de ésta;

c) Proponer al Comité de Jueces el procedimiento objetivo y general de distribución de causas entre los jueces de los juzgados de familia y de distribución de las causas entre las diversas salas;

d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado;

e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el Administrador de Tribunal y supervisar su ejecución;

f) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador;

g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el administrador;

h) Presentar al Comité de Jueces una terna para la designación del administrador;

i) Proponer al Comité de Jueces la remoción del administrador.

El Juez Presidente es elegido de entre los miembros del Comité de Jueces, dura dos años en el cargo, pudiendo ser reelegido hasta por un nuevo período.

En aquellos tribunales que no cuenten con Comité de Jueces se aplicarán los siguientes criterios:

- En los Juzgados - Garantía, de Familia, Laborales-, en que se desempeñe solo un Juez, éste tendrá las atribuciones de Juez Presidente, con excepción de las contempladas en las letras a) y c) precedentes. Las atribuciones de las letras h) y j) las ejercerá el Juez ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

- En los Juzgados - Garantía, de Familia, Laborales-, conformados por dos Jueces, las atribuciones de Juez Presidente, con las mismas excepciones del caso anterior, se radicarán anualmente en uno de ellos empezando por el más antiguo.

3.- ADMINISTRADOR DE TRIBUNAL

El administrador es un funcionario auxiliar de la administración de justicia encargado de organizar y controlar la gestión administrativa de los Juzgados de Familia.

Sin perjuicio de las demás funciones que la ley le asigne, al administrador, de conformidad con el Código Orgánico de Tribunales, le corresponden las siguientes:

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o juzgado, bajo la supervisión del Juez Presidente del Comité de Jueces.
b) Proponer al Comité de Jueces la designación de los empleados del tribunal.
c) Proponer al Juez Presidente la distribución del personal.
d) Evaluar al personal a su cargo.
e) Distribuir las causas a las salas del respectivo tribunal, conforme a un procedimiento objetivo y general aprobado.
f) Remover al personal de empleados, en su caso.
g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal.
h) Dar cuenta al Juez Presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal.
i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al Juez Presidente a más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente.
j) Adquirir y abastecer de material de trabajo al tribunal, en conformidad con el plan presupuestario aprobado para el año respectivo.
k) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Comité de Jueces o el Juez Presidente o que determinen las leyes.

Según el propio Código Orgánico de Tribunales para el cumplimiento de sus funciones, el administrador de tribunal se atendrá a las políticas generales de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones propias.

El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva califica a los administradores de tribunales de la jurisdicción, teniendo a la vista informes que deberán emitir por separado el Comité de Jueces correspondiente y la Corporación Administrativa del Poder Judicial[1].

En cada Juzgado - Garantía, de Familia, Laborales y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal-, sin importar su tamaño, existirá un administrador de tribunal encargado de realizar las funciones antes señaladas.

4.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS

La ley que crea los Juzgados de Familia, define las unidades administrativas que poseerá cada juzgado para desarrollar las tareas de apoyo a las funciones jurisdiccionales que le son propias. Dichas Unidades son:

A. Unidad de Sala

Esta unidad será responsable de la organización y asistencia a la realización de las audiencias.

[1] La Ley N°20.286 que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que creó los tribunales de familia, y a otros cuerpos legales, modifica el artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales en el sentido que al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva la de calificar al administrador de los tribunales de su jurisdicción.

B. Unidad de Atención de Público

Esta unidad en los Juzgados de Familia será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a manejar la correspondencia del tribunal y a desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las acciones de información y derivación a mediación.

Tratándose de los Juzgados de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado o tribunal, especialmente a la víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y manejar la correspondencia del juzgado o tribunal.

Por su parte, en los Juzgados Laborales esta unidad será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar la correspondencia y custodia del tribunal

C. Unidad de Servicios

Esta unidad será responsable de desarrollar las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

D. Unidad de Administración de Causas

Esta unidad será responsable de desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros de los procesos en el juzgado, incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas nuevas; a la actualización diaria de la base de datos que contenga las causas del juzgado, y a las estadísticas básicas del mismo.

E. Unidad de Cumplimiento Juzgados de Familia

Esta unidad será responsable de desarrollar las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieren de cumplimiento sostenido en el tiempo.

F. Unidad de Cumplimiento Juzgados Laborales

Los Juzgados de Letras del Trabajo que además deban conocer materias de cobranza laboral y previsional deberán considerar la existencia de una Unidad de Cumplimiento, que desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales y demás títulos ejecutivos de competencia de estos tribunales.

G. Unidad de apoyo a testigos y peritos

Esta unidad será responsable destinada a brindar adecuada y rápida atención, información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso de un juicio oral. Esta función existirá solamente en los tribunales orales en lo penal.

A la Corte Suprema, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, le corresponde velar por el eficiente y eficaz cumplimiento de las funciones a que se refiere este artículo en los tribunales de letras con competencia en familia. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales.

5.- LOS CONSEJOS TÉCNICOS

El proyecto inicialmente presentado por el Gobierno para crear los Tribunales de Familia contemplaba la existencia de un tribunal colegiado y multidisciplinario; tal propósito no prospero. Sin embargo, la ley se ha cuidado de establecer un Consejo Técnico en cada Juzgado de Familia, órgano de carácter técnico e interdisciplinario, integrado por profesionales especializados en asuntos de familia e infancia.

Los Consejos Técnicos, según el Código Orgánico de Tribunales, son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por profesionales en el número y con los requisitos que establece la ley, cuya función es asesorar individual o colectivamente a los jueces con competencia en asuntos de familia, en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

En particular, según el artículo 5° de la Ley Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia, y sin perjuicio de demás atribuciones previstas en la ley, tendrán las siguientes atribuciones:

a) Asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas;

b) Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente;

c) Evaluar, a requerimiento del juez, la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar conciliación entre las partes, y sugerir los términos en que ésta última pudiere llevarse a cabo; y,

d) Asesorar al juez, a requerimiento de éste, en la evaluación del riesgo a que se refiere el artículo 7º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, y

e) Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad.

Además, la misma ley prevé en las normas del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia, que durante la audiencia de juicio, el juez procederá a adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ellas de uno o más miembros del Consejo Técnico.

Por otro lado, una vez practicada la prueba y previo a dictar sentencia, siempre de conformidad con las normas de procedimiento ordinario, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad; ella podrá ser posteriormente objeto de observaciones por las partes.

En el procedimiento de aplicación de medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la audiencia de juicio tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el Consejo Técnico.

Los directores de establecimientos residenciales y responsables de programas en que se cumpla una medida de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de informar periódicamente acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el menor y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia. Para efectos de ponderar tales informes, el juez se asesorará por uno o más miembros del Consejo Técnico.

En el procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar, la Ley Nº 19.968 ha establecido una nueva causal de término del procedimiento, que supone la existencia de un acuerdo entre las partes, se trata de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, sobre la cual volveremos posteriormente. Para ello, el juez debe hacerse asesorar por uno o más miembros del Consejo Técnico, asegurándose de que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

El procedimiento relativo a actos de violencia intrafamiliar también puede concluir a requerimiento de la propia víctima si su voluntad fuere manifestada en forma libre y espontánea, con tal de que el proceso se hubiere iniciado por demanda o denuncia de un tercero; en tal caso, el juez de familia, durante la audiencia preparatoria y previo informe del Consejo Técnico, podrá poner término al proceso.

Cuando por alguna causal de inhabilidad –implicancia o recusación– un miembro del Consejo Técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del Consejo Técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

En tanto que, si todos los miembros del Consejo Técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un profesional que cumpla con los requisitos para integrar un Consejo Técnico de cualquier servicio público, quien estará obligado a desempeñar el cargo.

Para ser miembro del Consejo Técnico, se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, y acreditar experiencia profesional y formación especializada en materia de familia e infancia de, al menos, dos semestres de duración, impartida por alguna de tales instituciones.

El Código Orgánico de Tribunales establece que en el procedimiento de nombramiento de miembros del Consejo Técnico, corresponde al Comité de Jueces o Juez Presidente, según el tamaño del tribunal, la facultad de elaborar las ternas del caso, debiendo ser éstas resueltas por el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

Con todo, el ingreso a los cargos de miembro de Consejos Técnicos creados en esta ley, por los asistentes sociales y psicólogos, que prestan actualmente servicios en Juzgados de Letras de Menores, en Juzgados de Letras, en Cortes de Apelaciones o en el Programa de Violencia Intrafamiliar adjunto a algunos de los tribunales anteriores, se rige por las normas especiales previstas en el articulado transitorio de la Ley Nº19.968.

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS PARA LOS TRIBUNALES QUE TRAMITAN CON CARPETA ELECTRÓNICA

1.- GENERALIDADES

En virtud de la necesidad de establecer criterios uniformes de sustanciación para los diversos tribunales que tramitan con carpeta electrónica, y en ejercicio de las facultades económicas de que se encuentra investida la Corte Suprema, y en conformidad a lo establecido en los artículos 82 de la Constitución Política de la República y 96 N°4 del Código Orgánico de Tribunales, se dictó y aprobó la ACTA Nº 91-2007, que establece los procedimientos para los tribunales que tramitan con carpeta electrónica.

Dicho cuerpo normativo tiene aplicación respecto de todos los tribunales sujetos a procesos de reforma, es decir, Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Familia, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Juzgados Laborales y Juzgados Mixtos que cuenten con Sistema Informático.

En la mencionada Acta se contienen normas generales y especiales en relación con cada uno de los tribunales sujetos a procesos de reforma, ya señalados, y aspectos vinculados con la implementación de Ley N°20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente.

Además de lo anteriormente mencionado, se debe tener presente el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre gestión y administración de tribunales de familia del país., contenido en la Acta N°98-2009, que surge a partir de la necesidad de El presente instrumento tiene por objeto establecer reglas básicas sobre gestión y administración en los Tribunales de Familia e incrementar la operatividad del Acta 91–2007 dictada por la Corte Suprema.

2.- PRINCIPIOS GENERALES

La Corte Suprema al dictar la Acta 91-2007 estimó necesario explicitar aquellos grandes principios, que permiten guiar la interpretación de las cuestiones y normas de naturaleza administrativa, existentes en el todos los tribunales sujetos a procesos de reforma.

En efecto, el nuevo modelo de diseño organizacional de estos tribunales, supone una separación entre las funciones propiamente jurisdiccionales, y las administrativas, y por tanto, resulta esencial clarificar la definición conceptual entre tales ámbitos.

Los principios señalados en la Acta 91-2007 son los que se indican a continuación:

2.1.- Principio de Responsabilidad

Conforme a este principio, los funcionarios deben responder administrativamente por el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo para que ello ocurra en la práctica, tales funciones deberán estar suficientemente explicitadas y escrituradas a fin de que sean conocidas por ellos con la debida antelación.

Corresponderá al administrador del tribunal confeccionar un plan de trabajo del tribunal, en que se describan los diagramas de flujo para el cumplimiento de este objetivo, con una clara descripción de funciones de cada una de las posiciones laborales del respectivo tribunal, y que además incorpore los conductos y canales formales de relaciones internas.

En virtud de lo anterior, no puede sancionarse al funcionario que incurra en un error motivado por la falta de instrucciones que rigen sus funciones o por la falta de claridad de las mismas.

2.2.- Principio de Legalidad y Competencia

En la práctica significa que cada órgano de un tribunal debe obrar estrictamente en el marco de su competencia, y por tanto, debe respetar la autonomía de los demás, lo cual se

traduce por ejemplo, en que los jueces no pueden atribuirse funciones administrativas, por cuanto la adopción de decisiones directivas de carácter administrativo compete exclusivamente al administrador de tribunal.

2.3.- Separación de Funciones

La separación se traduce en que le está prohibido a los jueces disponer instrucciones de carácter administrativo, ya sean generales o particulares, o establecer exigencias para la administración que importen la modificación de los criterios establecidos por ésta. Por su parte, al administrador del tribunal le corresponde dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del juzgado y de coordinación con otros tribunales.

2.4.- Principio de Eficiencia

La especialización y profesionalización de las labores administrativas de apoyo a la gestión judicial, deben permitir desarrollar las tareas necesarias para que la gestión del administrador del tribunal genere óptimos resultados en el manejo de los recursos.

2.5.- Principio de Eficacia

Bajo el entendido que los procesos administrativos son instrumentales en relación al cumplimiento de los objetivos definidos para el Tribunal, los procesos administrativos deben ser flexibles para satisfacer adecuadamente las exigencias y admitir las modificaciones e innovaciones ulteriores que los usuarios internos y externos demanden.

2.6.- Principio de Equivalencia de Soportes

Aquellos tribunales que funcionan bajo la modalidad de carpeta electrónica, lo cual significa que la tramitación de las causas se realizarán directamente en Sistema Informático, proporcionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), eliminando así, los expedientes escritos de los juzgados de familia.

Por tanto, los actos y documentos emanados y recibidos por el Poder Judicial, y suscritos mediante firma electrónica –forma de validación de las actuaciones de cada usuario del tribunal-, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel, luego que sean incorporados a la carpeta electrónica.

3.- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

En esta materia, le corresponderá al administrador del tribunal gestionar de forma eficiente los recursos humanos dispuestos por ley para cada juzgado.

Lo anterior apunta a que será de competencia del administrador, organizar las vacaciones, permisos administrativos y comisiones de servicio de los funcionarios, y coordinar aquella relacionada con los jueces, con la debida anticipación, para obtener una adecuada redistribución de las cargas de trabajo, y gestionar oportunamente ante la CAPJ el financiamiento de las suplencias e interinatos de funcionarios. Por su parte, el Juez Presidente del Comité de Jueces, a proposición del administrador, debe aprobar la distribución del personal del Tribunal, asegurando el debido funcionamiento de éste, y su normal desempeño.

Asimismo, es responsabilidad del administrador evaluar a todo el personal a su cargo, acorde a las directrices y metodología que se instruya para el Poder Judicial, y resguardar la carrera funcionaria del personal del tribunal en la provisión de concursos, en cuanto aquél cumpla con las exigencias propias del perfil del cargo. En este ámbito, el juez presidente al momento de calificar al personal, deberá plasmar sus apreciaciones objetivas de manera escrita, en caso que existieran modificaciones a la propuesta del Administrador realizadas en las preevaluaciones.

Por último, la Acta 91-2007 regula en forma específica cuál debiera ser la jornada de trabajo de

juzgados de familia, disponiendo para tal efecto, una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas, y los sábados entre las 9:00 y las 13:00 horas.

4.- USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

4.1.- Sistemas Informáticos

Para la tramitación de las causas se utiliza en forma exclusiva el sistema informático, prohibiéndose en consecuencia, la existencia de registros paralelos, ni formará carpetas o expedientes físicos para tal efecto.

En virtud de lo anterior, los jueces y funcionarios están obligados al uso de los dispositivos técnicos disponibles en el sistema informático, para la correcta individualización y suscripción de documentos asignados para su desempeño.

4.2.- De las comunicaciones por medios electrónicos

Para las comunicaciones se utilizan los medios electrónicos, sea correo electrónico, vía sistema informático –aplicable para comunicaciones entre tribunales-, interconexión -respecto de aquellas instituciones con las cuales se cuente con este mecanismo-, o cualquier otro medio electrónico idóneo.

La Acta N°91-2007 promueve en forma explícita la suscripción de convenios o acuerdos interinstitucionales que correspondan a nivel local y operativo, respetando los convenios generales suscritos por la Corte Suprema, para que las comunicaciones electrónicas sean realizadas de la forma más expedita.

Es fundamental promover que todo litigante, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal, individualice un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate.

4.3.- De los Registros

Los registros administrativos deben efectuarse y almacenarse por medios electrónicos, quedando reservado para casos muy excepcionales el uso de libros o archivadores en formato análogo o de papel.

En tal sentido, y conforme al artículo 19 del Acta N°91-2007, existen ciertos registros que deben efectuarse exclusivamente en formato digital, los cuales son:

a) registro de amonestaciones y medidas del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales;
b) registro de visitas ordinarias y extraordinarias de Ministros y Fiscales Judiciales al Tribunal;
c) inventario y el registro de custodia de especies, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 517 del Código Orgánico de Tribunales;
d) cuenta corriente judicial;
e) Sistema de Contabilidad Gubernamental Unificado (CGU);
f) registro de ingreso de causas y el libro de decretos económicos.

En el caso de las sentencias, se debe llevar un registro en soporte escrito de papel, firmado y autorizado.

Cabe hacer expresa mención que, en la medida que todos los funcionarios utilicen en forma adecuada el sistema informático, registrando toda la información relativa a la tramitación de cada causa, se podrá contar con información en mayor cantidad y calidad, lo cual se traducirá en mecanismos y antecedentes de seguimiento y evaluación más certeros y pertinentes.

5.- ATENCIÓN DE PÚBLICO

Conforme se señaló en el capítulo anterior, la ley define las unidades administrativas que poseerá cada juzgado para desarrollar las tareas de apoyo a las funciones jurisdiccionales que le son propias. Entre ellas se encuentra la Unidad de Atención de Público

Esta unidad será responsable de otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al tribunal y manejar la correspondencia y custodia del tribunal.

La Acta N°91-2007 señala en forma expresa los siguientes aspectos principales, respecto de los cuales debe suministrar oportuna respuesta:

a) Estado de la causa, para la cual se debe utilizar el sistema informático, debiendo ser comunicada verbalmente, y sólo por excepción impresa, caso en el cual deberá existir motivo fundado;
b) Audiencias Programadas;
c) Copias, preferentemente en formato digital, para lo cual la parte deberá proveer un soporte apropiado. En caso que se solicite por alguna persona copia del registro de audio de la audiencia, se debe requerir al solicitante, la entrega de un soporte o unidad de almacenamiento electrónico;
d) Direcciones de entidades, instituciones y organismos relacionados con el sistema de justicia, atingente a su jurisdicción, preferentemente preimpresos;
e) Notificaciones y citaciones;
f) Pagos y multas;
g) Patrocinio y poder, en cuanto a oportunidad y modalidad de otorgamiento;
h) Presentación de escritos. En el caso de la recepción directa en el mesón, esta se llevará a cabo en horario de funcionamiento de atención de público. Por otra parte, en caso de presentación por medios electrónicos, el Administrador deberá determinar los procedimientos relativos a las formas de presentación, procurando –en el caso que lo amerite-, promover acuerdos, criterios operativos y/o incentivos con el objeto de estandarizar los horarios para la recepción de escritos. Y;
i) Estado diario.

Por último, el mismo cuerpo normativo dispone como horario de atención de público:
a) lunes a viernes desde las 8:00 a las 14:00 horas,
b) sábado de 9:00 a 12:00 horas.

6.- TRAMITACIÓN

6.1.- Ingreso de Causas

Las presentaciones deben ser ingresadas directamente al sistema informático.

Por otra parte, el patrocinio y poder puede ser constituido de dos formas: la primera, ante el ministro de fe del Tribunal y, la segunda, en audiencia, ante el juez que la dirija.

6.2.- Distribución de Causas

Una vez ingresada la causa al sistema informático, se le asigna en forma automática un RIT (Rol de Ingreso Tribunal).

La distribución de causas entre los jueces que integren el tribunal, se regirá conforme al procedimiento objetivo y general propuesto por el Administrador y Juez Presidente, y aprobado por el Comité de Jueces.

Dicho procedimiento debe garantizar la adecuada resolución de los requerimientos presentados y el cumplimiento oportuno y eficaz de todas las funciones que por ley le asignan a los magistrados, considerando para ello la naturaleza del asunto o materia, su complejidad y urgencia, el ingreso precedente o proyectado del Tribunal y la disponibilidad de jueces que para

resolver las solicitudes presentadas, requieran estas audiencias, en su caso.

La Acta N°91-2007 prescribe en su artículo 35, la no radicación de causas de un juez durante la tramitación y hasta su conclusión -salvo norma legal en contrario-, lo cual significa por ejemplo, que no puede suspenderse o reprogramarse una audiencia por ausencia del juez que conoció original o inicialmente la causa.

6.3.- Solicitudes y presentaciones

Las solicitudes y presentaciones pueden ser realizadas bajo tres modalidades:

a) Aquellas recibidas por medios electrónicos: se deben tramitar directamente en el sistema informático, por la Unidad responsable de ello, salvo que tal proceso se verifique automatizadamente. Para facilitar la utilización de este medio, se deberá mantener publicado en la Página Web, el correo electrónico actualizado del Tribunal

   En caso que se requiera que el Tribunal solicite algún informe, si se dispusiere del servicio de interconexión con la institución requerida, se deberá enviar el oficio por medios electrónicos, solicitando la remisión de respuesta por el mismo medio.

b) Aquellas recibidas por medios físicos: antes de ser ingresadas al sistema informático, debe verificarse que contengan la información básica requerida para poder ser incorporadas a la causa. A continuación serán digitalizadas e ingresadas al sistema informático.

c) Aquellas realizadas en forma previa (mismo día) a una audiencia fijada: deben ser resueltos e ingresados en la audiencia.

6.4.- Cumplimiento de Sentencias

Ejecutoriada una resolución que pone término definitivo al proceso, se deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en la ley.

En caso que se impongan multas, el administrador deberá disponer de un procedimiento a fin de garantizar el oportuno cobro y pago de las multas que se dispongan por resolución ejecutoriada, empleando para tal fin el módulo computacional disponible para ello.

7.- AUDIENCIAS

Como se revisará más adelante, la ley que crea los Juzgados de Familia estableció como principio rector la oralidad. Ello significa, que en el procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, todas las actuaciones procesales serán orales, salvo aquéllas que la propia ley ha establecido expresamente que deberán realizarse por escrito.

En este contexto, las audiencias son la oportunidad procesal privilegiada para realizar las actuaciones claves del proceso de familia.

7.1.- Programación de audiencias

La Acta 91-2007 indica que la responsabilidad de la programación y control en la fijación de las audiencias, le corresponde al administrador del tribunal, y por tanto, los jueces del tribunal no podrán modificar la programación señalada.

Lo anterior se entiende en la medida que se respeten los criterios de programación preestablecidos, por cuanto de lo contrario el juez estará facultado para requerir la rectificación de la decisión administrativa pertinente.

Para la programación de las audiencias el juez presidente, a proposición del administrador del

tribunal, deberá determinar los criterios de programación, los cuales seguirán las siguientes pautas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41:

a) Eficiencia en el uso de las salas, verificando además que no coincidan jueces en más de una audiencia a la misma hora.
b) El horario en el cual las audiencias serán realizadas y su control.
c) Los tiempos intermedios entre cada audiencia, según su clase o naturaleza.
d) Los plazos máximos legales.
e) El número de audiencias mínimas que cada Sala deberá tener programada conforme una distribución equitativa de la carga de trabajo asociada a ellas.
f) La urgencia o necesidad de los requerimientos de los intervinientes.

Si una audiencia programada, no se verifica por falta de notificación de las partes u otra causa, el Juez debe resolver en esa misma oportunidad, lo pertinente para darle curso progresivo a los autos.

En esta materia, el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre gestión y administración de los tribunales de familia del país, contenido en la Acta N°98-2009, señala que para la programación de la agenda, se deben tener presente los parámetros siguientes:

a) Horario: En la programación de las audiencias deberán considerarse todas las Salas determinadas por la administración y favorecerse su concentración en días correlativos.

Las audiencias serán programadas dentro del horario de funcionamiento del tribunal y de acuerdo a las características y necesidades de trabajo de cada Juzgado.

b) Ausencia de Jueces: Ante la ausencia por cualquier causa de Jueces que deban dirigir audiencias, ellos serán subrogados por los demás Jueces del tribunal que realicen otras funciones, evitando la redistribución de audiencias en otras Salas. Dicha redistribución tendrá lugar únicamente cuando el número de Jueces en funciones sea menor que el número de Salas en funcionamiento.

En la programación de la agenda se tendrá especialmente presente lo dispuesto en el artículo 9 del Acta 91-2007 con el objeto de fijar la dotación mínima de Jueces y funcionarios que asegure el normal desempeño y funcionamiento del tribunal, así como la reasignación del personal debidamente capacitado en caso de insuficiencia en la Unidad de Sala.

c) Concentración: Cada tribunal establecerá la existencia de Salas que contemplen audiencias de una misma clase de materias o procedimientos en días y horarios determinados, especialmente para aquellos casos de baja complejidad que pueden ser resueltos en una sola audiencia conforme a la ley, tales como divorcios de común acuerdo, declaración de bien familiar, procedimientos de adopción y en algunos casos de alimentos.

Asimismo se atenderá para lo anterior al tipo de audiencia, esto es, si se trata -por ejemplo- de audiencias preparatorias o de juicio, y a la existencia de intervinientes institucionales.

d) Publicidad de la agenda: La agenda diaria deberá ser publicada cada día en la Unidad de Atención de Público del tribunal y remitida por correo electrónico a los abogados e intervinientes institucionales que lo soliciten. Dicha publicación no constituirá notificación.

7.2.- Preparación de Audiencias

Con el objeto de preparar adecuadamente las audiencias programadas, el día previo, un funcionario que determine el Administrador, entregará un listado con la totalidad de las audiencias programadas en cada Sala diariamente.

Tratándose de las audiencias de juicio, se deberá verificar además, la recepción y ejecución de todas las gestiones decretadas en la audiencia preparatoria, particularmente en lo relativo a los

informes solicitados a instituciones.

Asimismo, se deberán verificar las citaciones y notificaciones a los terceros y las partes intervinientes, de modo de evitar la suspensión de audiencias por este motivo.

La revisión y verificación de estos antecedentes se debe realizar diariamente y con la debida anticipación a la fecha de realización de la respectiva audiencia a través del sistema informático, conforme a las instrucciones impartidas por el administrador del tribunal, con el objeto de subsanar la omisión, en su caso.

Si una de las audiencias programadas no se puede realizar por motivos conocidos con anterioridad, el administrador puede acordar con los intervinientes la posibilidad de anticiparla. Asimismo debe verificar el cumplimiento de los horarios de programación de las audiencias, así como las razones que determinan la no realización o suspensión de ellas.

En esta materia, el Autoacordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre agendamiento de audiencia en los tribunales de familia del país, contenido en la Acta N°98-2009, establece la revisión anticipada de la agenda que apunta a que se establezcan procedimientos destinados a revisar la agenda futura, determinando las audiencias que serán reprogramadas. Igualmente, un procedimiento deberá contener mecanismos destinados a asegurar la realización de las audiencias programadas.

7.3.- Desarrollo de la Audiencia

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Acta N°91-2007, se deben cumplir las siguientes reglas:

En el momento que la audiencia programada no se verifique por falta de notificación de las partes u otra causa, el Juez resolverá en esa misma oportunidad, lo pertinente para darle curso progresivo a los autos.

El Administrador podrá acordar con los intervinientes la posibilidad de anticipar las audiencias, cuando alguna de las programadas no se pueda realizar por motivos conocidos con anterioridad; motivos que se indicarán de manera expresa en el sistema, junto con disponer el curso progresivo de la tramitación.

En el evento que en la audiencia programada surjan nuevas peticiones, estas se resolverán de inmediato, a menos que por su complejidad impliquen la necesidad de fijar una nueva audiencia, caso en el cual, el funcionario encargado procederá a indicar la fecha y hora en que ésta se practicará.

Durante el desarrollo de la audiencia, el o los funcionarios designados por el Administrador del Tribunal deberán:

a) Verificar el buen funcionamiento del equipo computacional y de audio de la respectiva Sala.
b) Verificar que los intervinientes se encuentren presentes antes de la hora de inicio de la audiencia y deberá llamarlos a viva voz cuando se inicie ella.
c) Registrar en el sistema informático las principales actuaciones decretadas en la audiencia y la hora de inicio y de término de la misma.
d) Operar el sistema de registro de audio.

Para la asistencia de las partes, testigos y peritos a audiencias, el Administrador del Tribunal debe establecer un procedimiento general y único para el adecuado orden en el ingreso del público a las salas, de acuerdo a la infraestructura disponible y a la arquitectura del recinto.

Según lo ordenado en el artículo 48 de la Acta N°91-2007, las actuaciones realizadas en audiencia deben ser registradas en el sistema de registro de audio.

Para los efectos de levantar actas de lo acontecido en audiencia, el Tribunal debe hacer uso exclusivamente de las plantillas de actas provistas por el Sistema Informático, incorporando al

mismo el marcado de las nomenclaturas o hitos de la respectiva audiencia. En caso alguno, tales actas incluirán trascripción de las declaraciones de testigos, peritos o de las propias partes.

8.- NOTIFICACIONES

A partir del marco legal que regula a las notificaciones, en materia de procesos administrativos al interior del tribunal, se debe utilizar el módulo creado para estos efectos en el respectivo sistema informático.

Las notificaciones que se realizan fuera del recinto en que funciona el tribunal generan un trabajo que es posible dividirlo en las siguientes etapas:

a) Preparación: se debe recopilar todos los antecedentes requeridos para efectuar la notificación, incluyendo las formalidades y contenido de las mismas, sea que se realice por un funcionario del mismo tribunal o por un auxiliar de la administración de justicia externo.

b) Planificación: en caso que la notificación se realice por un funcionario del tribunal, debe planificar la ruta de notificación que permita maximizar el tiempo y recursos del tribunal y del propio ministro de fe.

c) Realización propiamente tal de la notificación: para ello se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar la eficacia y eficiencia de la actuación.

d) Registro: ingreso de las certificaciones del ministro de fe en el sistema informático, y que hacen constancia de sus actuaciones.

e) Control: revisión detallada de las actuaciones y certificaciones realizada, así como de aquellas pendientes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Acta N°91-2007: “Todo litigante será llamado, desde su primera solicitud o comparecencia ante el Tribunal, a individualizar un medio electrónico único de notificación con el fin de facilitar la comunicación expedita de la información de que se trate. El Tribunal llevará un registro destinado a ello, bajo la responsabilidad el funcionario designado por el Administrador”.

Tratándose de los juzgados de familia se debe tener presente lo establecido en el artículo 25 de la Acta N°98-2009 que señala: Tanto la sentencia como la resolución que cita a las partes a audiencia se notificarán en la forma señalada en el artículo 23 de la Ley 19.968, a menos que las partes hayan señalado correo electrónico como forma de notificación, caso en el cual se procederá de esa manera a través del sistema informático del tribunal. Para lo anterior, el Juez debe hacer uso de la facultad señalada en el inciso final del artículo 23 mencionado.

9.- DE LOS MINISTROS VISITADORES

Corresponde a los Ministros visitadores velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los “Procedimientos para Juzgados de Reforma”, verificando las estadísticas relativas a la gestión interna, las suplencias y permisos de jueces registrados, y el cumplimiento de los horarios y procedimientos de los Juzgados a su cargo, entre otras materias..

Capítulo IV: JUICIO CIVIL Y NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO

1.- REGLAS GENERALES

Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil rigen el procedimiento de las contiendas civiles entre partes y de los actos de jurisdicción no contenciosa, cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales de Justicia.

El procedimiento es ordinario o extraordinario. Es ordinario el que se somete a la tramitación común ordenada por la ley, y extraordinario el que se rige por las disposiciones especiales que para determinados casos ella establece, como por ejemplo, tratándose de los procedimientos especiales en materia de familia o laboral. Por su parte, se aplica el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza.

2.- COMPARECENCIA EN JUICIO

Las partes son aquellas personas que sostiene ante un tribunal una contienda jurídica y actual acerca de ciertos derechos. Las partes pueden ser directas o indirectas. Serán directas cuando han iniciado el contienda, o han sido forzadamente llamadas a integrarlo, como lo son el demandante y demandado. Serán indirectas o terceros, aquellas personas que adviene al juicio en forma voluntaria, una vez que éste se ha iniciado, y se clasifican generalmente en terceros coadyuvantes, terceros independientes y terceros excluyentes según su grado de participación e interés con las pretensiones de las partes.

I.- Ius Postulandi. Es la capacidad que habilita a una persona para hacer peticiones en un juicio. Para este efecto, se debe distinguir la capacidad de goce para ser parte en un asunto judicial, la capacidad de ejercicio, que lo habilita a realizar peticiones ante un tribunal, sea directa o indirectamente a través de sus representantes y el *Ius Postulandi* que aquella facultad de actuar por sí o en representación de otros ante los tribunales, asumiendo la defensa y representación del proceso.

En este aspecto se debe distinguir el *patrocinio*, que es en sentido general, al defensa en juicio, y que determina cómo se defenderá en el juicio, y el mandato o *representación judicial* propiamente tal.

II. Patrocinio. Es un contrato por el cual las partes o interesados en un asunto judicial, encomiendan aun abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia.

Para ser abogado patrocinante se requiere ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y se acredita por cualquier medio idóneo. Uno de ellos, es a través del certificado de título que emite la Excma. Corte Suprema.

De no constituirse el patrocinio en la primera presentación que realice la parte y con las formalidades del caso –acreditando la calidad a través de la “autorización de poder”-, no podrá ser proveída la presentación y se tendrá por no presentada.

El patrocinio subsiste mientras no conste en el proceso su cesación, la cual se puede producir por muerte, renuncia, revocación y desempeño del encargo.

III. Mandato Judicial. Es un contrato por el cual una persona otorga a otra facultades suficientes para que la represente ante los tribunales de justicia

Pueden ser mandatarios judiciales, las siguientes personas:

a) Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión
b) Procurador del Número
c) Egresados de la carrera de derecho que se encuentren realizando su práctica profesional
d) Estudiantes actualmente inscritos en 3°, 4° o 5° año de las Escuelas de Derecho
e) Egresados de la carrera de derecho, que hubieren cursado 5° año, y hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes.

Las formas de constituir el mandato judicial son:

a) Por escritura pública
b) Acta extendida ante Juez de Letras o Arbitro suscrita por todos los otorgantes
c) declaración escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal
d) Por endoso en comisión e cobranza de letra de cambio, pagaré y cheque.

Las facultades que emanan del mandato judicial pueden ser ordinarias u extraordinarias. El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas, son nulas. Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad.

En relación con las facultades extraordinarias, se encuentran establecidas en el inciso 2° del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que no se entienden concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

El término del mandato se produce por las siguientes causales:

a) Cumplimiento del encargo
b) Revocación
c) Renuncia del mandatario. Para que opere debe ponerse en conocimiento del mandante así como el estado del juicio y debe transcurrir el término de emplazamiento a contar de la renuncia.
d) Muerte del mandatario.

3.- FORMACIÓN DEL PROCESO

El proceso se forma con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Ninguna pieza del proceso podrá retirarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce de la causa.

Todo escrito deberá presentarse al tribunal de la causa por conducto del secretario respectivo y

se encabezará con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata. Junto con cada escrito deberán acompañarse en papel simple tantas copias cuantas sean las partes a quienes debe notificarse la providencia en él recaiga, y, confrontadas dichas copias por el secretario, se entregarán a la otra u otras partes, o se dejarán en la secretaría a disposición de ellas cuando la notificación no se haga personalmente o por cédula.

Si no se entregan las copias o si resulta disconformidad substancial entre aquéllas y el escrito original, no le correrá plazo a la parte contraria y deberá el tribunal, de plano, imponer una multa de un cuarto a un sueldo vital. El tribunal ordenará, además, que la parte acompañe las copias dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito.

Todo escrito será presentado por el secretario al tribunal para su despacho el mismo día en que se le entregue, o al día siguiente hábil si la entrega se hace después de la hora designada al efecto. En casos urgentes podrá el interesado recabar el despacho inmediato aun después de la hora designada.

Todas las piezas que deben formar el proceso, en conformidad al artículo 29, se irán agregando sucesivamente según el orden de su presentación. Al tiempo de agregarlas, el secretario numerará cada foja en cifras y en letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del proceso.

4.- NOTIFICACIONES

Notificación es la actuación que tiene por objeto poner en conocimiento de las partes o de terceros una resolución judicial.

Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. En tanto, para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento ni aceptación del notificado.

La notificación se hará constar en el proceso por diligencia que subscribirán el notificado y el ministro de fe, y si el primero no puede o no quiere firmar, se dejará testimonio de este hecho en la misma diligencia. La certificación deberá, además, señalar la fecha, hora y lugar donde se realizó la notificación y, de haber sido hecha en forma personal, precisar la manera o el medio con que el ministro de fe comprobó la identidad del notificado.

I. Días, horas hábiles para notificar. Además, la notificación podrá hacerse en cualquier día, entre las seis y las veintidós horas, en la morada o lugar donde pernocta el notificado o en el lugar donde éste ordinariamente ejerce su industria, profesión o empleo, o en cualquier recinto privado en que éste se encuentre y al cual se permita el acceso del ministro de fe.

Si la notificación se realizare en día inhábil, los plazos comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil inmediatamente siguiente, y si se hubiere practicado fuera de la comuna donde funciona el tribunal, los plazos se aumentan conforme a los artículos 258 y 259 del código de procedimiento civil.

II. Lugares hábiles para notificar. En los lugares y recintos de libre acceso público, la

notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y a cualquier hora, procurando causar la menor molestia posible al notificado. Igualmente, son lugares hábiles para practicar la notificación el oficio del secretario, la casa que sirva para despacho del tribunal y la oficina o despacho del ministro de fe que practique la notificación. Los jueces no podrán, sin embargo, ser notificados en el local en que desempeñan sus funciones.

III. Funcionarios competentes para practicar una notificación. El receptor judicial es la regla general. Además, el secretario del tribunal o el oficial primero, bajo la responsabilidad del secretario.

IV. Tipos de notificación.

a) *Notificación personal*: consiste en entregarle al notificado, personalmente copia íntegra de la solicitud que se trata de notificar y de la resolución recaída en ella.

Esta notificación es la forma de notificación supletoria a todas las otras, y por tanto puede ser utilizada para notificar cualquier resolución judicial. Sin embargo en ciertos casos siempre debe utilizarse:

- En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes a quienes haya de afectar sus resultados debe hacerse personalmente.
- Cuando el tribunal lo ordena expresamente
- Cuando la ley dispone que se notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos.

b) *Notificación personal subsidiaria*: Esta notificación se aplica**,** si buscada en dos días distintos en su habitación, o en el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, no es habida la persona a quien debe notificarse, se acreditará que ella se encuentra en el lugar del juicio y cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo. Para ello, basta para comprobar estas circunstancias la debida certificación del ministro de fe.

Establecidos ambos hechos, el tribunal ordenará que la notificación se haga entregando las copias a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada o en el lugar donde la persona que se va a notificar ejerce su industria, profesión o empleo. Si nadie hay allí, o si por cualquiera otra causa no es posible entregar dichas copias a las personas que se encuentren en esos lugares, se fijará en la puerta un aviso que dé noticia de la demanda, con especificación exacta de las partes, materia de la causa, juez que conoce en ella y de las resoluciones que se notifican.

En la diligencia de notificación, la persona que reciba las copias está obligada a suscribir el acta, si puede hacerlo, dejándose testimonio de su nombre, edad, profesión y domicilio.

c) *Notificación por cédula*: Es aquella que consiste en la entrega que hace el ministro de fe en el domicilio del notificado de copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Las resoluciones que deben notificarse por cédula son la sentencia definitiva de primera instancia, la resolución que ordena la comparecencia de las partes, la resolución que ordena recibir la causa a prueba y cuando el tribunal lo ordene expresamente en los casos que la ley lo establezca.

d) *Notificación por el Estado Diario*: Es aquella que consiste en anotar en un estado que diariamente debe formar el tribunal, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día, y el número de resoluciones dictadas en cada una de ellas, proporcionándose todos los datos que permitan al notificado identificar el expediente.

Se encabezará el estado con la fecha del día en que se forme, y se mencionarán por el número de orden que les corresponda en el rol general, expresado en cifras y en letras, y además por los apellidos del demandante y del demandado o de los primeros que figuren con dicho carácter si son varios, todas las causas en que se haya dictado resolución en aquel día, y el número de resoluciones dictadas en cada una de ellas. Se agregará el sello y firma del secretario.

Estos estados se mantendrán durante tres días en un lugar accesible al público, cubiertos con vidrios o en otra forma que impida hacer alteraciones en ellos; y, encuadernados por orden rigoroso de fechas, se archivarán mensualmente.

De estas notificaciones se pondrá testimonio en los autos.

Esta notificación constituye la regla general en la legislación nacional.

e) *Notificación por avisos*: Es aquella que consiste en publicar en los diarios o periódicos que el tribunal determine, avisos que contengan copia íntegra de la solicitud y de la resolución recaída en ella, o bien los datos en extracto, después de haberse cumplido con las formalidades establecidas.

Esta notificación se aplica en aquellos casos, cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar, o que por su número dificulten considerablemente la práctica de la diligencia.

En la práctica se realiza por medio de avisos publicados en los diarios del lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hay. Dichos avisos contendrán los mismos datos que se exigen para la notificación personal; pero si la publicación en esta forma es muy dispendiosa, atendida la cuantía del negocio, podrá disponer el tribunal que se haga en extracto redactado por el secretario.

Para autorizar esta forma de notificación, y para determinar los diarios en que haya de hacerse la publicación y el número de veces que deba repetirse, el cual no podrá bajar de tres, procederá el tribunal con conocimiento de causa.

Cuando la notificación hecha por este medio sea la primera de una gestión judicial, será necesario, además, para su validez, que se inserte el aviso en los números del "Diario Oficial"

correspondientes a los días primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las fechas indicadas.

f) *Notificación tácita*: Es aquella que se produce aunque no se haya verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal, se tendrá por notificada una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquiera gestión que suponga conocimiento de dicha resolución, sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la notificación.

V. Nulidad de la notificación. Aquella parte que solicitó la nulidad de una notificación, por el solo ministerio de la ley, se tendrá por notificada de la resolución cuya notificación fue declarada nula, desde que se le notifique la sentencia que declara tal nulidad. En caso que la nulidad de la notificación haya sido declarada por un tribunal superior, esta notificación se tendrá por efectuada al notificársele el "cúmplase" de dicha resolución.

5. RESOLUCIONES JUDICIALES

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 158 del código de procedimiento civil, las resoluciones judiciales se clasifican en:

a) *Sentencia Definitiva*: es aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

Estas a su vez es posible clasificarlas en sentencia ejecutoriada, que causa ejecutoria y sentencia de término. Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.

Las resoluciones judiciales que causan ejecutoria son, en cambio, las que pueden cumplirse no obstante existir recursos pendientes deducidos en su contra.

Por su parte, sentencia de término es aquella que pone fin a la última instancia del pleito.

b) *Sentencia Interlocutoria*: Es aquella que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes, a favor de las partes (sentencia interlocutoria de primera clase o primer grado), o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria (sentencia interlocutoria de segunda clase o segundo grado).

c) *Auto*: es la resolución que recae en un incidente, sin establecer derechos permanentes en favor de las partes.

d) *Decreto, Providencia o Proveído*: Es aquel que sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso.

De acuerdo a lo preceptuado en los artículos 61 y 169 del código de procedimiento civil, toda resolución judicial debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Expresar en letras el lugar y fecha en que se expide
- Llevar al pie de firma del juez o jueces que la dictaron o intervinieron en el acuerdo.
- Llevar al pie la firma del secretario, autorizándolas.

Fuera de los requisitos generales, los decretos deben indicar el trámite que el tribunal ordena para dar curso progresivo a los autos. Tratándose de los autos y las sentencias interlocutorias deben pronunciarse sobre las costas, y en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, además de la decisión del asunto controvertido, consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo y la enunciación de las leyes pertinentes.

Respecto de las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, deben contener aquello que dispone el artículo 170 del código de procedimiento civil (CPC):

1° La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio;

2° La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos;

3° Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el reo;

4° Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia;

5° La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y

6° La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciación precedente.

Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias mencionadas en los números 1°, 2° y 3° y bastará referirse a ella.

En aquellos casos en que faltaren los requisitos de forma en las resoluciones judiciales, se debe distinguir la naturaleza jurídica que reviste la resolución en que se incurrió el vicio:

- Si se trata de un *decreto o auto*, debe pedirse al tribunal que dicto dicha resolución, que subsane el vicio mediante la interposición de un recurso de reposición (artículo 181 CPC)
- Si se trata de una *sentencia interlocutoria*, se podrá pedir que se subsane el vicio mediante

la interposición de un recurso de apelación.

- Si se trata de una *sentencia definitiva*, se podrá pedir la anulación de la sentencia mediante la interposición del recurso de casación en la forma (artículo 768 N°5 en relación a artículo 170 CPC).

6. INCIDENTES

Son aquellas cuestiones accesorias de un juicio que requieren pronunciamiento especial del tribunal con o sin audiencia de las partes.

I. Clasificación. En virtud de lo establecido en el CPC se pueden distinguir los incidentes ordinarios-especiales, aquellos de previo y especial pronunciamiento – incidentes de no previo y especial pronunciamiento, y aquellos que deben o no tramitarse.

Tratándose de los incidentes ordinarios, son aquellos cuya tramitación está establecida en el Título IX del Libro I del CPC. Los incidentes especiales se encuentran reglados en el CPC y son:

- Acumulación de autos
- Las cuestiones de competencia
- Implicancias y recusaciones
- Privilegio de Pobreza
- Costas
- Desistimiento de la demanda
- Abandono del procedimiento
- Multas

II. Tramitación.

- La regla general indica que deben promoverse antes de realizar cualquier gestión principal del juicio si nace producto de un hecho anterior o coexistente a su inicio, o tan pronto como tenga conocimiento la parte que lo promueve, si el hecho se produce durante el juicio.

- Conforme lo establecido en los artículos 87 y 89 del CPC se debe revisar si es conexo, es decir si tiene relación directa con el asunto que es materia del juicio, si se ha formulado en tiempo oportuno, si es o no de previo y especial pronunciamiento y si se ha promovido por alguna de las partes que estuviera obligada a consignar.

- El tribunal provee el incidente, concediendo un plazo de 3 días a la parte contraria (“traslado”)

- La parte debe contestar exponiendo al tribunal aquellos que en el derecho y en los hechos crea conveniente conforme a su posición.

- Vencido el plazo de tres días, el tribunal lo puede fallar o recibir el incidente a prueba.

- Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de ocho días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos, si hay lugar a ellas.

- Dentro de los dos primeros días del término probatorio deberá acompañar cada parte una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina.

- Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, podrá el tribunal, por motivos fundados, ampliar una sola vez el término por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso del plazo total de treinta días, contados desde que se recibió el incidente a prueba.

- Las resoluciones que se pronuncien en los casos anteriores son inapelables.

- Vencido el término de prueba, háyanla o no rendido las partes, y aún cuando éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o, a más tardar, dentro de tercero día, la cuestión que haya dado origen al incidente.

- La resolución que falla un incidente puede ser un auto o una sentencia interlocutoria y por tanto, los recursos dependerán de la naturaleza jurídica de que se trata.

La parte que haya promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, no podrá promover ningún otro sin que previamente deposite en la cuenta corriente del tribunal la cantidad que éste fije. El tribunal de oficio y en la resolución que deseche el segundo incidente determinará el monto del depósito.

7. MEDIDAS PREJUDICIALES

Aquellos actos procesales que pueden solicitarse antes de formalizar el juicio, con la finalidad de preparar éste, o de un obtener un resultado eficaz.

Los objetivos de este tipo de medidas son preparar el juicio, sea por la obtención de datos o antecedentes, la realización de pruebas que pueden desaparecer o la práctica de medidas que aseguren el resultado del juicio.

En virtud de lo anterior, es posible identificarlas –y enumerarlas-, en 3 categorías:

A) Preparatorias (*artículo 273 CPC*)

a) Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a la capacidad para comparecer en juicio (N°1)
b) Exhibición de la cosa litigiosa (N°2), de sentencias, testamentos, inventarios, instrumentos públicos y privados (N°3)
c) Reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado

B) Probatorias.

a) Inspección personal del tribunal
b) Informe de peritos
c) Certificados de un ministro de fe; en estos casos anteriores, la medida se debe fundamentar en que exista un peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer.
d) Absolución de posiciones
e) Prueba de testigos; en estos dos últimos casos, las medidas se solicitan si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, o que por razón de impedimentos graves no pueda rendirse oportunamente su testimonio.

C) Precautorias (*artículo 290 y siguientes CPC*)

Son aquellas medidas que tienen por finalidad asegurar los resultados de la acción, de modo que cuando se dicte sentencia existan bienes sobre los cuales ejecutarla, o que la cosa en dispute se encuentre a disposición de la parte vencedora del juicio.

a) Secuestro de la cosa que es objeto de la demanda
b) Nombramiento de uno o más interventores
c) Retención de bienes determinados
d) Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

I. Requisitos

Se deben presentar por escrito y por tanto, deben cumplir con todos los requisitos formales por ello, en particular de las primeras presentaciones. Asimismo, deberá el que las solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos.

Tratándose de las medidas precautorias, sólo el demandante puede solicitarlas, se pueden pedir como prejudiciales o dentro del juicio en cualquier estado antes de que se notifique la demanda hasta después de ser citadas las partes a oír sentencia. En este caso, el peligro de daño jurídico por retardo de una providencia jurisdiccional definitiva, no sólo es fundamento sino también su requisito para solicitarla.

Las medidas precautorias se deben limitar a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio; y para decretarlas deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. El tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, puede exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen.

II. Tramitación

- Pueden decretarse sin audiencia de la persona contra quien se piden, salvo los casos en que expresamente se exige su intervención.

- Todas estas medidas son esencialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes.

- El incidente a que den lugar las medidas se tramitará en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada.

- Las medidas pueden llevarse a efecto aún antes de notificarse a la persona contra quien se dictan, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene.

- Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El tribunal podrá ampliar este plazo por motivos fundados.

8. JUICIO ORDINARIO CIVIL DE MAYOR CUANTÍA

El Juicio Ordinario Civil de Mayor Cuantía, se encuentra reglamentado en el Libro II del CPC (artículos 253 a 433).

Este Juicio se desarrolla en una serie de etapas en las cuales se puede distinguir las siguientes:

I. Período de discusión, el que está compuesto por los siguientes escritos y actuaciones: demanda, contestación de la demanda, réplica y dúplica.

II. Período de prueba

III. Período de Discusión sobre la prueba

IV. Período de Fallo

V. Período de Ejecución del Fallo.

El juicio ordinario se puede iniciar, sea por demanda o por medidas prejudiciales, ya revisadas.

I. Período de Discusión

1. Demanda. Debe reunir los requisitos comunes a todo escritos, ya revisados, y los requisitos que determina el artículo 254 del CPC:

1° La designación del tribunal ante quien se entabla;

2° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;

3° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;

4° La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y

5° La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

Cabe señalar que el juez puede de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números expresando el defecto de que adolece.

Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste. Sin perjuicio de ello, notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes. Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda.

Desde el momento en que el demandado es notificado en forma legal de la resolución recaída en la demanda, se produce su emplazamiento, cuyo efecto principal es trabar la litis o juicio.

El *emplazamiento* está constituido por la notificación legal de la demanda y el término de emplazamiento. Sobre la notificación, nos remitimos a lo ya revisado a propósito de las notificaciones. El término de emplazamiento es aquel plazo que tiene el demandado para contestar a la demanda una vez que ésta ha sido legalmente notificada. En relación a su duración se debe distinguir:

a) 15 días, cuando el demandado es notificado en el lugar del juicio

b) 18 días si el demandado se encuentra en el lugar del juicio, pero fuera de los límites urbanos de la comuna que sirve de asiento del tribunal, es decir, se produce un aumento de 3 días al plazo de la letra a),

c) 18 días más el aumento, en caso que el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República. El aumento se calcula con la tabla de emplazamiento que dicta la Excma. Corte Suprema.

Si los demandados son varios, sea que obren separada o conjuntamente, el término para contestar la demanda correrá para todos a la vez, y se contará hasta que expire el último término parcial que corresponda a los notificados. En los casos en que proceda la pluralidad de demandantes, el plazo para contestar la demanda, determinado según lo señalado, se aumentará en un día por cada tres demandantes sobre diez que existan en el proceso. Con todo, este plazo adicional no podrá exceder de treinta días.

2. Contestación del demandado. Frente a la demanda el demandado puede aceptar llanamente las peticiones del demandante, o no contradecir en su escritos no contradice de manera substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, en cuyo caso, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacuado el traslado de la réplica. Si por el contrario, el demandado no se defiende, el actor deberá acreditar los hechos que sirven de fundamento a su demanda. Dicha actitud, puede derivar posteriormente que el juicio se siga en su rebeldía.

Además, el demandado puede defenderse. En este caso, la defensa se manifestará oponiendo excepciones dilatorias o contestando derechamente la demanda, a través de la oposición de excepciones perentorias, alegaciones, defensas e incluso presentando una demanda reconvencional al actor.

Sólo son admisibles como *excepciones dilatorias*, aquellas señaladas en el artículo 303 del CPC:
1a. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda;
2a. La falta de capacidad del demandante, o de personería o representación legal del que comparece en su nombre;

3a. La litis-pendencia (existencia de un juicio pendiente entre las mismas partes, ante el mismo o distintos tribunal, sobre la misma cosa o causa de pedir);
4a. La ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda;
5a. El beneficio de excusión (Fiador solicita que se persiga en primer lugar la deuda en los bienes del deudor principal); y
6a. En general las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida.

Las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. Se les da una tramitación incidental, en el cuaderno principal, ya que son de previo y especial pronunciamiento. La resolución que las deseche será apelable sólo en el efecto devolutivo.

Desechadas las excepciones dilatorias o subsanadas por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá diez días el demandado para contestarla, cualquiera que sea el lugar en donde le haya sido notificada.

Por otra parte, el demandado puede oponer *excepciones perentorias* que van dirigidas a enervar la acción deducida, y son la prescripción, cosa juzgada, transacción y la excepción de pago efectivo, cuando ésta se funde en un antecedente escrito. Se formulan en la contestación de la demanda, si ocurre después de recibida la causa a prueba, se tramitan como incidentes.

La contestación a la demanda debe contener:

1° La designación del tribunal ante quien se presente;
2° El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
3° Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan; y
4° La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

3. Réplica y dúplica. De la contestación se comunicará traslado al actor por el término de seis días, y de la réplica al demandado por igual término.

En los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito.

4. Reconvención. En caso que el demandado demande a su vez al demandante se genera la reconvención, y deberá hacerlo en el escrito de contestación sujetándose a las disposiciones aplicables a la demanda ya señaladas. Se considera, para este efecto, como demandada la parte contra quien se deduzca la reconvención.

La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal.

5. Conciliación. Una vez agotados los trámites de discusión, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo. Para tales efectos, las citará a una audiencia para un día no anterior al quinto ni posterior al decimoquinto contado desde la fecha de notificación.

II. Período de Prueba

Concluidos los trámites que deben preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado o en su rebeldía, el tribunal examinará por sí mismo los autos y si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho substancial y pertinente en el juicio, recibirá la causa a prueba y fijará en la misma resolución los hechos substanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer.

Sólo podrán fijarse como puntos de pruebas los hechos substanciales controvertidos en los escritos anteriores a la resolución que ordena recibirla.

Las partes podrán pedir reposición, dentro de tercero día, de la resolución a que se refiere el artículo anterior. En consecuencia, podrán solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos fijados, que se eliminen algunos o que se agreguen otros.

El tribunal se pronunciará de plano sobre la reposición o la tramitará como incidente. La apelación sólo podrá interponerse en el carácter de subsidiaria de la reposición pedida y para el caso de que ésta no sea acogida. La apelación se concederá sólo en el efecto devolutivo.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación por el estado de la resolución que se pronuncie sobre la última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de testigos, enumerados y especificados con claridad y precisión. Deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión del nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio. La indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado, para establecer la identificación del testigo.

1. Término Probatorio. Todo término probatorio es común para las partes y dentro de él deberán solicitar toda diligencia de prueba que no hubieren pedido con anterioridad a su iniciación.

Para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el término de veinte días. Podrá, sin embargo, reducirse este término por acuerdo unánime de las partes.

El aumento extraordinario para rendir prueba dentro de la República se concederá siempre que se solicite, salvo que haya justo motivo para creer que se pide maliciosamente con el solo propósito de demorar el curso del juicio.

El aumento extraordinario para rendir prueba deberá solicitarse antes de vencido el término ordinario, determinando el lugar en que dicha prueba debe rendirse. Todo aumento del término ordinario continuará corriendo después de éste sin interrupción y sólo durará para cada localidad el número de días fijado en la tabla respectiva.

El término de prueba no se suspenderá en caso alguno, salvo que las partes lo pidan. Los incidentes que se formulen durante dicho término o que se relacionen con la prueba, se tramitarán en cuaderno separado.

1. Término Probatorio. Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son:

- Instrumentos;
- Testigos;
- Confesión de parte;
- Inspección personal del tribunal;
- Informes de peritos; y
- Presunciones.

Cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 428 del CPC, entre dos o más pruebas contradictorias, y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme con la verdad.

A. Instrumentos.

Instrumento es todo aquel documento que da cuenta de un hecho, y pueden públicos y privados. Instrumento público es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario., y el instrumento privado en cambio, es aquel que no cumple con tales requisitos.

La prueba instrumental puede se producida por las partes o el tribunal, en este último caso, sólo como medida para mejor resolver.

Para producir la prueba instrumental ante el tribunal se puede realizar en forma voluntaria o exhibir a petición de la otra parte. Para que esto último sea exigible, los instrumentos deben ser públicos y no deben revestir el carácter de secretos o confidenciales.

Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia.

1. *Instrumentos Públicos*. Se acompañan "con citación". Para este efecto y como dispone el artículo 342 del CPC, son considerados como instrumentos públicos en juicio, siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter:

a) Los documentos originales;
b) Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona, o, a lo menos, respecto de aquella contra quien se hacen valer;
c) Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria dentro de los tres días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas;
d) Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria; y
e) Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacados de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior.
f) Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.

El instrumento público hace plena fe entre las partes del hecho de haberse otorgado, y no sólo de ello, sino que al hecho de haberse otorgado realmente por las personas y de la manera que en el instrumento se expresa. Además hace plena entre las partes sobre su fecha. Respecto de terceros tiene pleno valor probatorio respecto de terceros en cuanto al hecho de haberse otorgado y en cuanto a su fecha, a igual que entre las partes. En cuanto a su contenido hace plena fe, tanto entre las partes como frente a terceros.

La impugnación del instrumento público puede ser realizada por vía principal, a través de una acción o vía incidental, dentro del plazo de citación y mismo juicio donde se acompaña dicho documento.

2. *Instrumentos Privados*. Para estos efectos se debe distinguir si emana de un tercero o de las partes. Si es de un tercero, se le debe citar como testigo para que declare sobre él. Si es de las partes, para que se tenga por reconocido debe encontrarse en una de las situaciones escritas por el artículo 346 del CPC:

a) Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer;
b) Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso;
c) Cuando, puestos en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo; y
d) Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial.

En virtud de lo anterior, si el instrumento se tiene por reconocido tiene respecto de los que lo otorgan o de los que reputan haberlo otorgado y de los sucesores el mismo valor probatorio

del instrumento público.

B. Testigos

Es aquella prueba que se refiere a la declaración que hacen personas ajenas en el pleito, las cuales reúnen las condiciones exigidas por la ley y que deponen en la forma que ellas establece, acerca de los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos en el juicio.

Los testigos deben ser capaces. La ley lo establece claramente al señalar que es hábil para declarar en juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. Esta inhabilidad puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando afecta a toda persona que se encuentre en determinadas circunstancias, y están descritas en el artículos 357 del CPC, sea por falta de capacidad (N°1 a 5) o falta de probidad (N°6 al 9).

1° Los menores de catorce años. Podrán, sin embargo, aceptarse las declaraciones sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial, cuando tengan discernimiento suficiente;
2° Los que se hallen en interdicción por causa de demencia;
3° Los que al tiempo de declarar, o al de verificarse los hechos sobre que declaran, se hallen privados de la razón, por ebriedad u otra causa;
4° Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse éstos;
5° Los sordos o sordo-mudos que no puedan darse a entender claramente;
6° Los que en el mismo juicio hayan sido cohechados, o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente;
7° Los vagos sin ocupación u oficio conocido;
8° Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito; y
9° Los que hagan profesión de testificar en juicio.

En cambio las inhabilidades relativas, afectan a ciertas personas en casos determinados, como lo es la falta de imparcialidad para apreciar los hechos sobre los cuales declara (artículo 358 CPC).

1° El cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos;
2° Los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos, cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración;
3° Los pupilos por sus guardadores y viceversa;
4° Los criados domésticos o dependientes de la parte que los presente. Se entenderá por dependiente, para estos efectos el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo, aunque no viva en su casa;
5° Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio;
6° Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto; y
7° Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias.

Las inhabilidades relativas mencionadas no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas, presente como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas. Las *tachas* son el medio que la ley concede a las partes, para hacer efectivas las inhabilidades que puedan afectar a un testigo, las cuales deben ser opuestas antes de que los testigos presten su declaración, y si el tribunal lo estima necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba.

I. Admisibilidad de la prueba de testigos. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito.

II. Obligaciones de los testigos. Concurrir a la audiencia que el tribunal fije para recibir la prueba

testimonial, declarar en la misma audiencia en la forma establecida por la ley y decir verdad acerca de lo que se le pregunte.

No se encuentran obligados a declarar:
1° Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas, sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio;
2° Las personas expresadas en los números 1°, 2° y 3° del artículo 358; y
3° Los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del testigo o de las personas mencionadas en el número anterior, o que importen un delito de que pueda ser criminalmente responsable el declarante o cualquiera de las personas referidas.

Por otra parte, existen personas que no están obligadas a comparecer pero que sí están obligadas a declarar, las cuales se refieren principalmente en base a su investidura o cargo, y se encuentra señaladas en el artículo 361 del CPC.

III. Forma de rendir la prueba. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, la parte que desee rendir prueba testimonial, deberá presentar una minuta de puntos de prueba y una nómina de los testigos de que piensa valerse.

Todo testigo debe prestar juramento de decir verdad de aquello que se le preguntare y declare, se principia por los testigos del demandante. Y cada pregunta se le preguntará al tenor de los puntos de prueba, pudiendo la contraparte formularle contrainterrogaciones.

IV. Valor probatorio. Los testigos e oídas únicamente podrán estimarse como base de una presunción judicial.

Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata.

Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las siguientes reglas establecidas en el artículo 384 del CPC:
1a. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado en conformidad a esas reglas;
2a. La de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, podrá constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba de contrario;
3a. Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos, o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones con otras pruebas de proceso;
4a. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número;
5a. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no probado el hecho; y
6a. Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes.

C. Confesión de parte

Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada que sea, la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio, cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como medida para mejor resolver.

Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta antes

de la vista de la causa en segunda. Este derecho sólo lo podrán ejercer las partes hasta por dos veces en primera instancia y una vez en segunda; pero, si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrá exigirse una vez más.

Esta prueba se realiza al tenor de un "*pliego de posiciones*" (lista de preguntas) que presenta la parte que solicita la declaración. El litigante está obligado comparecer, para lo cual se le cita una primera vez, si el litigante no comparece al segundo llamado (citación), o si, compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración.

En relación con el valor probatorio, la confesión sobre hechos personales –sea provocada, espontánea o tácita-, produce plena prueba en contra del que confiesa. Si los hechos confesados no son personales del confesante o de la persona a quien representa, producirá también prueba la confesión, pero podría destruirse con otro medio probatorio.

D. Inspección personal del tribunal

Es el acto por el cual el juez se traslada al lugar donde se refiere la controversia o se encuentra la cosa que la motiva, para obtener mediante el examen personal, elementos de convicción para su fallo.

La parte que haya solicitado la inspección depositará antes de proceder a ella, en manos del secretario del tribunal, la suma que éste estime necesaria para costear los gastos que se causen. Cuando la inspección sea decretada de oficio u ordenada por la ley, el depósito se hará por mitad entre demandantes y demandados.
La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación.

E. Informes de peritos.

Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales.

Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad, aptitudes o títulos que deban tener y el punto o puntos materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguna de las dos primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte.

Los incidentes a que dé lugar el nombramiento de los peritos y el desempeño de sus funciones se tramitarán en ramo separado.
Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica.

F. Presunciones.

Las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por lo establecido en el Código Civil (artículo 47). Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes.

Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.

Sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden de tribunal competente, salvo prueba en contrario. Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en

otro juicio entre las mismas partes.

III. Período de Discusión sobre la prueba

Vencido el término de prueba, y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.

No será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal, o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa.

Vencido el plazo de 10 días señalado, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género.

IV. Período de Fallo

En relación con la sentencia definitiva, nos remitiremos a propósito de lo señalado en el N°5 de este capítulo.

V. Período de Ejecución del Fallo.

De acuerdo con el artículo 231 del C.PC. la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las hayan pronunciado en primera o única instancia, y se procederá a ella una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoria conforme a la ley.

Para obtener la ejecución o cumplimiento de los fallos emanados de los tribunales chilenos, es posible distinguir los siguientes procedimientos:

1. *Procedimiento incidental*. Se aplica cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide.

Esta resolución se notificará por cédula al apoderado de la parte. El ministro de fe que practique la notificación deberá enviar la carta certificada tanto al apoderado como a la parte. A esta última, la carta deberá remitírsele al domicilio en que se le haya notificado la demanda.

En caso que el cumplimiento del fallo se pida contra un tercero, éste deberá ser notificado personalmente. El plazo de un año se contará, en las sentencias que ordenen prestaciones periódicas, desde que se haga exigible cada prestación o la última de las que se cobren.

La oposición se tramita en forma incidental.

2. *Procedimiento ejecutivo*. Las sentencias que ordenen prestaciones de dar, hacer o no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de un año, concedido en el artículo 233, se sujetarán a los trámites del juicio ejecutivo. Se aplicará también este procedimiento cuando se solicite el cumplimiento del fallo ante otro tribunal distinto de aquel dicto la sentencia.

En los juicios a que dé lugar la ejecución de las resoluciones a que se refiere este artículo, no se admitirá ninguna excepción que haya podido oponerse en el juicio anterior.

3. *Procedimientos especiales*. Se refiere a aquello contenidos en normas especiales como el juicio de hacienda, o algunos juicio derivados del arrendamiento.

4. *Procedimientos señalados por el juez de la causa*. Cuando se trate del cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los casos anteriores, corresponderá al juez de la causa dictar las medidas conducentes a dicho cumplimiento, pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio.

9. RECURSOS PROCESALES

9.1 Recurso de Aclaración, rectificación y enmienda.

Es aquel recurso que la ley concede a la partes para que el mismo tribunal que dictó una resolución aclare los puntos dudosos u obscuros de ella, salve las omisiones, rectifique los errores de copia, referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia.

I. Resoluciones contra las cuales procede. Sentencias definitivas e interlocutorias

II. Procedencia.
- A solicitud de parte: no tiene plazo de interposición, y no obstante el ejercicio de otros recursos.
- De Oficio: dentro de los 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia.

III. Efectos. Si el tribunal lo estime procedente puede suspender la tramitación de juicio (sentencia interlocutoria) o la ejecución de la sentencia (sentencia definitiva)

III. Tramitación. Se interpone ante el mimo tribunal, y éste puede pronunciarse de plano o después de oír a la otra parte, dándole en este último caso, tramitación incidental

9. 2. Recurso de Reposición.

Es aquel recurso ordinario que tiene por objeto obtener del tribunal que dictó un auto o decreto, que lo modifique o deje sin efecto.

I. Resoluciones contra las cuales procede. Autos o decretos. Excepcionalmente procede en contra de sentencias interlocutorias, debiendo interponerse dentro del plazo de 3 días:
- Aquella que recibe la causa a prueba
- Aquella que declara desierta la apelación
- Aquella que declara prescrita la apelación

II. Procedencia.

- Reposición extraordinaria: se puede interponer en cualquier tiempo siempre que se hagan valer nuevos antecedentes, que no se tenía conocimiento al momento de dictarse la resolución.
- Reposición ordinaria: dentro de los 5 días siguientes notificado el auto o decreto, sin acompañar nuevos antecedentes.

III. Efectos. Los efectos del auto o decreto quedan suspendidos de hecho hasta que el tribunal

falle el recurso. Cabe tener presente que no se suspende el plazo para la interposición del recurso de apelación.

III. Tramitación.

- Se interpone ante el mismo tribunal, dentro del plazo de 5 días.

- El tribunal puede pronunciarse de plano o después de oír a la otra parte, dándole tramitación incidental, en este último caso respecto de la resolución que recibe la causa a prueba.

- La resolución que niega lugar al recurso es inapelable sin perjuicio de la apelación al fallo reclamado. Si es acogido, el auto o decreto impugnado es modificado o invalidado.

9.3. Recurso de Apelación

Es aquel recurso ordinario que tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende con arreglo a derecho, la resolución del inferior

I. Resoluciones contra las cuales procede. Son apelables todas las sentencias definitivas e interlocutorias de primera instancia, salvo los casos en que la ley deniega expresamente este recurso, atendida la naturaleza o la cuantía del negocio.

Los autos o decretos por regla general no son apelables salvo aquellos que alteran la substanciación regular del juicio o cuando ordenan trámites que no están expresamente señalados por la ley.

II. Plazo. La apelación debe interponerse en el término fatal de 5 días contados desde la notificación de la parte que entable el recurso; este plazo se aumenta a 10 días tratándose de sentencias definitivas.

Reposición extraordinaria: se puede interponer en cualquier tiempo siempre que se hagan valer nuevos antecedentes, que no se tenía conocimiento al momento de dictarse la resolución.

- Reposición ordinaria: dentro de los 5 días siguientes notificado el auto o decreto, sin acompañar nuevos antecedentes.

III. Efectos.

- *Efecto suspensivo*: hace perder al tribunal de primera instancia su competencia para seguir conociendo del asunto, paralizándose la tramitación o cumplimiento del fallo. Toda la competencia pasa, sin restricciones, al tribunal superior.

- *Efecto devolutivo*: concede competencia al tribunal superior, para que conozca del recurso, y enmiende o modifique, con arreglo a derecho, la resolución pronunciada por el tribunal inferior.

Cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar sus efectos, se entenderá que comprende el devolutivo y el suspensivo. Sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas en la ley, se concede apelación sólo en el efecto devolutivo:
1° De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios ejecutivos y sumarios;
2° De los autos, decretos y sentencias interlocutorias;
3° De las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme, definitiva o interlocutoria;

III. Tramitación.

- El tribunal de primera instancia –que dictó la resolución apelada-, deberá examinar si la resolución impugnada es apelable, si se interpuso el recurso en tiempo, si está fundado y

si se han hecho peticiones concretas en él. En caso de concurrir esas condiciones, concederá el recurso según el efecto que corresponda.

- La resolución que conceda una apelación sólo en el efecto devolutivo deberá determinar las piezas del expediente que, además de la resolución apelada, deban compulsarse o fotocopiarse para continuar conociendo del proceso, si se trata de sentencia definitiva, o que deban enviarse al tribunal superior para la resolución del recurso, en los demás casos.

El apelante, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de esta resolución, deberá depositar en la secretaría del tribunal la cantidad de dinero que el secretario estime necesaria para cubrir el valor de las fotocopias o de las compulsas respectivas. El secretario deberá dejar constancia de esta circunstancia en el proceso, señalando la fecha y el monto del depósito.

Se remitirán compulsas sólo en caso que exista imposibilidad para sacar fotocopias en el lugar de asiento del tribunal, lo que también certificará el secretario. Si el apelante no da cumplimiento a esta obligación, se le tendrá por desistido del recurso, sin más trámite.

- La remisión del proceso se hará por el tribunal inferior en el día siguiente al de la última notificación. En el caso del artículo anterior, podrá ampliarse este plazo por todos los días que, atendida la extensión de las copias que hayan de sacarse, estime necesario dicho tribunal.

- Las partes tendrán el plazo de cinco días para comparecer ante el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto, contado este plazo desde que se reciban los autos en la secretaría del tribunal de segunda instancia

- Si no comparece el apelado, se seguirá el recurso de su rebeldía por el solo ministerio de la ley y no será necesario notificarle las resoluciones que se dicten, las cuales producirán sus efectos respecto del apelado rebelde desde que se pronuncien.

- ***Recurso de hecho***: Si el tribunal inferior deniega un recurso de apelación que ha debido concederse, la parte agraviada podrá ocurrir al superior respectivo, dentro de 5 días, contado desde la notificación de la negativa, para que declare admisible dicho recurso. El tribunal superior pedirá al inferior informe sobre el asunto en que haya recaído la negativa, y con el mérito de lo informado resolverá si es o no admisible el recurso.

- Elevado un proceso en apelación, el tribunal superior examinará en cuenta si el recurso es admisible y si ha sido interpuesto dentro del término legal. Si encuentra mérito el tribunal para considerar inadmisible o extemporáneo el recurso, lo declarará sin lugar desde luego o mandará traer los autos en relación sobre este punto.

- El apelado puede adherirse a la apelación, esto es, pedir la reforma de la sentencia apelada en la parte en que la estime gravosa el apelado. La adhesión a la apelación puede efectuarse en primera instancia, antes de elevarse los autos al superior; y en segunda, dentro de 5 días ingresado los autos a la Corte.

- La vista de la causa se inicia con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubieren anunciado para alegar. No se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez comenzada la relación. Los Ministros podrán, durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. Concluida la relación, se procederá a escuchar, en audiencia pública, los alegatos de los abogados -30 minutos-, que se hubieren anunciado. Alegará primero el abogado del apelante y en seguida el del apelado.

- Vista la causa, queda cerrado el debate y el juicio en estado de dictarse resolución. El tribunal en todo caso, podrá dictar medidas para mejor resolver la causa, como asimismo pedir informes en derecho, a petición de las partes.

9. 4. Recurso de Casación en la forma

Es aquel recurso que la ley concede a las partes para obtener la invalidación de una sentencia que ha sido dictada con infracción a los requisitos legales, o en un proceso que no se ha ajustado a las formas esenciales del procedimiento.

I. Resoluciones contra las cuales procede.

- Sentencias definitivas
- Sentencias Interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación.
- Sentencias Interlocutorias que en segunda instancia se dictan sin previo emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar día para la vista de la causa.

II. Causales. El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes:

1a. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contravención a lo dispuesto por la ley;

2a. En haber sido pronunciada por un juez, o con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación esté pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

3a. En haber sido acordada en los tribunales colegiados por menor número de votos o pronunciadas menor número de jueces que el requerido por la ley o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, y viceversa;

4a. En haber sido dada *ultra petita*, esto es, otorgando más de lo pedido por las partes, o extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de la facultad que éste tenga para fallar de oficio en los casos determinados por la ley;

5a. En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del CPC (requisitos sentencia);

6a. En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que ésta se haya alegado oportunamente en el juicio;

7a. En contener decisiones contradictorias;

8a. En haber sido dada en apelación legalmente declarada desierta, prescrita o desistida; y

9a. En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad.

Respecto de las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y también en el número 5° cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido.

No obstante lo dispuesto en este artículo, el tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un

perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo.

El tribunal podrá limitarse, asimismo, a ordenar al de la causa que complete la sentencia cuando el vicio en que se funda el recurso sea la falta de pronunciamiento sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer oportunamente en el juicio.

III. Tramitación.

- El recurso debe interponerse por la parte agraviada ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia que se trata de invalidar y para ante aquel a quien corresponde conocer de él conforme a la ley.

- Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley.

- Es igualmente innecesario para interponer este recurso contra la sentencia de segunda instancia por las causales cuarta, sexta y séptima contra la sentencia de segunda instancia por las causales cuarta, sexta y séptima, que se haya reclamado contra la sentencia de primera instancia, aun cuando hayan afectado también a ésta los vicios que lo motivan.

- El recurso de casación deberá interponerse dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre. En caso que se deduzca recurso de casación de forma y de fondo en contra de una misma resolución, ambos recursos deberán interponerse simultáneamente y en un mismo escrito.

- El recurso de casación en la forma contra sentencia de primera instancia deberá interponerse dentro del plazo concedido para deducir el recurso de apelación, y si también se deduce este último recurso, conjuntamente con él.

- Los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán alegar.

- Si el defecto que se advierte es la omisión del fallo sobre alguna acción o excepción que se haya hecho valer en el juicio, el tribunal superior podrá limitarse a ordenar al de la causa que complete la sentencia, dictando resolución sobre el punto omitido, y entre tanto, suspenderá el fallo del recurso.

- Presentado el recurso, el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo y si ha sido patrocinado por abogado habilitado. En el caso que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el referido examen se efectuará en cuenta.

- Si el recurso reúne estos requisitos, y ordenará elevar los autos originales al tribunal superior para que conozca del recurso y devolver las fotocopias o compulsas respectivas al tribunal que deba conocer del cumplimiento del fallo. Se aplicará al recurrente lo establecido respecto del apelante en este caso. Se omitirá lo anterior cuando contra la misma sentencia se hubiese interpuesto y concedido apelación en ambos efectos. Si no cumple estos requisitos se declarará inadmisible. En contra del fallo que se dicte, sólo podrá interponerse el recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse en el plazo de tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable.

- Elevado un proceso en casación de forma, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos ya revisados. Si el tribunal encuentra mérito para considerarlo inadmisible, lo declarará sin lugar desde luego, por resolución fundada. En caso de no declarar inadmisible desde luego el recurso, ordenará traer los autos en relación, sin más trámite. Asimismo, podrá decretar autos en relación, no obstante haber declarado la inadmisibilidad del recurso, cuando estime posible una casación de oficio. La resolución por la que el tribunal de oficio declare la inadmisibilidad del recurso, sólo podrá ser objeto del recurso de reposición, el que deberá ser fundado e interponerse dentro de tercero día de notificada la resolución.

- En la vista de la causa se observarán las reglas establecidas para las apelaciones.

- Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectado por éste.

- En los casos de casación en la forma, la misma sentencia que declara la casación determinará el estado en que queda el proceso, el cual se remitirá para su conocimiento al tribunal correspondiente. Este tribunal es aquel a quien tocaría conocer del negocio en caso de recusación del juez o jueces que pronunciaron la sentencia casada.
- Si el vicio que diere lugar a la invalidación de la sentencia fuere alguno de los contemplados en las causales 4a, 5a, 6a y 7a, deberá el mismo tribunal, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la ley.

9. 5. Recurso de Casación en el fondo

Es aquel recurso que tiene por objeto invalidar determinadas sentencias cuando se han pronunciado con infracción de ley, influyendo dicha infracción substancialmente en lo dispositivo del fallo.

I. Resoluciones contra las cuales procede. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

II. Causales. El recurso de casación en el fondo ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes:

a) Que se haya producido al dictar sentencia una infracción de ley
b) Que esta infracción haya influido substancialmente en la parte dispositiva del fallo.

III. Tramitación.

- El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá:
  1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y

2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

- El recurso debe ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número.
- La regla general es que se aplican a este recurso las normas ya indicadas a propósito del recurso de casación en la forma, salvo y principalmente, en las siguientes diferencias:

- Interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto por el pleno del tribunal. La petición sólo podrá fundarse en el hecho que la Corte Suprema, en fallos diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso.

- Elevado un proceso en casación de fondo, el tribunal examinará en cuenta si la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley y si éste reúne los requisitos generales. La misma sala, aun cuando se reúnan los requisitos, podrá rechazarlo de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento.

- Esta resolución deberá ser, a lo menos, someramente fundada y será susceptible del recurso de reposición. En el mismo acto el tribunal deberá pronunciarse sobre la petición que haya formulado el recurrente, en cuanto a que el recurso sea visto por el pleno de la Corte Suprema. La resolución que deniegue esta petición también será susceptible del recurso de reposición. Es aplicable al recurso de casación en el fondo lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 781.

- Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectado por éste.

- En los casos en que desechare el recurso de casación en el fondo por defectos en su formalización, podrá invalidar de oficio la sentencia recurrida, si se hubiere dictado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. La Corte deberá hacer constar en el fallo de casación esta circunstancia y los motivos que la determinan, y dictará sentencia de reemplazo con arreglo a lo que dispone el inciso precedente.

10. JUICIO EJECUTIVO

Es aquel procedimiento especial contencioso que tiene por objeto obtener el cumplimiento de una sentencia definitiva o interlocutoria firme o aquello establecido en un título que la ley da fuerza ejecutiva.

I. Reglas Aplicables. Al juicio ejecutivo se le aplican las disposiciones especiales de los Títulos I y II del Libro III del CPC, las reglas comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del CPC, y en calidad de supletorias, las normas referidas al procedimiento conforme a lo

preceptuado en el artículo 3° del CPC.

II. Clasificación del Juicio Ejecutivo. Para los efectos de las normas del procedimiento ejecutivo contenidas en el CPC es posible distinguir las *obligaciones de dar*, que son aquellas que consisten en la entrega de una cosa (Título I del Libro III CPC); *obligaciones de hacer*, las que consisten en la prestación de un hecho; y *obligaciones de no hacer*, las que consisten en una abstención (Título II del Libro III CPC).

Desde otra perspectiva, se puede atender a la cuantía del juicio ejecutivo, siendo de mayor cuantía y de mínima cuantía.

III. Juicio Ejecutivo de Obligaciones de Dar. Para que pueda exigirse ejecutivamente el cumplimiento de una obligación de dar, se requiere la concurrencia copulativa de las siguientes condiciones:

- Que la obligación conste en un título ejecutivo
- Que la obligación sea líquida y actualmente exigible
- Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita (3 años)

A. Títulos Ejecutivos (*artículo 434 CPC*).

1° Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria;

2° Copia autorizada de escritura pública

3° Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación;

4° Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o subscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad.

Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el Oficial del Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.

5° Confesión judicial;

6° Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.

Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las

excepciones del juicio; y,

7° Cualquiera otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.

B. Gestiones Preparatoria de la Vía Ejecutiva. Del análisis y estudio de los títulos ejecutivos es posible identificar *títulos perfectos o completos*, que son aquellos que se caracterizan por que desde su otorgamiento se puede iniciar el procedimiento ejecutivo (1°, 2° y 3°). Por otra parte, *títulos imperfectos o incompletos*, son aquellos que requieren de gestiones preparatorias a objeto de perfeccionar o completar el título que servirá de fundamento al juicio ejecutivo posterior.

Las principales gestiones preparatorias consagradas en la legislación nacional son:

- Reconocimiento de firma puesta en instrumento privado
- Notificación Judicial de protesto de letra de cambio, pagaré a la orden o cheque
- Confesión de deuda
- Confrontación de títulos y cupones vigentes, etc.

En este caso de no tener el acreedor título ejecutivo, y quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, puede pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. Si el citado no comparece, o sólo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda.

C. Estructura del Juicio Ejecutivo. Este juicio consta de dos cuadernos o expedientes: principal y de apremio. Excepcionalmente puede existir un tercer cuaderno referido a Tercerías, materia que se analizará en acápite aparte.

C.1. **Cuaderno Principal**

En este expediente constituye el juicio mismo, es decir, la contienda jurídica que las partes someten a decisión jurisdiccional.

a) Demanda Ejecutiva. La demanda debe ir acompañada del título ejecutivo y cumplir con los requisitos del artículo 254 del CPC.

En la parte petitoria se solicitará el despacho de mandamiento de ejecución y embargo en contra del deudor, y que en definitiva se acoja la demanda ordenando se siga adelante la ejecución hasta el total de lo adeudado considerando capital, intereses, reajustes y costas.

En un otrosí de la demanda podrán señalarse los bienes sobre los cuales ha de trabarse el embargo, así como el depositario provisional de los bienes que en definitiva se embarguen.

Presentada la demanda el tribunal examinará el título ejecutivo, a objeto de examinar si la obligación es líquida y actualmente exigible y si la acción no está prescrita. Si se reúne estas condiciones el juez despachará el “mandamiento de ejecución de embargo”, y emplazará al ejecutado a contestar dicha demanda.

b) Excepciones. Las excepciones que puede oponer el ejecutado se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 464 del CPC y pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella.

Estas son:

1a. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda;

2a. La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca en su nombre;

3a. La litis-pendencia ante tribunal competente, siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor, sea por vía de demanda o de reconvención;

4a. La ineptitud de libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254;

5a. El beneficio de excusión o la caducidad de la fianza;

6a. La falsedad del título;

7a. La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado;

8a. El exceso de avalúo en los casos de los incisos 2° y 3° del artículo 438;

9a. El pago de la deuda;

10a. La remisión de la misma;

11a. La concesión de esperas o la prórroga del plazo;

12a. La novación;

13a. La compensación;

14a. La nulidad de la obligación;

15a. La pérdida de la cosa debida, en conformidad a lo dispuesto en el Título XIX, Libro IV del Código Civil;

16a. La transacción;

17a. La prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva; y

18a. La cosa juzgada.

Si el deudor es requerido de pago en el lugar de asiento del tribunal, tendrá el término de cuatro días útiles para oponerse a la ejecución. Este término se ampliará con cuatro días, si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional en que se ha promovido el juicio, pero fuera de la comuna del asiento del tribunal.

Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, la oposición podrá presentarse ante el el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto del que conoce en el juicio o ante este último tribunal. En el primer caso, los plazos serán los mismos que establece el artículo anterior. En el segundo, el ejecutado deberá formular su oposición en el plazo fatal de ocho días, más el aumento del término de emplazamiento en conformidad a la tabla de que trata el artículo 259 del CPC.

Si se verifica el requerimiento fuera del territorio de la República, el término para deducir oposición será el que corresponda según la tabla a que se refiere el artículo 259, como aumento extraordinario del plazo para contestar una demanda.

El término para deducir la oposición comienza a correr desde el día del requerimiento de pago.

c) Respuesta a las excepciones. Del escrito de oposición se comunicará traslado al ejecutante, dándosele copia de él, para que dentro de cuatro días exponga lo que juzgue oportuno.

d) Admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones. Vencido este plazo de 4 días, haya o no hecho observaciones el demandante, se pronunciará el tribunal sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones alegadas. Si las estima inadmisibles, o si no considera necesario que se rinda prueba para resolver, dictará desde luego sentencia definitiva. En caso contrario, recibirá a prueba la causa.

e) Prueba y término probatorio. Cuando haya de recibirse a prueba la causa, el término para rendirla será de diez días.

Podrá ampliarse este término hasta diez días más, a petición del acreedor. La prórroga deberá solicitarse antes de vencido el término legal, y correrá sin interrupción después de éste.

Por acuerdo de ambas partes, podrán concederse los términos extraordinarios que ellas designen.

La prueba se rendirá del mismo modo que en el juicio ordinario, y el fallo que dé lugar a ella expresará los puntos sobre que deba recaer.

f) Observaciones a la prueba. Vencido el término probatorio, quedarán los autos en la secretaría por espacio de seis días a disposición de las partes, antes de pronunciar sentencia. Durante este plazo podrán hacerse por escrito las observaciones que el examen de la prueba sugiera, y una vez vencido, háyanse o no presentado escritos, y sin nuevo trámite, el tribunal citará a las partes para oír sentencia.

g) Sentencia Definitiva. La sentencia debe reunir todos los requisitos del artículo 170 del CPC, y además deberá pronunciarse sobre todas y cada una de las excepciones opuestas. Deberá pronunciarse dentro del término de diez días, contados desde que el pleito quede concluso.

Si en la sentencia definitiva se manda seguir adelante en la ejecución, se impondrán las costas al ejecutado. Y, por el contrario, si se absuelve al ejecutado, se condenará en las costas al ejecutante.

Si se admiten sólo en parte una o más excepciones, se distribuirán las costas proporcionalmente; pero podrán imponerse todas ellas al ejecutado cuando en concepto del tribunal haya motivo fundado.

Si no se oponen excepciones, se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago, de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio.

h) Recursos. De acuerdo a las reglas generales, en contra de la sentencia dictada en un juicio ejecutivo, proceden los recursos de: 1) aclaración o interpretación, rectificación o enmienda; 2) apelación; 3) casación de forma y fondo.

El recurso de aclaración, rectificación o enmienda se tramita conforme a las normas de los artículos 182 y siguientes del CPC, y por tanto, podrá suspender o no los trámites de juicio o la ejecución de la sentencia.

El recurso de apelación también se tramita conforme a las reglas generales, teniendo presente que si es interpuesta por el ejecutante se concederá en ambos efectos. Si la apelación es interpuesta por el ejecutado, se debe distinguir si la sentencia que lo condena es de pago o de remate. Si es sentencia de pago, no podrá procederse a la ejecución de esta sentencia, pendiente el recurso, sino en caso que el ejecutante caucione las resultas del mismo. Si por el contrario es de remate, la apelación que se interponga no suspende la ejecución.

Tratándose del recurso de casación, rigen las normas generales y se deberá estar a quien lo interpone. Si es el ejecutante , por haberse rechazado la demanda ejecutiva y ordenado alzar el embargo, dicha sentencia puede ser cumplida a petición del ejecutado, a menos que el ejecutante solicite “fianza de resultas”. Si es el ejecutado, la sentencia se puede cumplir.

C.2. **Cuaderno de Apremio**

En este expediente se ventila el aspecto compulsivo que significa el juicio ejecutivo.

a) Mandamiento de Ejecución y Embargo. Es la resolución que recae en la demanda ejecutiva y consiste en una orden escrita de requerir de pago al deudor y de embargarle bienes suficientes si no paga en el acto del requerimiento.

Este mandamiento debe contener:

1° La orden de requerir de pago al deudor. Este requerimiento debe hacérsele personalmente; pero si no es habido, se procederá en conformidad al artículo 44 del CPC, expresándose en la copia a que dicho artículo se refiere, a más del mandamiento, la designación del día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se hará inmediatamente y sin más trámite el embargo.

Cuando el deudor haya sido notificado personalmente o con arreglo al artículo 44 del CPC para otra gestión anterior al requerimiento, se procederá a éste y a los demás trámites del juicio, en conformidad a lo establecido en los artículos 48 a 53 del CPC. La designación del domicilio, exigida por el artículo 49 del CPC, deberá hacerse en tal caso por el deudor dentro de los dos días subsiguientes a la notificación, o en su primera gestión si alguna hace antes de vencido este plazo;

2° La de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas, si no paga en el acto; y

3° La designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que, bajo su responsabilidad, designe el acreedor o en persona de reconocida honorabilidad y solvencia, si el acreedor no la ha indicado. El acreedor podrá designar como depositario al mismo deudor o

pedir que no se designe depositario.

Además del contenido mencionado puede contener:

- La designación de los bienes sobre los cuales ha de trabarse del embargo.
- La orden de proceder a la traba del embargo con el “auxilio de la fuerza pública”.

Esta resolución judicial tiene la naturaleza de una sentencia interlocutoria de segundo grado y proceder en su contra los recursos de apelación y casación en la forma.

b) Embargo. Es aquella actuación judicial que puede ser definida como una actuación judicial practicada por un ministro de fe que consiste en tomar real o simbólicamente uno o más bienes del deudor, previa orden de autoridad competente, con el objeto de pagar con su producto a este último.

Si la ejecución recae sobre una empresa o establecimiento mercantil o industrial, o sobre cosa o conjunto de cosas que sean complemento indispensable para su explotación, podrá el juez, atendidas las circunstancias y la cuantía del crédito, ordenar que el embargo se haga efectivo, o en los bienes designados por el acreedor, o en otros bienes del deudor, o en la totalidad de la industria misma, o en las utilidades que ésta produzca, o en parte de cualquiera de ellas.

Embargada la industria o las utilidades, el depositario que se nombre tendrá las facultades y deberes de interventor judicial; y para ejercer las que correspondan al cargo de depositario, procederá en todo caso con autorización del juez de la causa.

Si la ejecución recae sobre el simple menaje de la casa habitación del deudor, el embargo se entenderá hecho permaneciendo las especies en poder del mismo deudor, con el carácter de depositario, previa facción de un inventario en que se expresen en forma individual y detallada el estado y la tasación aproximada de las referidas especies que practicará el ministro de fe ejecutor. La diligencia que deberá extenderse será firmada por el ministro de fe que la practique, por el acreedor, si concurre, y por el deudor, quien, en caso de substracción, incurrirá en la sanción prevista para el depositario alzado, conforme al número 1° del artículo 471 del Código Penal.

El artículo 445 del CPC establece que ciertos bienes no son embargables, tales como: los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Municipalidades (1°); Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de cincuenta unidades tributarias mensuales y a elección del mismo deudor (9°); Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección (10°); Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustible que existan en poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes (13°); La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente (14°),entre otros.

Como efecto del embargo el deudor pierde la administración de los bienes embargados, como la facultad de disponer de ellos.

Se podrá pedir la ampliación del embargo por ejecutante, si existe motivos para temer que los bienes embargados no serán suficientes para cubrir la deuda y costas. Por el contrario, el deudor podrá pedir su reducción o substitución, así como su cesación, en este último caso, pagando la deuda y costas.

c) Cumplimiento de la Sentencia Ejecutiva. Trabado el embargo, el cuaderno de apremio, queda generalmente paralizado hasta la dictación de la sentencia ejecutiva en el cuaderno principal. Ocurrido ello, se inician los trámites para obtener el cumplimiento de la sentencia, para lo cual será necesario distinguir si la sentencia es de pago o de remate:

- *Sentencia de pago*: Ejecutoriada la sentencia definitiva y realizados los bienes embargados, se hará la liquidación del crédito y se determinarán, las costas que deben ser de cargo al deudor, incluyéndose las causadas después de la sentencia.

  Practicada la liquidación, se ordenará hacer pago al acreedor con el dinero embargado o con el que resulte de la realización de los bienes de otra clase comprendidos en la ejecución.

  Si la ejecución fuere en moneda extranjera, el tribunal pondrá a disposición del depositario los fondos embargados en moneda diferente a la adeudada sobre los cuales hubiere recaído el embargo y los provenientes de la realización de bienes del ejecutado en cantidad suficiente, a fin de que, por intermedio de un Banco de la plaza, se conviertan en la moneda extranjera que corresponda. Esta diligencia podrá también ser cometida al secretario.

  Si el embargo se ha trabado sobre la especie misma que se demanda, una vez ejecutoriada la sentencia de pago, se ordenará su entrega al ejecutante.

- *Sentencia de remate*: Para este tipo de sentencia nos encontramos cuando existen bienes que realizarse. Si se trata de bienes muebles, no requieren tasación para ser subastados, y el remate de ellos puede realizarse desde que se notifica la sentencia de primera o única instancia, sin que sea necesario que ella esté ejecutoriada. Los demás bienes que requieren tasación –generalmente bienes raíces-, pueden ser rematados una vez que la sentencia definitiva es notificada. En ambos casos, si se ha interpuesto apelación de la sentencia de remate, no puede procederse al pago del ejecutante, pendiente el recurso, salvo que éste caucione las resultas del juicio. El remate se puede efectuar pero el pago de suspende.

  Los trámites que se siguen para esta realización son la tasación en primer término, la fijación –y aprobación posterior-, de las bases del remate, citación y/o notificación de otras personas que tengan interés en los bienes rematados (acreedores hipotecarios) y autorización si corresponde de otros tribunales por otros embargos sobre el bien, el señalamiento de fecha para el remate, la publicación de avisos, el remate público propiamente tal, la suscripción del acta de remate, y la suscripción de la escritura pública respectiva.

11. DE LAS TERCERÍAS

Es un procedimiento accesorio en el cual una tercera persona, distinta del ejecutante y ejecutado, hace valer un derecho que obsta al pago total o parcial del ejecutante con los bienes embargados.

I. Clases de Tercerías. Conforme al artículo 518 del CPC, en el juicio ejecutivo sólo son admisibles las tercerías cuando el reclamante pretende:

1° Dominio de los bienes embargados;

2° Posesión de los bienes embargados;

3° Derecho para ser pagado preferentemente; o

4° Derecho para concurrir en el pago a falta de otros bienes.

En el primer caso la tercería se llama de dominio, en el segundo de posesión, en el tercero de prelación y en el cuarto de pago.

II. Tramitación

- La tercería de dominio se seguirá en ramo separado con el ejecutante y el ejecutado, por los trámites del juicio ordinario, pero sin escrito de réplica y dúplica. Las tercerías de posesión, de prelación y de pago se tramitan como incidente.

- La interposición de una tercería no suspenderá en caso alguno el procedimiento ejecutivo. El procedimiento de apremio se suspende únicamente en el caso contemplado en el inciso primero del artículo 523 y, tratándose de una tercería de posesión, sólo si se acompañan a ella antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca.

- No se dará curso a la tercería de dominio si no contiene las enunciaciones que debe contener toda demanda conforme al artículo 254 del CPC; ni se suspenderá por su interposición el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva.

- En los demás casos el remate se llevará a cabo, entendiéndose que la subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda tener sobre la cosa embargada.

- Las resoluciones que se dicten son apelables y la apelación se concederá en el efecto devolutivo.

- Si la tercería es de prelación, seguirá el procedimiento de apremio hasta que quede terminada la realización de los bienes embargados.

- Verificado el remate, el tribunal mandará consignar su producto hasta que recaiga sentencia

firme en la tercería.

- Si se han embargado o se embargan bienes no comprendidos en la tercería, seguirá sin restricción alguna respecto de ellos el procedimiento de apremio.

- Si no teniendo el deudor otros bienes que los embargados, no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ni se justifica derecho preferente para el pago, se distribuirá el producto de los bienes entre ambos acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos ejecutivos que hagan valer.

- Cuando la acción del segundo acreedor se deduzca ante diverso tribunal, podrá pedir se dirija oficio al que esté conociendo de la primera ejecución para que retenga de los bienes realizados la cuota que proporcionalmente corresponda a dicho acreedor.

12. JUICIO SUMARIO (*artículo 680 y siguientes CPC*)

Es aquel procedimiento de aplicación general en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

Debe aplicarse, además, a los siguientes casos:

1°. A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o en otra forma análoga;

2°. A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar;

3°. A los juicios sobre cobro de honorarios;

4°. A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus representados;

5°. A los juicios sobre depósito necesario y comodato precario;

6°. A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas, a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil;

7°. A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696;

8°. A los juicios en que se ejercita el derecho que concede el artículo 945 del Código Civil para hacer cegar un pozo.

9° A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada.

I. Tramitación.

- El juicio sumario empieza por demanda escrita del actor.

- Deducida la demanda, citará el tribunal a las partes, a una audiencia que debe celebrarse dentro del 5° día hábil después de la última notificación, término que se ampliará, si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo el aumento que proceda conforme a lo preceptuado en el artículo 259 del CPC.

- Llegados el día y la hora señalada por el tribunal para la realización de la audiencia, pueden presentarse las siguientes situaciones:

  a) *Asisten demandante y demandado*: con el mérito de lo expuesto por las partes (demanda – contestación del demandado) el tribunal recibirá la causa a prueba o citará a las partes a oír sentencia. Si recibe a prueba, la prueba se rendirá en el plazo y forma establecida para los incidentes.

  b) *Comparece sólo demandante*: ello significará la rebeldía del demandado y el tribunal podrá recibir la causa a prueba o acceder provisionalmente a lo pedido en la demanda, siempre y cuando el actor lo solicite con “fundamento plausible”.

  En este segundo caso, podrá el demandado formular oposición dentro del término de cinco días, contados desde su notificación, y una vez formulada, se citará a nueva audiencia, pero sin que se suspenda el cumplimiento provisional de lo decretado con esta calidad, ni se altere la condición jurídica de las partes.

  c) *Comparece sólo demandado*: el tribunal podrá recibir la causa a prueba o citará a las partes a oír sentencia, dependiendo de la naturaleza de la contienda.

  d) No c*omparecen demandante ni demandado*: no se realiza la audiencia y cualquiera de las partes que desee activar el proceso, deberá solicitar que se fije un nuevo día y hora para que se celebre la audiencia.

- Una vez vencido el término probatorio, el tribunal, de inmediato, citará a las partes para oír sentencia, la que deberá pronunciarse en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de la resolución que cito a las partes para oír sentencia.

- Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el curso de ésta.

- La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida y sobre los incidentes, o sólo sobre éstos cuando sean previos o incompatibles con aquélla.

- La sentencia debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 170 del CPC, ya estudiados precedentemente.

II. Recursos. La parte agraviada por lo resuelto en la sentencia definitiva puede interponer el recurso de apelación y de casación en la forma. En contra de la sentencia definitiva de segunda instancia proceden los recursos de casación en el fondo y forma, siempre que la cuantía del juicio haga procedente el recurso de casación en el fondo.

El recurso de apelación en este procedimiento tiene algunas reglas especiales:

- Son apelables en el sólo efecto devolutivo por regla general
- La tramitación se rige por las reglas establecidas para los incidentes
- El tribunal de segunda instancia se puede pronunciar sobre todas las cuestiones debatidas en primera instancia, no obstante no hayan sido resueltas en el fallo recurrido de apelación.

III. Substitución o conversión del Procedimiento. En los casos de aplicación general del procedimiento sumario, iniciado, podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello.

Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo al procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo.

La solicitud en que se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente.

CAPÍTULO V: DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

1.- COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

La Ley que crea los Juzgados de Familia ha procurado sistematizar las principales materias de competencia de tales tribunales; sin embargo, ella debe ser complementada con las materias que entrega a su conocimiento, entre otras, la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, Nº 16.618 de Menores, Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, Nº 19.620 sobre Adopción de Menores, la nueva Ley de Matrimonio Civil, y otras disposiciones del Código Civil.

El Título II de la Ley sobre Tribunales de Familia se aboca a la determinación de las competencias que tendrán los juzgados.

En tal sentido, se entiende que sólo podrán conocer aquellas materias que están mencionadas en el extenso catálogo que establece el artículo 8°, en el cual se recogen todos aquellos conflictos jurídicos en los cuales es necesario el pronunciamiento del Juzgado de Familia, sistematizando las diversas competencias que se encuentran diseminadas en distintos cuerpos normativos que dicen relación directa con la familia, los miembros que la componen o la problemática derivada del patrimonio que la conforma.

Con todo, según veremos, ante la posibilidad de haberse omitido alguna materia en el catálogo de competencias que prevé la ley, se contempla una cláusula de reserva general, mediante la cual se admite que “toda otra cuestión personal derivada de las relaciones de familia” sea también de competencia de los Juzgados de Familia.

Pasemos, entonces, a analizar sobre qué materias están llamados a conocer los Tribunales de Familia.

1. Las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes.

Según nuestro legislador, toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.

¿A quién le corresponde el cuidado de los hijos cuando los padres no viven juntos? Si los padres viven separados, a la madre le tocará el cuidado personal de los hijos. No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre.

Ahora bien, señala nuestro legislador que cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres.

Pero los Juzgados de Familia deberán también pronunciarse en otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, podrá confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes. En dicha elección se preferirá a los consanguíneos más próximos, y sobre todo, a los ascendientes.

2. Las causas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular.

El derecho y el deber del padre o de la madre que no tiene el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular –antes denominado derecho de visitas–, es el medio jurídico que hace posible sostener los vínculos afectivos entre el niño y los adultos que le

son más significativos, cuando ha existido alguna situación que provocó una separación entre éstos, o bien cuando no ha existido convivencia alguna entre los mismos.

Este derecho está consagrado en el Código Civil, el cual establece que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo cual declarará el mismo tribunal.

3. Las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refieren los párrafos 2º y 3º del Título X del Libro I del Código Civil.

Bajo la denominación “De la Patria Potestad”, el Código Civil regula las atribuciones que concede al padre o a la madre en relación a los bienes del hijo, la facultad de administrar sus bienes y el derecho a representarlo en actos judiciales y extrajudiciales. Jurídicamente, nuestro legislador considera que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados

La patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según lo convengan y a falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, o radicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieren conjuntamente.

Importa señalar que en el caso de los padres que viven separados, la patria potestad será ejercida por aquél que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, salvo acuerdo o resolución judicial en contrario.

4. Las causas relativas al derecho de alimentos.

Dichas causas se refieren a todo lo concerniente a la solicitud del derecho de alimentos y las relacionadas con ella, tales como demandas por ampliación, rebaja o suspensión. Asimismo, será competencia del Juzgado de Familia establecer la forma en la que debe hacerse efectivo el pago de los mismos y adoptar las medidas de apremio para el caso que incumplimiento de su obligación por parte del alimentante.

El derecho de alimentos se puede definir como aquél que “la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestimenta, salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio” (René Ramos Pazos).

Para estar en presencia de una relación alimentaria, es necesario que se den los siguientes requisitos:

a) Que exista un estado de necesidad en el alimentario, esto es, que no pueda sustentar su vida con sus propios medios;
b) Que el alimentante tenga las condiciones para otorgarlos; y, por último,
c) Que exista un vínculo legal entre alimentante y alimentario. Por ejemplo, entre cónyuges, así como entre padres e hijos.

El Juzgado de Familia deberá velar por el cumplimiento la resolución que ordenó el pago de alimentos y para lo cual dispone de ciertos mecanismos, como, por ejemplo, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. Esta medida podrá ser repetida hasta obtener el pago íntegro de la obligación.

5. Los disensos para contraer matrimonio.

En nuestra legislación existen ciertos requisitos para poder contraer matrimonio. En tal sentido, no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario.

Dichas personas podrían negarse a la celebración del matrimonio, lo que en derecho se denomina disenso, ya sea por la existencia de cualquier impedimento legal; el no haberse practicado alguna de las diligencias relativas a las segundas nupcias; que exista grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia; la vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual, de la persona con quien el menor desea casarse; o haber sido condenada esa persona por delito que merezca pena aflictiva; o, por último, no tener ninguno de los contrayentes medios actuales para el competente desempeño de las obligaciones del matrimonio.

6. Las guardas, con excepción de aquellas relativas a pupilos mayores de edad, y aquellas de los que digan relación con la curaduría de la herencia yacente y sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2º del artículo 494 del Código Civil.

Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquéllos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores y, genéricamente, guardadores.

Por nuestro legislador se han definido con precisión las diferentes especies de guardas, como serían la que afectaría a los impúberes, los menores adultos, los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, entre otros; las causas que inhabilitan o excusan para ejercer estos cargos, sus facultades administrativas, sus deberes, sus emolumentos, sus responsabilidades.

Ahora bien, en lo tocante a la competencia de los Juzgados de Familia, lo importante es entender que toda tutela o curaduría debe ser discernida. Se llama discernimiento al decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo.

La alusión al inciso 2° del artículo 494 se refiere a los curadores para pleito o ad litem, que serán determinados por la respectiva judicatura que conoce del pleito, y si fueren procuradores de número no necesitarán que se les discierna el cargo.

7. Todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores.

En este caso se refiere a circunstancias en las cuales un niño, niña o adolescente puede encontrarse en una situación en que se vean gravemente vulnerados o amenazados sus derechos, siendo necesario que el tribunal adopte alguna medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores.

En estos casos, así como en los previstos en el número anterior, el juez podrá decretar las medidas que sean necesarias para proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. En particular, el juez podrá:

1) Disponer la concurrencia a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación a los menores de edad, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar y superar la situación de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes, y

2) Disponer el ingreso temporal del menor de edad en un Centro de Tránsito o

Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial.

8. Las acciones de filiación y todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas, incluyendo la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil.

El derecho a la identidad es la facultad de que goza todo ser humano a ser uno mismo, en su compleja y múltiple diversidad de aspectos alcanzando de esta forma su propia identidad, suponiendo así un conjunto de atributos y calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad. El hecho que tengamos derecho a la identidad, implica necesariamente tener la libertad de investigar una parte tan esencial de ésta como lo es el origen biológico. Es por eso que se establecen las acciones de filiación, que son aquéllas que tienen por objeto obtener el estado de hijo y correlativamente el de padre o madre, determinando la filiación correspondiente, o bien impugnar un estado de hijo y su correlativo de padre o madre, desplazando a las personas que detentaban una afiliación que no era la suya. Estas acciones pueden ser:

1.- Acción de Reclamación, que está destinada a que el tribunal declare la existencia de una determinada filiación, es decir, la declaración del estado civil de hijo respecto de determinada persona y correlativamente el estado civil de padre o madre (reglamentada en los artículos 204 y siguientes del Código Civil);

2.- Acción de Impugnación, que busca que se declare inexacta una filiación ya determinada, en otras palabras tiene por objeto que se deje sin efecto un estado civil que se ejerce respecto de determinada persona (reglamentada en los artículos 211 y siguientes del Código Civil); y, por último,

3.- Acción de Desconocimiento, que busca desvirtuar la presunción legal de paternidad establecida por nuestro legislador (regulada por los artículos 184 y 212 del Código Civil).

9. Todos los asuntos en que se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes mayores de catorce y menores de dieciséis años de edad, y las que se imputen a adolescentes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, que no se encuentren contempladas en el inciso tercero del artículo 1° de la ley N° 20.084.

Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, el juez de familia procederá de acuerdo a lo prescrito en el artículo 102 N.

En este caso se refiere a aquellas materias en que adolescentes se puedan ver involucrados en algún delito o cuasidelito. La Ley N°20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.

Para estos efectos se considera como adolescente a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años.

La competencia para el conocimiento de estos asuntos, le corresponde al tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de hechos punibles cometidos por un niño o niña, será competente el tribunal del domicilio del niño o niña, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

10. La autorización para la salida de niños, niñas o adolescentes del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley.

La salida de menores desde Chile se encuentra regulada en la Ley Nº 16.618 sobre Menores, en la cual se prevé que si la tuición del menor no ha sido confiada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquél no podrá salir sin la autorización de ambos padres. Confiada por el juez la tuición a uno de los padres o a un tercero, el hijo no podrá salir sino con la autorización de aquél a quien se hubiere confiado.

Este permiso a que hace referencia la ley deberá prestarse por escritura pública o por escritura privada autorizada por un Notario Público y dicho permiso no será necesario si el menor sale del país en compañía de la persona o personas que deben prestarlo.

11. Las causas relativas al maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley Nº 16.618.

Esta causas se refieren a hipótesis de maltrato que resultan de una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de niños, niñas y adolescentes, tales como ocuparles en trabajos u oficios que los obliguen a permanecer en cantinas o casas de prostitución o de juego, espectáculos públicos en que menores de dieciséis años hagan exhibiciones de agilidad, fuerza u otras semejantes con propósito de lucro, así como en trabajos nocturnos.

Para dichos casos el legislador contempla una serie de sanciones, tales como, la asistencia del agresor a programas terapéuticos o de orientación familiar, bajo el control de la institución que el juez estime más idónea o conveniente, la realización de trabajos determinados, a petición expresa del ofensor, en beneficio de la comunidad, o multas, a beneficio municipal, cuyo monto fijará prudencialmente el juez.

Es importante, además, tener en consideración que en todos los casos en que los hechos denunciados ocasionen lesiones graves o menos graves, los antecedentes serán remitidos a los órganos de persecución criminal.

12. Los procedimientos previos a la adopción, de que trata el Título II de la Ley Nº 19.620.

Antiguamente, la tramitación de las adopciones era engorrosa y lenta, al contemplarse dentro del procedimiento, la declaración de abandono del menor y distinguirse además entre diversas formas de concretarse. En la actualidad rige la Ley Nº19.620, que establece un sistema único: corresponde a la forma de adopción plena o legitimante, es decir, aquélla que finge que el adoptado es un hijo del adoptante y que sólo se acepta para menores de edad.

Particularmente en relación al procedimiento previo a la adopción, la ley innova al separar las gestiones para la declaración de susceptibilidad del menor del proceso mismo de adopción.

El procedimiento que tenga por objeto declarar que un menor es susceptible de ser adoptado, se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o a instancia de las personas naturales o jurídicas que lo tengan a su cargo.

13. El procedimiento de adopción a que se refiere el Título III de la Ley 19.620.

Como decíamos anteriormente, una vez declarado que un niño, niña o adolescente es susceptible de ser adoptado se pasa a un segundo procedimiento, del cual también conocen los Juzgados de Familia, el cual confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en la Ley de Matrimonio Civil, los que subsistirán.

14. Los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares:

Para este efecto se deben tener presente dos situaciones:

a) Separación judicial de bienes.

b) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos.

15. Las acciones de separación, nulidad y divorcio reguladas en la Ley de Matrimonio Civil.

Según la nueva Ley de Matrimonio Civil, será competente para conocer de las acciones de separación, nulidad o divorcio, el juzgado con competencia en materias de familia del domicilio del demandado.

Por lo tanto, el Juzgado de Familia deberá resolver dichas cuestiones, conciliándolas con los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación y con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges.

Como podemos observar, dicho numeral distingue entre separación, nulidad y divorcio, constituyéndose en la principal innovación que introdujo la nueva Ley de Matrimonio Civil. Analizaremos cada una de estas situaciones.

En primer término tenemos la **nulidad**, en virtud de la cual se deja sin efecto el matrimonio por un error de forma existente a la época de su celebración, retrotrayéndose las partes al estado en que se encontraban al momento de contraer el vínculo matrimonial.

El **divorcio** pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos. Por lo tanto, el divorcio pone término al matrimonio, pero no afectará en modo alguno la filiación ya determinada ni los derechos y obligaciones que emanan de ella. En cuanto a la solicitud de divorcio la ley distingue en: divorcio por falta, divorcio de común acuerdo, o divorcio por falta de convivencia.

El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, también podrá ser solicitado por ambos cónyuges de común acuerdo y decretado por el juez si acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor a un año y habrá lugar al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años, salvo que, a solicitud de la parte demandada, el juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo.

Por último, además de la nulidad y el divorcio, también será de competencia de los Juzgados de Familia lo concerniente a las **separaciones** de hecho. En tal sentido, si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; pero a falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que exista pronunciamiento judicial.

16. Los actos de violencia intrafamiliar.

Para nuestro legislador, se entiende por acto de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta recién referida ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

17. Toda otra materia que la ley les encomiende.

La enumeración de materias de competencia de los Juzgados de Familia contemplada en el artículo 8° no es taxativa; el legislador incluyó una cláusula abierta que permite incorporar todas aquellas materias no mencionadas expresamente, pero que de alguna u otra manera dicen relación directa con un aspecto esencial: las relaciones de familia.

2.- PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Dos de los títulos de la Ley N°19.968 se ocupan de cuestiones procedimentales: el III que, bajo el epígrafe “Del procedimiento”, trata de los principios que le informan, de las reglas generales aplicables, de la prueba y del procedimiento ordinario de aplicación general ante los Juzgados de Familia; por su parte, el título IV trata de los procedimientos especiales, tales como aquél aplicable para la adopción de medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el aplicable para la sanción de los actos constitutivos de violencia intrafamiliar y el previsto para los actos judiciales no contenciosos y un procedimiento contravencional.

2.1.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

La Ley que crea los Juzgados de Familia, el legislador se ha encargado de explicitar los principios fundamentales que informan el procedimiento. Al efecto, sostiene que él será oral, concentrado y desformalizado, prevaleciendo los principios de inmediación, actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes.

1.1.- Principio de la oralidad

El nuevo procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia invierte la importancia de la oralidad con respecto al procedimiento antiguo: todas las actuaciones procesales serán orales, se realizarán verbalmente, tanto si son efectuadas por las partes, por terceros o por el propio tribunal.

Sin perjuicio de la oralidad de las actuaciones, el Juzgado de Familia deberá llevar un sistema de registro de éstas, el cual permitirá dejar constancia de lo acaecido en las diversas actuaciones realizadas en él. El sistema de registro puede tener lugar por cualquier medio, con tal de que satisfaga tres exigencias:

1.- Que se trate de un medio apto para producir fe, esto es, que garantice la fiabilidad;
2.- Que el medio permita garantizar la conservación de las actuaciones; y,

3.- Que el medio escogido permita la reproducción de su contenido, vale decir, la posibilidad de ejecutar nuevamente la actuación, por ejemplo, tratándose de registros de video o de audio mediante su visualización o audición.

1.2.- Principio de la concentración

El principio de la concentración apunta a observar la mayor agregación de actuaciones en el tiempo, evitando la dilación de los actos procesales y eliminando los trámites innecesarios.

En el caso del procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, las actuaciones se han concentrado sustancialmente en dos audiencias: una audiencia preparatoria, en la cual tiene lugar la discusión entre las partes, se promueven la mediación y conciliación, se delimita el objeto del juicio y determinan las pruebas a ser rendidas, entre otros cometidos; y, una segunda audiencia, en la cual el tribunal recibe la prueba, escucha las alegaciones de las partes y dicta sentencia.

En aras de la concentración, el legislador ha dispuesto que el procedimiento debe desarrollarse en audiencias continuas, esto es, sin que medie interrupción entre ellas, y puede prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión, de ser necesario.

Con todo, el tribunal está facultado para reprogramar una audiencia, en casos excepcionales y hasta por dos veces durante todo el juicio, y está facultado para suspender el desarrollo de una audiencia hasta por dos veces, durante su desarrollo.

1.3.- Principio de la desformalización

La ley sostiene que el procedimiento será desformalizado; en el sentido que las cláusulas sacramentales o fórmulas rituales no pueden constituirse en un obstáculo para la prosecución del procedimiento; sin embargo, ello no ha de importar la absoluta ausencia de formas procesales para la realización de las actuaciones procesales y el cumplimiento de las diligencias judiciales. En cualquier caso, se debe garantizar el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia.

1.4.- Principio de la inmediación

El principio de la inmediación pretende garantizar la relación directa del juez con los actos del procedimiento; mientras que, por oposición, el principio de la mediación, admite que las actuaciones del proceso se puedan llevar a efecto sin su presencia, sino que a través o mediante la intervención de funcionarios judiciales o auxiliares de la administración de justicia.

1.5.- Principio de la oficialidad

La ley que crea los Juzgados de Familia obliga al tribunal a dar curso progresivo a los autos y hacer avanzar la tramitación procesal hasta el término mismo de la causa. Al efecto, dispone la ley que promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad.

El legislador ha estimado importante explicitar aquellos casos en que este principio debe observarse especialmente:

a) Respecto de medidas destinadas a otorgar protección a los niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar.

b) El juez deberá dar curso progresivo al procedimiento, salvando los errores formales y omisiones susceptibles de ser subsanados, pudiendo también solicitar a las partes los antecedentes necesarios para la debida tramitación y fallo de la causa.

1.6.- Principio de la colaboración

La ley sostiene que en el procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia primará el principio de la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes; esto es, durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas.

Mediante la promoción de soluciones cooperativas, se procura lograr soluciones que, además de comprometer personal y espontáneamente a las partes, tenderán a sentar las bases de una relación pacífica entre las partes hacia el futuro.

1.7.- Publicidad

Uno de los principios rectores de la actuación de los Tribunales de Justicia es el de la publicidad de sus actos, sólo por excepción determinadas actuaciones pueden revestir un carácter secreto, ya sea respecto de terceros o de las propias partes.

En el caso del procedimiento aplicable ante los Juzgados de Familia, la ley no establecido que excepcionalmente -y a petición de parte-, cuando exista un peligro grave de afectación del derecho a la privacidad de las partes, especialmente niños, niñas y adolescentes, el juez pueda disponer una o más de las siguientes medidas:

a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúa la audiencia.

b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de diligencias específicas.

Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales como por ejemplo, el Código Civil establece un caso de secreto relativo respecto de la acción de filiación, pues sólo tendrán acceso al proceso las partes y sus apoderados judiciales; lo propio acontece con la Ley de Adopción, la cual prevé el carácter reservado de las actuaciones judiciales y administrativas a que dé lugar la adopción.

1.8.- Interés superior del niño y derecho a ser oído

La Constitución impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos

fundamentales que emanan de la naturaleza humana, sea que ellos se encuentren garantizados en la propia Carta Fundamental, así como en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entre estos últimos, resulta pertinente considerar la Convención de Derechos del Niño.

La Convención de Derechos del Niño aboga porque las decisiones concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, tomen consideración primordial al "interés superior del niño", ello implica que él debe ser considerado no como una propiedad de sus padres, sino como un sujeto de derechos, una persona que tiene derecho de protección, asistencia y educación.

2.2.- Reglas Generales

La ley que crea los Juzgados de Familia se ha encargado de establecer ciertas reglas generales aplicables a todo procedimiento que se substancie en ellos. Tales reglas son las siguientes:

I.- La acumulación necesaria de asuntos. La ley que crea los Juzgados de Familia obliga al juez de familia a conocer conjuntamente, en un solo proceso, de los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que se sustancien conforme al mismo procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la acumulación procederá incluso entre asuntos no sometidos al mismo procedimiento:

1) Si se trata de la situación regulada por el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, que dice relación con la facultad que tiene el juez en dicho procedimiento de fijar en la sentencia definitiva, los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes

2) Las materias relacionadas con las causas relativas al derecho de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes; aquellas relativas al derecho y el deber del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular; y, los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección.

La acumulación y desacumulación procederán sólo hasta el inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda, teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente.

II.- Comparecencia de las partes en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los Juzgados de Familia, las partes deberán comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en

juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato.

La obligación señalada en el inciso primero no regirá tratándose de los procedimientos tratándose de la solicitud de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes. En estos casos, las partes podrán comparecer y actuar sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado patrocinante, salvo que el juez lo estime necesario.

Cuando aparezcan involucrados intereses de niños, niñas, adolescentes, o incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados. Para ello, el juez debe designar a un abogado perteneciente un curador ad litem del niño, niña, adolescente o incapaz, y su representación se extenderá a todas las actuaciones judiciales, incluyendo el ejercicio de la acción penal prevista como un derecho de la víctima en el nuevo sistema de justicia penal.

III.- Suspensión de la audiencia y abandono del procedimiento. La ley admite que las partes, de común acuerdo y previa autorización del juez, podrán suspender hasta por dos veces la audiencia que haya sido citada.

Por otra parte, ante el evento de que el día de la celebración de las audiencias fijadas no acuda ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o solicitante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia procederá a declarar el abandono del procedimiento y ordenará el archivo de los antecedentes.

Sin embargo, en determinados asuntos, a pesar de la ausencia de las partes a una audiencia, el juez no puede disponer el abandono del procedimiento ni el archivo de los antecedentes de la causa, sino que debe citar a las partes, en forma inmediata, a una nueva audiencia bajo apercibimiento de resolver de oficio. Tal situación tiene lugar en los siguientes casos: cuando la causa se refiere a la adopción de medidas de protección del niño; cuando se trata de acciones de filiación y estado civil; cuando se impute la comisión de cualquier falta a adolescentes; tratándose de maltrato infantil; y, cuando se trata de los procedimientos previos a la adopción. En todos ellos, el juez proseguirá la tramitación de la causa y, finalmente, dictará sentencia conforme al mérito de los elementos de prueba y antecedentes de que disponga, les sean o no suministrados por las partes.

En las causas sobre violencia intrafamiliar, de verificarse las circunstancias previstas en el inciso primero, el juez ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento. Transcurrido un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

IV.- Potestad cautelar. Con el objeto de posibilitar la adopción de medidas urgentes cuando la situación lo amerite, se otorga al juez de familia una potestad cautelar amplia, que puede ejercer tanto de oficio como a petición de parte, de manera que en cualquier etapa del procedimiento, e inclusive antes de su inicio, y considerando la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que la tramitación importa, pueda decretar las medidas cautelares que estime procedentes, tales como el ingreso a un programa de familias de acogida, y la prohibición de salida del país de determinada persona, entre otras.

V.- Notificaciones. La ley establece algunas reglas especiales relativas al sistema de

notificación de las resoluciones judiciales.
La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por un funcionario que haya sido designado para cumplir esta función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. Dicho funcionario tendrá el carácter de ministro de fe para estos efectos. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial.

En los casos en que no resulte posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser habida la persona a quien se debe notificar, y siempre que el ministro de fe encargado de la diligencia establezca cuál es su habitación o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo y que se encuentra en el lugar del juicio, de lo que dejará constancia, se procederá a su notificación en el mismo acto y sin necesidad de nueva orden del tribunal, dejándosele copias íntegras del acta de notificación con otra persona.

El ministro de fe dará aviso de esta notificación a ambas partes el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndoles carta certificada. Cabe señalar que la omisión en el envío de la carta no invalida la notificación, sino que sólo acarrea eventualmente responsabilidades para el ministro de fe.

Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio de sus derechos.

Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario.

La notificación realizada mediante carta certificada, las que se entenderán practicadas desde el tercer día siguiente a aquél en que fueron expedidas.

Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que determinadas notificaciones no sean practicadas por funcionarios del Tribunal o por receptor judicial, sino por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

Ahora bien, los patrocinantes de las partes, en la primera actuación que realicen en el proceso, deberán indicar otra forma de notificación que elijan para sí, que el juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento de serles notificadas por el Estado diario todas las resoluciones que se dicten en lo sucesivo en el proceso.

VI.- Nulidad procesal. Las actuaciones judiciales sólo podrán declararse nulas cuando han ocasionado un perjuicio en la parte que solicita su declaración, como por ejemplo, cuando una deficiente notificación le ha impedido participar de la audiencia preparatoria. Por supuesto, la parte que ha dado origen al vicio o participado en su materialización no puede solicitar la nulidad. Y, por su parte, si la parte perjudicada no reclama oportunamente, o ha aceptado tácitamente los efectos del acto y la actuación ha conseguido su fin respecto de todos los interesados, no procederá declarar la nulidad.

VII.- Incidentes. Durante la tramitación del procedimiento puede que las partes discutan otros asuntos distintos de aquéllos que motivan la causa, por ejemplo quién debe asumir los costos del juicio, qué pruebas no deben practicarse, sobre qué puntos debe extenderse en informe de un perito, entre otros; este tipo de cuestiones se denominan incidentes.

Los incidentes deben promoverse durante el transcurso de las audiencias en que se originen y

se resuelven inmediatamente por el tribunal, previo debate. Excepcionalmente, y por motivos fundados, se podrán interponer incidentes fuera de audiencia, los que deberán ser presentados por escrito y resueltos por el juez de plano, a menos que considere necesario oír a los demás interesados.

Si el incidente se origina en un hecho anterior a una audiencia sólo podrá interponerse hasta la conclusión de la misma.

VIII.- Normas supletorias. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, no se aplicarán las disposiciones del mencionado Código cuando ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que establece la ley, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En tal caso, será el juez quien determinará la forma en que se practicará la actuación.

IX.- Facultades del juez en la audiencia. El juez que preside la audiencia tiene facultades para dirigir el debate, ordenar la rendición de las pruebas y moderar la discusión. Asimismo puede impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin que ello coarte el ejercicio de los litigantes para defender sus respectivas posiciones.

También puede limitar el tiempo de uso de la palabra a las partes que deban intervenir durante el juicio, además, tiene facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y, en general, para garantizar la eficaz realización del mismo.

Quienes infrinjan las normas relacionadas con esta materia, o aquello dispuesto sobre la publicidad tratadas anteriormente, pueden ser sancionados de conformidad con los artículos 530 ó 532 del Código Orgánico de Tribunales, según sea que se trate de público o de aquellas personas las personas que ejercen funciones concernientes a la administración de justicia y que se hallan sujetas a su autoridad. En el primero de los casos, las sanciones pueden ser amonestación, multa o arrestos -en ese orden y sólo podrán hacer uso del último en caso de ineficacia o insuficiencia de los primeros- , y en el segundo de los casos, las sanciones pueden ser: amonestación, censura, multa y suspensión hasta por un mes de sus funciones, en el mismo orden y condiciones expresadas precedentemente.

Todo lo anterior, es obviamente sin perjuicio de la facultad del tribunal para expulsar a los infractores de la sala.

1.3.- Admisibilidad y etapa de recepción

Si en el control de admisibilidad se advierte que la demanda presentada no cumple con los requisitos formales, el tribunal ordenará se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije, bajo sanción de tenerla por no presentada.

Con excepción de las acciones de filiación o de aquellos requerimientos o denuncias con motivo de violencia intrafamiliar, si se estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su decisión. La resolución que la rechace será apelable en conformidad a las reglas generales. Además, el juez debe declarar de oficio la incompetencia del tribunal para seguir conociendo el asunto.

Admitida la demanda, denuncia o requerimiento a tramitación, el juez procederá de oficio o a

petición de parte, a decretar las medidas cautelares que procedan, incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda. Luego de ello, citará a las partes a la audiencia correspondiente.

Por último, si en el acta de mediación consta que el proceso de mediación resultó frustrado, dispondrá la continuación del procedimiento judicial, cuando corresponda.

1.4.- Normas sobre prueba

La ley establece como principio general la libertad probatoria, esto implica que todos los hechos que resulten pertinentes para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juzgado podrán ser probados por cualquier medio de prueba producido en conformidad a la ley.

Al efecto, las partes podrán ofrecer todos los medios de prueba de que dispongan, pudiendo solicitar al juez de familia que ordene, además, la generación de otros de que tengan conocimiento y que no dependan de ellas, sino de un órgano o servicio público o de terceras personas, tales como pericias –por ejemplo, un examen de ADN para establecer la paternidad del demandado–, documentos –por ejemplo, la exhibición o agregación de registros conservatorios–, certificaciones –por ejemplo, certificado de rentas emitido por Tesorería, o de emolumentos emitido por el empleador– u otros medios aptos para producir fe sobre un hecho determinado.

Asimismo, las partes tendrán plenas facultades para solicitar a los órganos, servicios públicos, o terceras personas, la respuesta a los oficios solicitados en la audiencia preparatoria y que hayan sido admitidos por el tribunal, a fin de que puedan ser presentados como medios de prueba en la audiencia del juicio.

Además, el juez, de oficio, podrá ordenar que se acompañen todos aquellos medios de prueba de que tome conocimiento o que, a su juicio, resulte necesario producir en atención al conflicto familiar de que se trate.

En cuanto a la valoración de la prueba, la ley no confiere un valor preestablecido a los elementos de convicción que se agregan a la causa, al contrario, otorga la facultad a los jueces para apreciar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Esto no implica una libertad absoluta, pues la valoración no podrá contradecir los principios de la lógica, ni las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados. Además, obliga al juez a expresar en la sentencia la fundamentación de toda la prueba rendida, incluso de aquélla que hubiere desestimada, indicando en tal caso las razones que ha tenido en cuenta para desestimarla.

La ley incluye ciertas normas especiales respecto de algunos elementos de convicción:

De la prueba testimonial

La ley establece un deber de comparecencia y declaración por toda persona citada a declarar como testigo, salvo que se encontrare legalmente exceptuada. En casos urgentes, la ley admite que los testigos sean citados por cualquier medio –por ejemplo, mediante llamado telefónico– haciéndose constar el motivo de la urgencia en la resolución.

Si el testigo no compareciere sin justa causa, podrá ser apercibido con arresto e imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia. En tanto que si se negare a declarar, sin justa causa, podrá ser sancionado con pena privativa de libertad, de 541 días a cinco años, inclusive.

La comparecencia del testigo a la audiencia constituye justitificación suficiente cuando su asistencia fuere requerida simultáneamente en cumplimiento de obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y, dispone la ley, no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna.

El testigo comenzará por individualizarse, para enseguida responder las preguntas que las partes le formularen para demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguna de las partes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad. No existirán testigos inhábiles.

Enseguida, la ley establece reglas especiales para la declaración de testigos niños, niñas o adolescentes, los que sólo será interrogado por el juez, debiendo las partes dirigir las preguntas por su intermedio, salvo autorización excepcional del juez; de testigos sordos, mudos o sordomudos, evento en el cual serán interrogados o contestarán por escrito o bien mediante intérprete, el que prestará previamente el juramento o promesa prescritos para los testigos; de testigo que no supiere el idioma castellano, el que será examinado por medio de intérprete.

La prueba pericial

Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaren la idoneidad profesional del perito. Asimismo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún organismo público u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado, y que desarrolle la línea de acción relacionada con la modalidad de atención de diagnóstico, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto.

Los peritos, al igual que los testigos, no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el juez podrán requerir al perito información acerca de su remuneración y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado.

La declaración de los peritos en la audiencia se regirá por las normas establecidas para los testigos, inclusive en lo correspondiente a los apremios por falta de comparecencia y penas privativas de libertad por negarse a declarar.

A petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes puede requerir fundadamente, que al perito se le exima de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba.

La declaración de las partes

La ley admite que cada parte pueda solicitar al juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio.

Si la parte, debidamente citada, no comparece a la audiencia de juicio, o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos de tales circunstancias.

Otros medios de prueba

Tratándose de medios de prueba no regulados expresamente, tales como películas cinematográficas, fotografías, fonografías, video grabaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, archivos informáticos, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe, el juez determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.

3.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE JUZGADOS DE FAMILIA

La ley establece un procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados de Familia, ello implica que él será el utilizado en todos aquéllos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes. Así, por ejemplo, tratándose de una demanda por entrega inmediata, la ley no prevé un procedimiento especial, por lo cual deberá aplicarse precisamente el ordinario.

Con todo, cuando esta ley u otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque sólo supletoriamente. De tal forma acontece con el procedimiento por actos de violencia intrafamiliar, en él una vez recibida la demanda o la denuncia, el juez debe citar a la audiencia preparatoria; sin embargo, la ley no precisa qué debe suceder en tal audiencia en tal proceso, de manera que debemos acudir a las reglas sobre audiencia preparatoria del procedimiento ordinario para respondernos la pregunta.

La Demanda. El proceso ordinario comienza con la interposición de la demanda escrita.

Sólo en casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandante a interponer su demanda oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato.

La demanda deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Tratándose de las causas de mediación previa –derecho de alimentos, cuidado personal y el derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular- se deberá acompañar un certificado que acredite que se dio cumplimiento al procedimiento de mediación previo, dispuesto en el artículo 106 de la Ley N°19.968, que crea los tribunales de familia.

El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con al menos cinco días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia preparatoria. Si desea reconvenir, deberá hacerlo de la misma forma, conjuntamente con la contestación de la demanda y cumpliendo con

todos los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Deducida la reconvención, el tribunal conferirá traslado al actor, quien podrá contestarla por escrito, u oralmente, en la audiencia preparatoria.

En casos calificados, el juez, por resolución fundada, podrá autorizar al demandado a contestar y reconvenir oralmente, de todo lo cual se levantará acta de inmediato, asegurando que la actuación se cumpla dentro del plazo legal y llegue oportunamente a conocimiento de la otra parte.

La Notificación. Admitida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible. Esta resolución se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, según lo que hemos revisado con anterioridad, personalmente.

La notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá practicarse siempre con una antelación mínima de 15 días.

En la misma resolución que cita a audiencia preparatoria se hace constar a las partes que ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la audiencia, sin necesidad de ulterior notificación.

La audiencia preparatoria. El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto preparar adecuadamente el juicio y provocar la conciliación entre las partes si la causa no se ha derivado a mediación; y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.

Las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia preparatoria y a la audiencia de juicio, patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, a menos que el juez en caso necesario las exceptúe expresamente, por motivos fundados, en resolución que deberá dictar de inmediato. De la misma forma, el juez podrá eximir a la parte de comparecer personalmente, lo que debe hacer por resolución fundada.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria. Ellos son:

1) Relación breve y sintética, que harán las partes ante el juez, del contenido de la demanda, de la contestación y de la reconvención que se haya deducido, y de la contestación a la reconvención, si ha sido hecha por escrito.

2) Contestar la demanda reconvencional, en su caso..

3) El tribunal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias, de oficio o a petición de parte, salvo que ellas ya se hubieren decretado con anterioridad, como medidas prejudiciales, evento en el cual el tribunal resolverá si las mantiene o no.

4) Promover, en los casos en que proceda, ya sea iniciativa del tribunal o a petición de parte, que las partes resuelvan el conflicto a través de mediación familiar, evento en el cual se

suspenderá el procedimiento judicial hasta concluida la mediación, según lo que veremos más adelante.

5) El tribunal promoverá la conciliación entre las partes, ya sea sobre todo o parte del conflicto, conforme a las bases de acuerdo que el propio tribunal proponga a las partes.

6) Enseguida, el tribunal procederá a determinar el objeto del juicio, las pretensiones de las partes que serán objeto de prueba y consideradas para su resolución en la sentencia.

7) Una vez fijado el objeto del juicio, el tribunal procederá a fijar los hechos que deben ser probados. Durante la audiencia preparatoria las partes podrán acordar convenciones probatorias, solicitando conjuntamente al juez de familia que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio. El juez de familia podrá formular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación.

El juez aprobará aquellas convenciones siempre que no sean contrarias a derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes involucrados en el conflicto. Asimismo, el juez verificará que el consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria, con pleno conocimiento de los efectos de la convención.

8) Determinar las pruebas que deberán rendirse al tenor de la propuesta de las partes y disponer la práctica de las otras que estime necesarias, y mediante resolución fundada, ordenar la exclusión de aquellas pruebas que fueren manifiestamente impertinentes, tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, resulten sobreabundantes o hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales.

9) Excepcionalmente, y por motivos justificados, recibir la prueba que deba rendirse en ese momento.

10) Fijar la fecha de la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a efecto en un plazo no superior a treinta días de realizada la preparatoria. Sin perjuicio de ello, el juez podrá, previo acuerdo de las partes, desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de finalizada la preparatoria.

En caso de citación a audiencia de juicio, las partes se entenderán citadas por el solo ministerio de la ley, audiencia que se llevará a efecto con las partes que asistan, afectando a la parte inasistente todas las resoluciones que se dicten, sin necesidad de notificación posterior.

Al término de la audiencia preparatoria, en caso de no haberse producido una solución del conflicto por mediación o conciliación, el juez dictará una resolución por la cual citará a juicio, la que contendrá las menciones siguientes:

a) La o las demandas que deban ser conocidas en el juicio, así como las contestaciones que hubieren sido presentadas, fijando el objeto del juicio.
b) Los hechos que se dieren por acreditados por aplicación de convenciones probatorias.
c) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio, sin perjuicio de prueba no solicitada oportunamente a que el juez acceda en la audiencia de juicio
d) La individualización de quienes deberán ser citados a la audiencia respectiva.

La audiencia de juicio. La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, pudiendo prorrogarse en sesiones sucesivas si fuere necesario, y tendrá por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste.

El día y hora fijados, el juez de familia se constituirá, con la asistencia del demandante y el demandado, asistidos por letrados cuando corresponda. Además, estarán presentes los profesionales del Consejo Técnico que hubieren sido citados a efectos de emitir las opiniones técnicas que les sean solicitadas.

Durante la audiencia, el juez procederá a: verificar la presencia de las personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarar iniciado el juicio; señalar el objetivo de la audiencia, advirtiendo a las partes que deben estar atentas a todo lo que se expondrá en el juicio; disponer que los testigos y peritos que hubieren comparecido hagan abandono de la sala de audiencia; y, adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuado desarrollo, pudiendo disponer la presencia en ella de uno o más miembros del Consejo Técnico.

El juez, con miras a salvaguardar el interés superior del niño, niña o adolescente, podrá ordenar que éste mismo u otro miembro del grupo familiar se ausente de la audiencia durante determinadas actuaciones.

En cuanto a la producción de la prueba, ella se rendirá de acuerdo al orden que fijen las partes, comenzando por la del demandante. Rindiéndose en último término la prueba ordenada por el juez.

Practicada la prueba, el juez podrá solicitar a un miembro del Consejo Técnico que emita su opinión respecto de la prueba rendida, en el ámbito de su especialidad.

Finalmente, las partes formularán, oralmente y en forma breve, las observaciones que les merezca la prueba y la opinión del miembro del Consejo Técnico, así como sus conclusiones, de un modo preciso y concreto, con derecho a replicar respecto de las conclusiones argumentadas por las demás.

La sentencia. Una vez concluidas las alegaciones de las partes, el juez comunicará de inmediato su resolución, indicando los principales fundamentos tomados en consideración para dictarla. Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, el juez podrá postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada.

La redacción del fallo podrá ser pospuesta hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá efectuarse de manera resumida.

En cuanto al contenido de la sentencia, la ley se encarga de precisar sus términos:

1) El lugar y fecha en que se dicta;
2) La individualización completa de las partes litigantes;
3) Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes;
4) El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión;
5) Las razones legales y de doctrina que sirven para fundar el fallo;

6) La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del juzgado; y,
7) El pronunciamiento sobre pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el juzgado para absolver de su pago a la parte vencida.

Los recursos. Las resoluciones judiciales pronunciadas pueden ser impugnadas por las partes a través de los recursos procesales y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin perjuicio de las modificaciones que la propia ley consigna, a saber:

1) En el caso del **recurso de reposición**, la solicitud deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución reclamada, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, ya que en tal caso deberá interponerse y resolverse durante ella misma. En tanto que, tratándose de una resolución pronunciada en audiencia, el recurso de reposición debe ser interpuesto por la parte y resuelto por el juez en el acto.

2) En cuanto al **recurso de apelación**, la ley limita el tipo de resoluciones apelables, de manera que sólo lo son la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación –por ejemplo, la que decreta el abandono del procedimiento o acoge la excepción de incompetencia del tribunal–, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

La apelación deberá entablarse siempre por escrito y se concederá en el solo efecto devolutivo. Sin embargo, hay casos de excepción en que la interposición del recurso de apelación impedirá que se lleve a cabo lo resuelto en primera instancia, hasta en tanto la Corte de Apelaciones respectiva haya resuelto el recurso; así sucede en los siguientes asuntos: acciones de filiación y estado civil; autorización para la salida de niños del país; en el procedimiento de adopción; y, en las acciones sobre separación, nulidad y divorcio reguladas por la Ley de Matrimonio Civil.

La Corte de Apelaciones respectiva conocerá y fallará el recurso, sea que las partes o sus representantes comparezcan o no ante ella.

3) El **recurso de casación en la forma** procederá según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, aunque con las siguientes modificaciones: sólo podrá intentarse en contra de las sentencias definitivas de primera instancia y de las interlocutorias de primera instancia que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación; se reducen las causales que lo hacen procedente; y, se atenúa la exigencia de patrocinio de abogado, la que se entenderá satisfecha por la sola circunstancia de interponerlos el abogado que patrocine la causa.

Trámites Especiales en demanda de alimentos. El legislador ha previsto diversas reglas especiales orientadas a hacer más efectivo el procedimiento, una de ellas va orientada a disponer prontamente de elementos de prueba acreditativos de los ingresos del demandado.

El juez, al proveer la demanda, ordenará que el demandado acompañe, en la audiencia preparatoria, las liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica. En el evento de que no disponga de tales documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia, una declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y capacidad económica.

Si el demandado no acompaña los mencionados antecedentes, o si el tribunal lo estima necesario, deberá solicitar de oficio al Servicio de Impuestos Internos, a las Instituciones de Salud Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones y a cualquier otro organismo público o privado, los antecedentes que permitan acreditar la capacidad económica y el patrimonio del demandado.

El ocultamiento de cualquiera de las fuentes de ingreso del demandado, efectuado en juicio en que se exija el cumplimiento de la obligación alimenticia, será sancionado con la pena de prisión en cualquiera de sus grados. Del mismo modo, el demandado que no acompañe todos o algunos de los documentos requeridos o no formule la declaración jurada, así como el que presente a sabiendas documentos falsos, y el tercero que le proporcione maliciosamente documentos falsos o inexactos o en que se omitan datos relevantes, con la finalidad de facilitarle el ocultamiento de sus ingresos, patrimonio o capacidad económica, serán sancionados con las penas del delito de falso testimonio. Y, finalmente, la inclusión de datos inexactos y la omisión de información relevante en la declaración jurada del demandado será sancionada penalmente.

Los actos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe, con la finalidad de reducir su patrimonio en perjuicio del alimentario, así como los actos simulados o aparentes ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, podrán revocarse, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

4. Procedimiento para la aplicación judicial de Medidas de Protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes

La nueva ley que crea los Juzgados de Familia establece también un nuevo procedimiento aplicable para aquéllos casos en que la ley exige o autoriza la intervención del tribunal para adoptar alguna de las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, a efectos de proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren amenazados o vulnerados.

Este procedimiento será siempre necesario cuando la medida de protección que se pretende adoptar consista en la separación del niño, niña o adolescente de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del mismo niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en ello; tal solicitud no requiere de formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Por supuesto, el procedimiento también podrá iniciarse a instancias del propio tribunal, sin que haya mediado requerimiento de persona alguna.

Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, inclusive antes de su iniciación, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, e incluso de oficio sin mediar tal solicitud, el juez podrá adoptar medidas cautelares cuando sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente; tal medida cautelar no podrá durar más de noventa días.

Entre tales medidas, la ley prevé las siguientes:

a) La entrega inmediata del niño, niña o adolescente a sus padres o a quienes tengan legalmente su cuidado;

b) Confiar su cuidado en una persona o familia en casos de urgencia. En tal caso, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de confianza;

c) El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable.;

d) Disponer la asistencia de niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes;

e) Suspender el derecho de una o más personas determinadas a mantener relaciones directas o regulares con el niño, niña o adolescente, sea que tales condiciones de relación hayan sido establecidas por resolución judicial o por acuerdo entre las partes;

f) Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;

g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos;

h) La internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento especializado, según corresponda, en la medida que se requiera de los servicios que éstos ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud; y,

i) La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la petición de protección.

Para el cumplimiento de las medidas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes decretadas, el juez podrá disponer el auxilio de Carabineros de Chile.

Audiencia preparatoria. Una vez iniciado el procedimiento, el juez deberá fijar una audiencia para dentro de los cinco días siguientes a la iniciación, a la cual citará al niño, niña o adolescente, a sus padres, a las personas a cuyo cuidado esté, y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto.

Al adoptar una medida cautelar antes del inicio del procedimiento, el juez, también deberá fijar la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preparatoria, la que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes, contados desde la adopción de tal medida.

Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca del motivo de su comparecencia, sus derechos y deberes, y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los niños, niñas o adolescentes serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.

Los citados expondrán lo que consideren conveniente y, una vez oídos, el juez, si contare con todos los elementos probatorios dictará sentencia, a menos que estime procedente la aplicación de la medida contenida en el numeral 2) del artículo 30 de la ley N° 16.618, que dispone el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar substituto o en un establecimiento residencial, caso en el cual citará a audiencia de juicio. Además, se recibirá inmediatamente la prueba que sea posible rendir desde ya, en su caso.

Audiencia de juicio. Esta audiencia tendrá por objetivo recibir la prueba y decidir el asunto sometido a conocimiento del juez. En ella podrán objetarse los informes periciales que se hayan evacuado, pudiendo el juez hacerse asesorar por el Consejo Técnico. En lo demás, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Sentencia. Sin perjuicio de que la ley establece la facultad del juez para procurar que las partes acuerden la forma más apropiada para la resolución de la situación que afecta al niño, niña o

adolescente. Si no fuere posible llegar a tal solución por acuerdo, el juez, en la sentencia, fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicando los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinando el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada por el juez oralmente una vez terminada la audiencia y en ella deberá explicar claramente la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración.

Ahora bien, si la medida consiste en la separación del niño, niña o adolescente de sus padres o de las personas bajo cuyo cuidado se encuentren, tan sólo podrá ser adoptada si es estrictamente necesario para salvaguardar sus derechos y siempre que no exista otra medida más adecuada.

Cumplimiento de las medidas adoptadas. El director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla una medida de protección tiene la obligación de informar acerca de su desarrollo, de la situación en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances alcanzados respecto de los objetivos previstos en la sentencia. Tal informe será trimestral, salvo que el juez señale un plazo mayor, que no podrá exceder de seis meses.

Sin perjuicio de ello, los jueces de familia tienen la obligación de visitar personalmente los establecimientos residenciales, existentes en su territorio jurisdiccional.

Durante tales visitas, el director del establecimiento debe facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada niño, niña o adolescente atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones que garanticen la independencia y libertad de ellos para prestar libremente su opinión.

Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma, el que remitirá al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Justicia.

Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez puede suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, o bien a solicitud del propio niño, niña o adolescente, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

Con todo, las medidas cesan cuando el niño, niña o adolescente cumpla los 18 años de edad, o bien transcurra el plazo por el cual se adoptó sin que se haya modificado o renovado.

Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de las medidas cautelares especiales mencionadas precedentemente, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus Directores Regionales, debe informar periódicamente y en forma detallada a cada juzgado de familia la oferta programática vigente en la respectiva región de acuerdo a las líneas de acción desarrolladas, su modalidad de intervención y la cobertura existente en ellas, sea en sus centros de administración directa o bien en los proyectos ejecutados por sus organismos colaboradores acreditados.

5.- PROCEDIMIENTO RELATIVO A ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La Ley que crea los Juzgados de Familia derogó de la Ley Nº 19.325 las disposiciones sobre competencia y procedimiento aplicable para la sanción de los actos de violencia intrafamiliar, materia que regula en el párrafo segundo de su Título IV sobre Procedimientos Especiales. Posteriormente, la Ley N°19.325 ha sido reemplazada por la nueva Ley N°20.066 sobre violencia intrafamiliar.

El conocimiento de los conflictos originados de los actos de violencia intrafamiliar será de

competencia del Juzgado de Familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado.

Sin embargo, a efectos de brindar protección al afectado, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, un fiscal del Ministerio Público o un juez de garantía, que hayan tomado conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberán, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas; ello es igualmente válido cuando entre las víctimas figuren personas mayores y niños, niñas o adolescentes.

El procedimiento se iniciará por demanda o por denuncia, la que podrán interponer la propia víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven.

Sin embargo, hay ciertas personas que están obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos, tales como: los miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería; los fiscales y empleados públicos; los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses y otros análogos; los profesionales de la medicina y establecimientos de salud; y, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales. También lo están quienes ejercen el cuidado personal de aquéllos que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia. En caso de no cumplir tal obligación, el responsable será sancionado con pena de multas.

La demanda junto con designar el tribunal ante el cual se presenta, identificará al demandante, a la víctima y a las personas que integran el grupo familiar, narrará los hechos y designará a quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido. La denuncia contendrá la narración de los hechos y, si le consta al denunciante, los demás puntos.

Si la denuncia se formula en una institución policial y no señala la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, diligencias destinadas a determinarla. En su caso, tales medidas podrán ser decretadas por el tribunal, e inclusive por el Ministerio Público. Al efecto, se mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante.

En caso de que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público. Asimismo, si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o en la del juicio aparece que los hechos corresponden al ejercicio habitual de violencia física o psíquica, el tribunal los remitirá al Ministerio Público.

Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable.

Iniciado el procedimiento por demanda o denuncia, el juez solicitará al Registro Civil, por la vía más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que tuviere en el registro especial que establece la Ley Nº20.066 sobre violencia intrafamiliar.

En el caso de que el proceso se inicie por denuncia o demanda de un tercero, previo a la realización de la audiencia preparatoria, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima. E, igualmente, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia.

Medidas cautelares en protección de la víctima. El juez de familia está obligado a dar protección a la víctima y al grupo familiar. Al efecto, debe cautelar su subsistencia económica e integridad patrimonial. Para ello, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes:

1) Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

2) Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común.

3) Fijar alimentos provisorios.

4) Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes, y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.

5) Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos.

6) Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. De lo cual informará a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo.

7) Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.

8) Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de tales medidas.

Audiencia preparatoria. Recibida la demanda o denuncia, el juez citará a las partes a la audiencia preparatoria, la que en este caso tiene previsto un plazo de realización dentro de los diez días siguientes.

En cuanto a los trámites que tienen lugar en la audiencia preparatoria, así como en lo que toca a la oportunidad y contenido de la audiencia de juicio, se aplican las disposiciones del procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Término del proceso. El proceso puede terminar de cuatro formas: a) por requerimiento de la víctima; b) por sentencia; c) por suspensión condicional de la dictación de la sentencia; y d) por archivo. Examinemos brevemente cada una de ellas.

a) Requerimiento de la víctima. Durante la audiencia preparatoria y previo informe del Consejo Técnico, podrá poner término al proceso a requerimiento de la víctima, siempre que su voluntad sea manifestada libre y espontáneamente.

b) Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, establecerá la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.

La nueva ley de violencia intrafamiliar establece que el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, será sancionado con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, cuyo importe será destinado a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público o privado.

Además de la sanción de multa, la ley de violencia intrafamiliar impone al juez el deber de aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:

a) Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.

b) Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

c) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego.

d) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El juez fijará el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a un año, prorrogable, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez, en la sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las partes.

En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra d) precedente, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos del delito de desacato, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días. Además, la policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas antes mencionadas.

Adicionalmente, la sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el tribunal debe oficiar al Servicio de Registro Civil, individualizando al condenado, señalando el hecho sancionado y la medida aplicada, a efectos de que el mencionado servicio ingrese los datos en el registro especial de personas condenadas por actos de violencia intrafamiliar.

c) Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Se trata de una innovación del legislador en la materia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos en cuestión y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas sobre sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima.

b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en la ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de cumplir con lo previsto en la letra a) precedente.

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial del Servicio de Registro Civil e Identificación.

No procederá la suspensión condicional de la dictación de la sentencia en los siguientes casos:
i) Si el juez estima conveniente la continuación del proceso;
ii) Si ha habido denuncia o demanda previa sobre la comisión de actos de violencia

intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, cualquiera que haya sido la víctima de éstos; y

iii) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por los delitos de violación, estupro, incesto y delitos sexuales, en general.

En caso de incumplimiento por el denunciado o demandado de las obligaciones acordadas, el juez dictará sentencia y atendida su naturaleza, decretará su ejecución. Además, si el denunciado o demandado incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar durante el período de suspensión condicional, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

d) Archivo. Si llegado el día de la celebración de la audiencia respectiva, no concurriere ninguna de las partes que figuren en el proceso, y el demandante o denunciante no pidiere una nueva citación dentro de quinto día, el juez de familia ordenará el archivo provisional de los antecedentes, pudiendo el denunciante o demandante solicitar, en cualquier momento, la reapertura del procedimiento.

Transcurrido un año desde que se decrete el archivo provisional sin haberse requerido la reanudación del procedimiento, se declarará, de oficio o a petición de parte, el abandono del procedimiento, debiendo el juez dejar sin efecto las medidas cautelares que haya fijado.

6.- PROCEDIMIENTO EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS

Los actos judiciales no contenciosos son aquellos en los cuales, no obstante no existir controversia alguna entre partes, requieren la intervención de los tribunales; algunos de ellos son de competencia de los Juzgados de Familia.

Cuando el conocimiento de un asunto no contencioso corresponde a los Juzgados de Familia se rige por las normas de la ley que los instituye y, en lo no previsto en ésta, por el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos establecidos en la ley, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad.

La solicitud podrá ser presentada por escrito y el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a los interesados. En tal caso, citará a una audiencia, a la que concurrirán con todos sus antecedentes, a fin de resolver en ella la cuestión no contenciosa sometida a su conocimiento.

7.- PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL

Las faltas cometidas por adolescentes constituyen contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento contravencional.

Sin embargo determinadas faltas cometidas por adolescentes mayores de 16 años, se sujetarán a lo previsto por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.

En el proceso contravencional se aplican supletoriamente las disposiciones sobre principios del procedimiento, reglas generales y prueba previstos en la Ley N°19.968, en lo que no sea incompatible con lo que seguidamente se explica y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.

El tribunal competente para conocer de estos asuntos es aquel del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos en que se imputa un hecho delictivo a un niño, niña o adolescente exento de responsabilidad penal, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que

inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo.

La realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda. Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba.

Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.

Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En cualquier caso, la ley garantiza el derecho del adolescente a guardar silencio. Más aún, si el adolescente niega los hechos o guarda silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena, la cual será inapelable.

El juez podrá imponer al adolescente únicamente una o más de las siguientes sanciones contravencionales:

a) Amonestación;
b) Reparación material del daño;
c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;
d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;
e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y
f) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

El juez, a solicitud de parte, podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma.

En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos del delito de desacato.

Por último, en aquellos casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita, el juez de familia deberá citar a su padre, madre o a quien lo tenga a su cuidado a una audiencia, para los fines de determinar si éste o ésta se encuentra en situación de menoscabo de salud o de su desarrollo personal, y decretar eventualmente alguna de las medidas cautelares especiales tratadas a propósito del procedimiento para la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes[2].

[2] La Ley N°20.286 que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que creó los tribunales de familia, y a otros cuerpos legales, incorpora el artículo 102 N en virtud del cual reglamenta aquellos casos en que un niño, niña o adolescente inimputable incurra en una conducta ilícita.

8.- PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE ADOPCIÓN

A efectos de obtener la adopción de un niño, la actual Ley Nº 19.620 sobre Adopción de Menores establece dos procedimientos dentro del proceso: uno previo para la declaración de que un niño es susceptible de ser adoptado y otro posterior para la constitución de la adopción propiamente tal.

Para conocer de estos procedimientos es competente el juez con competencia en materia de familia correspondiente al domicilio o residencia del menor, el que también tendrá competencia para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo menor. Y, en su caso, si hubiese procesos de protección incoados relativos al menor, el juez ordenará acumularlos al de susceptibilidad o adopción, sin perjuicio de tener a la vista los antecedentes de los procesos terminados en relación al mismo.

Durante los procedimientos a que se refiere la Ley Nº 19.620, el juez debe tener debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de su edad y madurez. En caso de ser menor adulto, es necesario su consentimiento Con todo, pese al rechazo por el menor, la ley admite que el juez, dejando constancia de las razones, excepcionalmente y por motivos sustentados en el interés superior del niño, resuelva seguir el procedimiento encaminado a su adopción.

El juez podrá confiar el cuidado personal del menor a quienes hayan manifestado al tribunal su voluntad de adoptarlo, para lo cual citará a una audiencia para dentro de quinto día, debiendo concurrir los solicitantes con los antecedentes que avalen su petición. El procedimiento será reservado respecto de terceros distintos de los solicitantes.

La resolución que apruebe dicha solicitud producirá sus efectos sólo una vez ejecutoriada la sentencia que declare que el menor de edad es susceptible de ser adoptado. Sin embargo, por excepción, podrá autorizarse el cumplimiento de ella durante el curso del respectivo procedimiento, evento en que el juez informará personalmente a los interesados acerca del estado del procedimiento, advirtiéndoles sobre la eventualidad de que, en definitiva, se deniegue la declaración del menor como susceptible de ser adoptado.

La tramitación de los procedimientos previstos en la Ley de Adopción se sujeta a lo dispuesto en la misma y, en lo no previsto en ella, a las reglas sobre procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia.

Antes de considerar los procedimientos contemplados en la Ley de Adopción, es necesario precisar quiénes pueden ser adoptados, ya que la ley ha establecido algunas normas específicas según quién lo sea.

Sólo pueden ser adoptados los menores de 18 años que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones:

a) El menor cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia.
b) El menor que sea descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley.
c) El menor que haya sido declarado susceptible de ser adoptado por resolución judicial del tribunal competente, de acuerdo al procedimiento legal.

8.1.- PROCEDIMIENTO PREVIO A LA ADOPCIÓN

Tratándose de alguno de los menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia, el procedimiento se iniciará con dicha

declaración y se procederá de la siguiente forma:

1. La audiencia preparatoria se llevará a cabo entre el décimo y el decimoquinto día posterior a la presentación de la solicitud. Al ratificar la declaración de voluntad, el juez informará personalmente al o los solicitantes sobre la fecha en que vencerá el plazo de treinta días que tienen para retractarse, contados desde la fecha en que hayan declarado esa voluntad ante el tribunal. Vencido este plazo, no podrán ejercitar tal derecho.

2. Si la solicitud ha sido presentada sólo por uno de los padres, el juez ordenará que se cite a la audiencia preparatoria al otro padre o madre que hubiere reconocido al menor de edad, bajo apercibimiento de que su inasistencia hará presumir su voluntad de entregar al menor en adopción. En dicha audiencia podrán allanarse o deducir oposición respecto de la solicitud.

3. El Tribunal comprobará que los padres del menor de edad no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él.

4. Si el padre o la madre que no ha formulado la solicitud hubiere fallecido o estuviere imposibilitado de manifestar su voluntad, bastará la sola declaración del compareciente. En dicho caso, así como cuando no se deduce oposición, el tribunal resolverá en la audiencia preparatoria, en tanto cuente con la rendición del informe a que alude el numeral precedente y haya transcurrido el plazo de retractación.

5. En su caso, la audiencia de juicio se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la audiencia preparatoria. Pero si el plazo de retractación sigue pendiente, la audiencia de juicio se efectuará dentro de los cinco días siguientes a su vencimiento.

6. La notificación de la sentencia definitiva a los comparecientes, en todo caso, se hará por cédula en el domicilio que conste en el tribunal, salvo que sea posible efectuarla en forma personal en la audiencia respectiva.

El procedimiento podrá iniciarse inclusive antes del nacimiento del hijo, caso en el cual se efectuarán los trámites que correspondan, y sólo quedará pendiente la ratificación de la madre y la dictación de sentencia. La ratificación deberá producirse dentro del plazo de treinta días, contado desde el parto, y, si no lo hiciere, se la tendrá por desistida de su decisión. Con todo, si la madre falleciere antes de ratificar, será suficiente manifestación de su voluntad de dar al menor en adopción la que conste en el proceso. Una vez producida la ratificación, el juez citará a la audiencia de juicio para dentro de los cinco días siguientes.

En caso que el menor sea hijo de uno de los adoptantes, y sólo ha sido reconocido por él o ella, se aplicará directamente el procedimiento de adopción. En tanto que si el hijo ha sido reconocido por ambos padres o tiene filiación matrimonial, será necesario el consentimiento del otro padre o madre, aplicándose, en lo que corresponda, el procedimiento previsto cuando padres del menor no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él.

A falta del otro padre o madre, o si éste se opusiere a la adopción, el juez resolverá si el menor es susceptible de ser adoptado conforme al procedimiento establecido al efecto, a que nos referiremos seguidamente. Mismo procedimiento, o el establecido en el caso de menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción, en caso de que uno de los solicitantes que quieran adoptar sea otro ascendiente consanguíneo del padre o madre del menor, según corresponda.

Finalmente, será necesario proceder a la declaración judicial de que el menor es susceptible de ser adoptado, sea que su filiación esté o no determinada, cuando el padre, la madre o las personas a quienes se haya confiado su cuidado se encuentren inhabilitados física o moralmente para ejercer el cuidado personal, o no le proporcionen atención personal o económica, o lo entreguen a una institución pública o privada de protección de menores o a un tercero, con ánimo manifiesto de liberarse de sus obligaciones.

El procedimiento de declaración de susceptibilidad, se iniciará de oficio por el juez, a solicitud del Servicio Nacional de Menores o de quien lo tenga a su cargo. El juez, a la brevedad posible, citará a los ascendientes y a los otros consanguíneos del menor, hasta el tercer grado en la línea colateral, siempre que la filiación estuviere determinada, para que concurran a la audiencia preparatoria a exponer lo que sea conveniente a los intereses de aquél, pudiendo oponerse a la solicitud, bajo apercibimiento de que, si no concurren, se presumirá su consentimiento favorable a la declaración de que el menor es susceptible de ser adoptado. Asimismo, deberá citarse al menor, en su caso, a la o las personas a cuyo cuidado esté y a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto, que hubieren sido mencionados en la solicitud.

La citación se notificará personalmente a los padres del menor, y por carta certificada a las demás personas; todo ello, en cuanto tuvieren domicilios conocidos. Si no se conocieran los domicilios, el tribunal requerirá tal información al Servicio Electoral y al Servicio de Registro Civil e Identificación para que, dentro de quinto día, informen el último domicilio de dichas personas que conste en sus registros. De no establecerse el domicilio de alguna de ellas, o de no ser habido en aquél que hubiere sido informado, el juez ordenará de inmediato que la notificación se efectúe por medio de un aviso en el Diario Oficial. De igual forma se citará a los ascendientes y consanguíneos del menor de edad cuya filiación no esté determinada.

La audiencia preparatoria y la audiencia de juicio se llevarán a cabo en los mismos términos que tratándose de alguno de los menores cuyos padres no se encuentran capacitados o en condiciones de hacerse cargo responsablemente de él y que expresen su voluntad de entregarlo en adopción ante el juez de familia, según lo visto precedentemente.

Si no se dedujere oposición y se contare con los antecedentes de prueba suficientes para formarse convicción, el Tribunal dictará sentencia en la misma audiencia preparatoria.

La sentencia que declare que el menor puede ser adoptado se notificará por cédula a los consanguíneos que hayan comparecido al proceso, en el domicilio que conste en el mismo, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva.

La sentencia será apelable y, en ciertos casos, de no ser apelada, será elevada en consulta a la Corte de Apelaciones.

8.2.- PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN

La adopción propiamente tal es un procedimiento no contencioso, en el cual no es admisible la

oposición.

La solicitud de adopción deberá ser firmada por todos los solicitantes, acompañando los antecedentes en que la fundamentan, entre los cuales se debe incluir un informe de evaluación de idoneidad física, mental, psicológica y moral del o los solicitantes, emitido por el Servicio Nacional de Menores o alguna de las instituciones acreditadas al efecto.

Si distintas personas solicitan la adopción de un mismo menor, las solicitudes deberán acumularse, a fin de ser resueltas en una sola sentencia.

Recibida por el tribunal la solicitud de adopción la acogerá a tramitación, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales. En la misma resolución ordenará agregar los antecedentes del proceso previo de susceptibilidad para la adopción y citará a los solicitantes, con sus antecedentes de idoneidad y medios de prueba, a la audiencia preparatoria, que se llevará a cabo entre los cinco y los diez días siguientes. Se deberá, asimismo, citar al menor, en su caso.

Si sobre la base de los antecedentes expuestos se acreditan las ventajas y beneficios que la adopción le reporta al menor, el juez podrá resolver en la misma audiencia. En caso contrario, decretará las diligencias adicionales que estime necesarias, a ser presentadas en la audiencia

de juicio, la que se realizará dentro de los quince días siguientes. Las diligencias no cumplidas a la fecha de realización de la audiencia se tendrán por no decretadas y el tribunal procederá a dictar sentencia, sin más trámite.

Si los solicitantes no tienen el cuidado personal del menor, deberán solicitarlo conjuntamente con la adopción, procediendo el juez a resolver en la audiencia preparatoria, pudiendo disponer las diligencias que estime pertinentes para establecer la adaptación a su futura familia.

El juez, en cualquier etapa del procedimiento, podrá poner término al cuidado personal del menor por los interesados, cuando así lo estime necesario para el interés superior de aquél. En todo caso, cesará de pleno derecho si el tribunal denegare la solicitud de adopción, de lo que se dejará constancia en la misma sentencia, la cual dispondrá además la entrega del menor a quien confíe su cuidado en lo sucesivo.

La sentencia se notificará por cédula a los solicitantes, en el domicilio que conste en el proceso, salvo que sea posible efectuar la notificación en forma personal en la audiencia respectiva. Y, en contra de ella procederá el recurso de apelación.

Cuando la adopción sea requerida por personas no residentes en Chile, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en la misma ley, se constituirá de acuerdo a los procedimientos examinados y se sujetará, cuando corresponda, a las Convenciones y a los Convenios Internacionales que la regulen y que hayan sido ratificados por Chile.

Si bien la adopción es irrevocable, la ley admite que el adoptado, por sí o por curador especial, pueda solicitar su nulidad cuando ella ha sido obtenida por medios ilícitos o fraudulentos; tal acción será conocida por el juez con competencia en materias de familia del domicilio o residencia del adoptado, en conformidad al procedimiento ordinario previsto en la ley que crea los juzgados de familia.

9.- PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ALIMENTOS

La Ley que crea los Juzgados de Familia también introduce modificaciones en la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la que posteriormente ha sido modificada por la Ley 20.152 de 9 de enero de 2007.

La actual normativa establece nuevas normas sobre competencia, ya que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley existían dos tribunales eventualmente competentes para conocer de las demandas de alimentos: el Juzgados de Letras de Menores o en lo Civil, según si se trataran de alimentos menores o mayores, respectivamente.

La ley innova en la materia, pues de los juicios de alimentos –sea que ellos sean requeridos para los hijos menores de edad o no– conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último, los que se tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario establecido en la ley que crea los juzgados de familia en lo no previsto por la Ley Nº14.908. Será precisamente también el mismo juez que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de este, quien dispondrá de competencia para conocer de las demandas de aumento de pensión alimenticia. En cambio, de las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.

La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está por nacer. Si aquélla es menor, el juez deberá ejercer designarle representante en interés de la madre.

La demanda podrá omitir la indicación del domicilio del demandado si éste no se conociera. Por su parte, el demandado deberá informar al tribunal todo cambio de domicilio, de empleador y de lugar en que labore o preste servicios, dentro de treinta días contados desde que el cambio se haya producido, en caso contrario, se le impondrá, a solicitud de parte, una multa a beneficio fiscal.

En los juicios en que se demanden el juez deberá pronunciarse sobre los alimentos provisorios, junto con admitir la demanda a tramitación, con el solo mérito de los documentos y antecedentes presentados, en caso contrario, incurrirá en falta o abuso. No obstante, el demandado tendrá cinco días para oponerse al monto provisorio decretado, debiéndosele informar de ello con la notificación de la demanda. En caso de mediar oposición, el juez resolverá de plano, salvo que del mérito de los antecedentes estime necesario citar a una audiencia, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En cambio, si no existe oposición, la resolución que fija los alimentos provisorios causará ejecutoria.

El tribunal podrá acceder provisionalmente a la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, cuando estime que existen antecedentes suficientes que lo justifiquen.

La resolución que decrete los alimentos provisorios o la que se pronuncie provisionalmente sobre la solicitud de aumento, rebaja o cese de una pensión alimenticia, será susceptible del recurso de reposición con apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto devolutivo y gozará de preferencia para su vista y fallo en la Corte de Apelaciones.

Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el monto y lugar de pago de la misma, pudiéndose verificar mediante retención judicial por el empleador del alimentante. El monto de la pensión no podrá ser una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante. Y, cuando ella sea fijada en una suma determinada, ésta se reajustará por el tribunal semestralmente de acuerdo al alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor.

El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia, por ejemplo mediante la constitución de una hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra forma de caución. También procederá el otorgamiento de garantía, cuando el alimentante pretenda ausentarse del país, de manera que mientras no la rinda quede arraigado.

Toda resolución judicial que fije una pensión alimenticia, o que aprueba una transacción que cumpla con los requisitos legales, tienen mérito ejecutivo. Y, en caso de incumplimiento, será competente para conocer de la ejecución el mismo Juzgado de Familia que dictó la resolución o el del nuevo domicilio del alimentario.

En su caso, el requerimiento de pago se notificará personalmente al ejecutado, salvo que el juez disponga otra forma, con tal que garantice la debida información al demandado para el adecuado ejercicio de sus derechos.

En estos casos sólo será admisible la excepción de pago y siempre que se funde en un antecedente escrito; si no fuera opuesta oportunamente, o fuere declarada inadmisible, el acreedor –alimentario– podrá requerir la aplicación del procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.

Cuando se tratare de alimentos retenidos judicialmente, si la persona que deba hacer la retención no cumple la orden judicial será sancionada con multa, sin perjuicio de seguirse adelante con el cumplimiento de la resolución sobre alimentos.

Además, la Ley 20.152 ha previsto nuevos mecanismos para forzar el pago de las pensiones alimenticias, tales como orden de retención de devolución anual de impuestos a la renta, y la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados.

Junto con el arresto decretado, el juez dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Tanto las órdenes de apremio como de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá ser recibido el pago por la unidad policial que les dé cumplimiento, debiendo entregar comprobante al deudor.
La Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias finaliza estableciendo normas sobre suspensión de apremios y arresto –por ejemplo, cuando el alimentante careciere de medios necesarios para el pago, o padece invalidez–, responsabilidad solidaria en el pago de la obligación alimenticia y precisando otros efectos del incumplimiento.

10. DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

10.1.- Concepto y generalidades

Para los efectos de la ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

A diferencia del juez en el trámite de conciliación, en teoría el mediador no brinda a las partes bases o propuestas de solución, sino que les asiste con miras a que ellas mismas alcancen una solución a su conflicto adoptando los acuerdos que fueren del caso.

El legislador ha creído conveniente precisar ciertos principios que informan la mediación, a saber:

a) Equilibrio entre partes. El mediador debe cerciorarse de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación.

b) Voluntariedad. Los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

c) Confidencialidad. El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo.

Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer previamente a las partes el sentido de esta exención.

d) Imparcialidad. Los mediadores serán imparciales en relación con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda.

Los involucrados podrán también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

e) Interés superior del niño. En el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación.

f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar.

Si no existiese tal igualdad de condiciones, el mediador propondrá o adoptará las medidas necesarias para que se obtenga tal equilibrio. Y, de no ser ello posible, declarará terminada la mediación.

Por supuesto, sin perjuicio de lo dicho respecto del mediador, las partes podrán designar de común acuerdo una persona que ejerza entre ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en las materias en que sea procedente de acuerdo a la ley.

10.2.- Procedencia de la mediación

Para que proceda la mediación en necesario satisfacer dos requisitos: primero, debe tratarse de una materia susceptible de ser mediada y, segundo, el trámite debe ser aceptado por ambas partes.

En cuanto a las materias susceptibles de ser mediadas, la regla general es que todas aquéllas de competencia de los Juzgados de Familia pueden ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.

Respecto de algunas materias, las causas deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, las cuales son:

a) Derecho de alimentos
b) Cuidado personal
c) Derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, salvo que se trate de un procedimiento de divorcio por culpa del otro cónyuge.

El legislador ha establecido que las partes quedarán exentas del procedimiento de mediación previa, si acreditaren que antes del inicio de la causa, se sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias.

Las causas que inciden en materias de mediación prohibida son:

a) La declaración de interdicción;
b) Las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes;
c) Los procedimientos regulados en la Ley Nº 19.620, sobre Adopción, a los que ya se ha aludido;
d) Los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos de excepción contemplados por la nueva Ley de Matrimonio Civil.

En tanto que, tratándose de violencia intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones que hemos examinados al referirnos a la suspensión condicional de la dictación de sentencia.

Por lo que toca al consentimiento de las partes para acudir a mediación, la ley ha establecido un mecanismo de derivación y designación de mediador, el cual pasamos a revisar.

Tratándose de algunas de las materias que son de mediación previa, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador que elijan de entre los mediadores contratados conforme al procedimiento que más adelante se tratará, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas.

Si no se alcanzare acuerdo en la designación, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados.

La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno.

Una vez realizadas las actuaciones mencionadas precedentemente, se deberá comunicar al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto.

10.3.- Procedimiento de mediación

El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación, a la cual citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. En tal sesión, se instruye a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar.

Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial.

El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia. No obstante, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más.

Durante ese plazo, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador y las partes estimen necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá inclusive citarse a los participantes por separado.

Si las partes llegan a un acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes.

El acta deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada.

En cambio, si la mediación se frustrare el acta dejará constancia del término del trámite y, de ser posible, será firmada por los participantes. Se entregará copia de ella a aquél de ellos que la solicite. Además, se remitirá el acta al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo.

La ley misma entiende que la mediación se frustra por inasistencia de las partes - si alguno de los participantes, citado por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa-, cuando éstas han manifestado su voluntad de no continuar en la mediación, y, en general, en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuerdos.

10.4.- El registro de mediadores

La mediación familiar sólo podrá ser realizada por personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el Reglamento dictado al efecto.

El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos.

Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los

artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Eliminación del Registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del Registro, por el Ministerio de Justicia, en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del Registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma, decretadas por la Corte de Apelaciones competente.

Costo de la mediación. Los servicios de mediación respecto de las materias a que se deben someter un procedimiento de mediación previo serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, podrá cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se debe considerar, al menos, los siguientes puntos:

- Nivel de ingresos;
- Capacidad de pago; y,
- Número de personas del grupo familiar que de ellos dependan

Para las restantes materias, los servicios de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de+ Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente.

CAPÍTULO V: DE LOS JUZGADOS DEL TRABAJO

1.- GENERALIDADES

Entre las materias de competencia que determina el artículo 420 del Código del Trabajo determina las competencias se encuentran las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo.

Los contratos individuales o colectivos de trabajo se encuentran reglamentados en el Código del Trabajo, el cual regula las relaciones laborales de todos los trabajadores del sector privado, y parcial y/o supletoriamente, sus normas regulan la prestación de servicios en el sector público. La regulación del trabajo dependiente realizado por la administración pública propiamente tal corresponde al Derecho Administrativo, y la regulación del trabajo independiente corresponde principalmente al Derecho Civil y Comercial.

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley laboral es la fuente más importante del Derecho del Trabajo y, a su vez, la ley laboral más importante es el Código del Trabajo. En tal sentido, el artículo 1 del citado Código señala que "*las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias*".

2.- PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

En el derecho del trabajo es posible identificar ciertos principios rectores que rigen las relaciones laborales. Entre ellos, son importantes:

a) *Principio tutelar o protector:* en el ordenamiento jurídico del trabajo la preocupación central parece ser la de proteger a una de las partes, buscando alcanzar entre ellas una igualdad sustantiva y real, fijando derechos mínimos a favor de la parte más débil (trabajador).

   Este principio se expresa a través de tres reglas:
   - *Regla indubio pro operario*: en caso de duda en la interpretación de las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo, en cuanto a su sentido y alcance, debieran ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador.
   - *Regla de la norma más favorable*:
   - *Regla de la condición más beneficiosa*: .

b) *Principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales*: Este principio plantea la imposibilidad de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo.

c) *Principio de la continuidad de la relación laboral*. El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, o sea, la relación laboral no se agota mediante la realización instantánea de un acto, sino que dura en el tiempo. Asimismo, se establece que el contrato de trabajo permanece cuando cambia la dirección de la Empresa.

d) *Principio de supremacía de la realidad*: en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

3. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS LABORALES

El artículo 420 del Código del Trabajo determina las competencias que tendrán los Juzgados Laborales en general, conforme a la legislación vigente.

a) **Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral**

Así, son de competencia de los Juzgados Laborales los conflictos que se susciten por el término de una relación de carácter laboral; la procedencia o improcedencia de las causales invocadas por el empleador al momento del despido; la determinación y/o precisión de los montos que deberá pagar el empleador al trabajador por concepto de indemnizaciones; el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones legales de cualquier de las partes de un contrato laboral y la calificación de su entidad, etc.

Todo lo anterior aplica incluso en aquellas situaciones en la que las partes han acordado sustraer del conocimiento de los Juzgados Laborales los conflictos suscitados entre un trabajador y un empleador, por cuanto la norma del artículo 420 del Código del Trabajo es una norma de derecho público que no puede ser renunciada por las partes.

b) **Las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del trabajo;**

El Código del Trabajo establece las normas que regulan la conformación, constitución y funcionamiento de las distintas organizaciones de carácter sindical, y entrega la resolución de los asuntos que se susciten en aplicación de estas normas a los Juzgados Laborales, tales como la resolución de la reclamación que presenten las organizaciones sindicales a las observaciones que le realice la Inspección del Trabajo y el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas antisindicales.

c) **Las cuestiones y reclamaciones derivadas de la aplicación o interpretación de las normas sobre previsión o seguridad social, cualquiera que fuere su naturaleza, época u origen, y que fueren planteadas por los trabajadores o empleadores;**

En este sentido, serán de conocimiento de estos tribunales, las reclamaciones presentadas por trabajadores en contra de la aplicación e interpretación que hicieren las entidades administrativas competentes sobre normas de previsión o seguridad social, deberán ser conocidas y resueltas por estos tribunales, al igual que las infracciones que se cometan a esas leyes especiales.

d) **Los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo;**

En aquellas jurisdicciones donde no exista un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, corresponderá a los Juzgados Laborales el cumplimiento y ejecución de los títulos a los que la legislación laboral o de seguridad social les reconozcan mérito ejecutivo.

e) **Las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social;**

Conforme a nuestra legislación laboral, existe una cantidad importantes de procedimientos administrativos de reclamación por incumplimiento de las normas laborales, ya sean de origen legal o contractual, que se presentan ante organismos administrativos laborales, previsionales o de seguridad social, como la Inspección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social o la Superintendencia de AFP.

Cada vez que un trabajador o empleador presenta una reclamación ante estas instituciones, se inicia un procedimiento de carácter administrativo en el cual éstas resuelven el asunto sometido a su conocimiento, mediante la dictación de un acto administrativo que generalmente recibe el nombre de resolución. Esta resolución generalmente puede ser impugnada ante los Juzgados Laborales.

Con todo, existen decisiones administrativas que no admiten revisión judicial de lo resuelto, como por ejemplo, la calificación en caso de dudas de la calidad de trabajador agrícola que deberá realizar el inspector del trabajo de la localidad respectiva, de cuya resolución se podrá reclamar ante el Director del Trabajo, sin ulterior recurso. Para este tipo de reclamaciones, la ley ha establecido un procedimiento especial, el cual analizaremos con detalle más adelante.

f) **Los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 16.744;**

Tal como señala claramente la norma citada, el conocimiento y resolución de los juicios donde se intente hacer efectiva la responsabilidad del empleador como consecuencia de la ocurrencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, será de competencia de los Juzgados Laborales, salvo la excepción expresa que establece, la que se refiere al caso en que el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo del empleador o de un tercero, situación en la cual la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad haya causado daño pueden reclamar al empleador o terceros responsables del accidente todas las indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho civil, incluyendo el daño moral, siendo competente para conocer de estas acciones, el Juez de Letras en lo Civil correspondiente.

g) **Todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con competencia laboral.**

4. DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE EN LOS JUZGADOS LABORALES

4.1.- GENERALIDADES

El legislador ha instituido un nuevo procedimiento aplicable al conocimiento de los asuntos de competencia de los nuevos Juzgados Laborales. La Ley 20.087 ha sustituido de manera íntegra el Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo, estableciendo el nuevo conjunto de normas bajo el epígrafe “De los principios formativos del proceso y del procedimiento en juicio del trabajo”.

Este nuevo capítulo está compuesto de los siguientes siete párrafos:

- Párrafo 1°: De los principios formativos del proceso;
- Párrafo 2°: Reglas comunes;
- Párrafo 3°: Del procedimiento de aplicación general;
- Párrafo 4°: Del cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales;
- Párrafo 5°: De los recursos;
- Párrafo 6°: Del procedimiento de tutela laboral; y,
- Párrafo 7°: Del procedimiento monitorio.

4.1.1.- Principios del procedimiento

En lo no regulado por la propia ley, hace aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento y las reglas del juicio ordinario establecidas en los Títulos I y II el Código de

Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a las principios que informan el proceso ante los Juzgados Laborales.

En el caso de la Ley que crea los Juzgados Laborales, el legislador se ha encargado de explicitar los principios fundamentales que informan el procedimiento. Al efecto, sostiene que éste será oral, público y concentrado, prevaleciendo los principios de inmediación, actuación de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.

4.1.1.1.- Principio de la oralidad

El nuevo procedimiento aplicable ante los Juzgados Laborales releva la importancia de la oralidad con respecto al procedimiento antiguo que era esencialmente escrito: todas las actuaciones procesales serán orales, salvo aquéllas que la propia ley ha establecido expresamente que deberán realizarse por escrito.

Con todo, en algunas ocasiones la ley faculta para que ciertas actuaciones se realicen verbalmente o por escrito; por ejemplo, la ley permite que el demandado conteste la demanda de manera escrita o verbalmente. En otras oportunidades, la escrituración resulta forzosa; por ejemplo, la demanda debe ser siempre presentada por escrito y con patrocinio de abogado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el nuevo procedimiento que se verifica ante los Tribunales de Familia. También necesariamente la demanda reconvencional, al igual que la sentencia, debe constar por escrito.

Si bien nuestro legislador ha optado por que las actuaciones procesales se verifiquen oralmente, ha previsto algún resguardo, pues, sin perjuicio de su oralidad, todos los Juzgados Laborales deberán llevar un sistema de registro de éstas. Se trata de dejar constancia del acaecimiento de las actuaciones para el evento de requerirse su revisión, tanto por las partes como por los propios tribunales.

El sistema de registro puede tener lugar por cualquier medio, con tal de que satisfaga tres exigencias:

1. Que se trate de un medio apto para producir fe, esto es, que garantice la fiabilidad;
2. Que el medio permita garantizar la fidelidad y conservación de las actuaciones; y,
3. Que el medio escogido permita la reproducción de su contenido, vale decir, la posibilidad de ejecutar nuevamente la actuación, por ejemplo, tratándose de registros de video o de audio mediante su visualización o audición.

La ley sostiene que se considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. Esto, en los hechos, se traduce que los Juzgados Laborales disponen de un sistema de registro informático (SITLA), ya que su flexibilidad, su preservación y su fiabilidad satisfacen las exigencias impuestas por el legislador.

El legislador ha recalcado la necesidad de la integridad de los registros, por lo cual exige que la audiencia sea registrada íntegramente, al igual que las resoluciones, incluida la sentencia que dicte el juez fuera de ella.

4.1.1.2.- Principio de la concentración

El principio de la concentración apunta a observar la mayor agregación de actuaciones en el tiempo, evitando la dilación de los actos procesales y eliminando los trámites innecesarios.

En el caso del procedimiento aplicable ante los Juzgados Laborales, las actuaciones se han concentrado sustancialmente en dos audiencias: una audiencia preparatoria, en la cual tiene lugar la discusión entre las partes, se promueven la conciliación, se delimita el objeto del juicio y determinan las pruebas a ser rendidas, entre otros cometidos; y, una segunda audiencia, en la cual el tribunal recibe la prueba, escucha las alegaciones de las partes y dicta sentencia.

En aras de la concentración, el legislador ha dispuesto que una vez iniciada la audiencia, ésta no pueda suspenderse salvo caso fortuito o fuerza mayor, situación en la que el juez podrá, mediante resolución fundada, suspenderla, debiendo fijar en el acto nuevo día y hora para su realización. No obstante, la propia ley admite ciertos casos de excepción en que se verifica la suspensión de la audiencia, por ejemplo en tratándose de la interposición de determinadas excepciones.

4.1.1.3.- Principio de la publicidad

La ley sostiene que el procedimiento será público; en este punto, la ley no hace sino insistir en una regla general a la actuación de los tribunales de justicia, prevista en el Código Orgánico de Tribunales, estas son por principio públicas.

4.1.1.4.- Principio de la inmediación

El principio de la inmediación pretende garantizar la relación directa del juez con los actos del procedimiento: las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez. De hecho, con el fin de fortalecer la vigencia de tal principio, la ley prohíbe la delegación por el juez de sus funciones, sancionando con nulidad insaneable su ocurrencia.

Sin embargo, la ley se ha puesto en el caso de las causas del trabajo que se sustancien ante Juzgados de Letras, vale decir, en aquéllos casos que se llevan ante tribunales que no son Juzgados Laborales, sino que ejercen competencia en asuntos laborales. Debemos recordar que en éstos se conserva la estructura antigua que contempla un Juez y un Secretario. Pues bien, en estos casos y sólo cuando la Corte de Apelaciones respectiva no hubiese dispuesto que el juez se aboque de modo exclusivo a la tramitación de determinado tipo de materias, el mismo juez, siempre que hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere, podrá autorizar al secretario abogado, para que, en calidad de suplente, asuma en todo el curso del juicio.

4.1.1.5.- Principios de la oficialidad y celeridad

Las leyes que instauran el nuevo sistema de justicia laboral, obligan al tribunal a dar curso progresivo a los autos y hacer avanzar la tramitación procesal hasta el término mismo de la causa. Al efecto, dispone la ley que promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad posible.

También son expresión del principio de oficialidad la posibilidad de que el tribunal decrete, sin que le sea pedido por alguna de las partes, la nulidad de determinadas diligencias o actuaciones; la facultad para decretar la práctica de determinadas diligencias probatorias, no obstante no ser solicitadas por las partes; y, la autorización legal de rechazar aquellos medios de prueba que considere inconducentes, mediante resolución fundada.

Por último, el tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación de la causa y tomará todas las medidas necesarias para evitar la nulidad del procedimiento.

4.1.1.6.- Principio de buena fe

La reforma sostiene que las actuaciones en el nuevo procedimiento deberán ejecutarse de buena fe, esto es, evitando el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias, estando facultado el tribunal para adoptar todas las medidas necesarias para garantizar este principio.

4.1.1.7.- Principio de gratuidad

La ley que establece el nuevo procedimiento aplicable a los tribunales del trabajo decreta de manera clara y contundente la gratuidad de todas las actuaciones, trámites o diligencias del juicio para las partes, siendo el Administrador del Tribunal el responsable de la estricta observancia del cumplimiento estricto de este principio informador del procedimiento, como del oportuno cumplimiento de las diligencias.

Asimismo, establece que las partes que gocen del privilegio de pobreza tendrán derecho a asistencia letrada gratuita, ya sea por parte de las Corporaciones de Asistencia Judicial, o en su defecto, por los abogados de turno, o de otros sistemas de defensa gratuito que establezca la ley. También se hace extensiva la gratuidad a las actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la administración de justicia.

4.1.1.8.- Principio de bilateralidad de la audiencia

El principio de bilateralidad de la audiencia supone garantizar a las partes que en la resolución del asunto ante tribunales tienen el derecho a ser oídas.

Sin embargo, la aplicación del principio de bilateralidad de la audiencia no implica que el legislador fuerce la comparecencia de las partes a juicio. Así, por ejemplo, previendo la eventual ausencia de una de las partes, la ley establece que en las citaciones a las audiencias, constará que ellas se celebrarán con quien asista, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten, sin necesidad de ulterior notificación.

4.1.2.- Reglas comunes

I.- Normas supletorias

En todo lo no regulado por esta ley o en leyes especiales, serán aplicables supletoriamente las disposiciones comunes a todo procedimiento y las reglas del juicio ordinario, establecidas en los Títulos I y II del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas sean contrarias a los principios que informan el proceso que hemos visto en el acápite anterior. En este caso, el tribunal deberá resolver la forma en que se deberá verificar la actuación respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los procedimientos de tutela judicial y monitorio, se aplicarán supletoriamente, en primer lugar, las normas generales establecidas por esta ley.

II.- Actuaciones electrónicas

La ley establece que, salvo las audiencias, se podrán realizar por medios electrónicos las actuaciones procesales de la parte que lo solicite para sí y el tribunal acceda a ello. Los medios a que se refiere deben permitir su adecuada recepción, registro y control. En este caso el administrador del tribunal deberá dejar constancia escrita de la forma en que se realizó dicha actuación.

III.- Asistencia letrada

Las partes de un procedimiento que se verifique ante un tribunal del trabajo deben comparecer siempre con patrocinio de abogado y representadas por un habilitado para actuar en juicio.

Como ya hemos visto, si una de las partes goza del privilegio de pobreza, tiene derecho a recibir asistencia letrada gratuita, ya sea por parte de las Corporaciones de Asistencia Judicial, o en su defecto, por los abogados de turno, o de otros sistemas de defensa gratuito que establezca la ley.

El mandato judicial y el patrocinio que se constituya en el Tribunal de Letras del Trabajo, se entenderá constituido para toda la prosecución del juicio en el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional, a menos que exista constancia en contrario.

IV.- Naturaleza de los plazos

La ley establece que todos los plazos del procedimiento son fatales, salvo aquellos establecidos para la realización de las actuaciones propias del tribunal, cualquiera sea la forma en que se expresa.

De esta forma, para las partes la posibilidad de ejercer un derecho o ejecutar un acto se extingue en el momento mismo del vencimiento del plazo, sin necesidad de resolución judicial que así lo declare o lo certifique.

Respecto de los términos de días que la ley establezca, éstos se entenderán suspendidos durante los días feriados. Con todo, el feriado judicial de vacaciones –establecido en el artículo 313 del Código orgánico de Tribunales- no aplica respecto de las causas laborales.

No resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la extensión de plazos asociados a la tabla de emplazamiento que periódicamente elabora la Corte Suprema

V.- Notificaciones

La ley establece reglas especiales relativas al sistema de notificación de las resoluciones judiciales, en especial tratándose del emplazamiento a la parte demandada.

La primera notificación a la parte demandada debe hacerse personalmente, entregando copia íntegra de la resolución y de la demanda, por un funcionario del tribunal, el que será designado para cumplir tal función por el juez. Con todo, la parte interesada podrá siempre encargar la práctica de la notificación por un receptor judicial, aunque a su propio costo.

Si la notificación se realiza en un lugar o recinto de acceso público, se podrá realizar a cualquier hora y en cualquier día, procurando causar la menor molestia al notificado. Si se realiza en la morada o lugar donde la parte ejerce su industria, profesión o empleo, la notificación sólo podrá verificarse entre las 6.00 y 22.00 horas de cualquier día. Con todo, el juez podrá, por motivos fundados, decretar que la notificación se realice en horas distintas a las autorizadas por la ley.

Cuando no fuere posible practicar la primera notificación personalmente, por no ser encontrada la persona a quien deba notificarse y siempre que el ministro de fe establezca cual es su domicilio o el lugar donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo, y tratándose de una persona natural, que se encuentra en el lugar del juicio, se procederá a su notificación en el mismo acto, sin necesidad de resolución ni diligencia adicional alguna. Como acertadamente sostiene el Mensaje Presidencial, la ley suprime la obligación de búsqueda en dos días distintos y la necesidad de que el tribunal ordene previamente esta forma de notificación.

En el caso recién consignado, el ministro de fe deberá entregar -si es posible- copia de la resolución y la demanda a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar. Si esto no es posible, deberá dejar fijado en un lugar visible un aviso que dé noticia de la demanda, con la identificación de las partes, la materia, el juez que conoce del asunto y las resoluciones que se notifican. El ministro de fe dará aviso a ambas partes de esta notificación, enviándoles carta certificada el mismo día o a más tardar el día siguiente.

En cambio, la notificación de esta resolución a la parte demandante se verificará por el estado diario.

Cuando se notifique la demanda a un trabajador en su lugar de trabajo y dicho lugar corresponda a la empresa, faena o establecimiento con el que litiga, esta notificación deberá ser siempre personal.

La resolución que ordena la comparecencia personal de una de las partes que no ha sido dictada en el curso de alguna de las audiencias, deberá ser notificada por carta certificada, entendiéndose practicada al quinto día que se entregue al correo. Para ello, todo litigante deberá designar, en su primera actuación, un lugar dentro de los límites urbanos de la ciudad asiento del tribunal, si no se cumple con esta obligación, las resoluciones se notificarán por el estado diario de pleno derecho.

Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, esto es, a través de su inclusión en un listado que debe formarse y fijarse diariamente en el propio tribunal, en el cual se indican las causas en las cuales se ha pronunciado alguna resolución judicial en un día determinado.

VI.- Exhortos

En las causas laborales, los juzgados de letras del trabajo de Santiago podrán decretar diligencias para cumplirse directamente en las comunas de San Miguel, San Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Bernardo, Calera de Tango, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque sin necesidad de exhorto.

Lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará también en los juzgados de San Miguel y en los juzgados con competencia laboral de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, respecto de

las actuaciones que deban practicarse en Santiago o en cualquiera de ellos.

La facultad establecida en el inciso primero regirá, asimismo, entre los juzgados de La Serena y Coquimbo; de Valparaíso y Viña del Mar; de Concepción y Talcahuano; de Osorno y Río Negro; y de Puerto Montt, Puerto Varas y Calbuco.

VII.- Incidentes

Durante la tramitación del procedimiento puede que las partes discutan otros asuntos distintos de aquéllos que motivan la causa. En tal sentido, se establece que en los procedimientos ante los Juzgados Laborales los incidentes deberán promoverse preferentemente durante las audiencias, no importando su naturaleza, los cuales deberán ser resueltos de inmediato. Excepcionalmente, la ley establece que el juez podrá dejar su resolución para sentencia definitiva.

VIII.- Potestad cautelar

Con el objeto de posibilitar la adopción de medidas urgentes cuando la situación lo amerite, el juez, en ejercicio de su función cautelar, podrá decretar todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, la protección de un derecho o la identificación de los obligados y singularización de su patrimonio, en términos suficientes para garantizar el monto de lo demandado.

Con todo, la ley prescribe que las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio

Establece la ley que las medidas cautelares podrán llevarse a efecto incluso antes que sea notificada la persona contra quien se dicten, cuando existan razones graves que lo justifiquen y el tribunal así lo decrete. Con todo, otorga un plazo fatal de 5 días para que notifique la acción, bajo sanción de dejar sin efecto -de pleno derecho- las medidas practicadas.

Además, las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de tramitación de la causa aun cuando no esté contestada la demanda o incluso antes de su presentación, en carácter de prejudicial. En ambos casos se deberá siempre acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama. El tribunal podrá mantener estas medidas, una vez presentada la demanda, si persisten las circunstancias que motivaron su adopción, ahora en carácter de precautorias. Si no se presentare la demanda en el término de diez días contados desde la fecha en que la medida se hizo efectiva, ésta caducará de pleno derecho y sin necesidad de resolución judicial, quedando el solicitante por este solo hecho responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con todo, por motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que estime necesario para asegurar el resultado del juicio.

La función cautelar del tribunal comprenderá también la facultad de requerir información de organismos públicos, empresas u otras personas jurídicas o naturales, sobre cualquier antecedente que a criterio del juez contribuya al objetivo perseguido.

IX.- Costas

En el nuevo procedimiento se establece que toda resolución que ponga término a la causa o resuelva un incidente, el juez deberá pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento, tasando las procesales y regulando las personales.

4.2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO ANTE LOS JUZGADOS LABORALES

La ley establece un procedimiento ordinario aplicable ante los Juzgados Laborales, el cual reviste un carácter general y supletorio.

En efecto, el procedimiento ordinario es de general aplicación, ya que él será el utilizado en todos aquellos asuntos en que el conflicto entre las partes corresponda a estos tribunales y no haya un procedimiento distinto establecido en la misma ley o en otras leyes.

Asimismo, el procedimiento ordinario tiene un carácter supletorio, ya que, cuando esta ley u otra establecen un procedimiento especial, pero en su regulación se omiten determinados trámites, las normas sobre procedimiento ordinario se aplican también, aunque supletoriamente.

I.- La Demanda

El proceso ordinario comienza con la interposición de la demanda, la cual sólo puede ser presentada por escrito.

La demanda deberá contener i) la designación del tribunal ante quien se entabla; ii) la individualización del demandante –esto es, su nombre, domicilio y profesión u oficio–, así como del demandado; iii) la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta; y, iv) la enunciación precisa y concreta de las peticiones que se someten a la resolución del tribunal. Asimismo, podrán acompañarse a la demanda documentos y solicitar las diligencias de prueba que se estimen necesarias.

Sin perjuicio de que la prueba documental sólo se puede presentar en la audiencia preparatoria, tratándose de aquella que dé cuenta de las actuaciones administrativas que se refieren a los hechos contenidos en esa, debe presentarse conjuntamente con la demanda.

Si se trata de demandas en contra de instituciones de previsión o seguridad social, en materias de su competencia, se deberá acompañar además, la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora según corresponda, que se pronuncia sobre la materia que se demanda.

II.- Primera resolución

Recibida la demanda, el tribunal podrá:

i) declararse de oficio incompetente cuando así lo estime, remitiendo los antecedentes al tribunal que señale como competente;

ii) declarar de oficio la caducidad de la acción, cuando esto se desprenda claramente de los antecedentes aportados, no admitiendo a tramitación la demanda;

iii) rechazar de plano la demanda sobre materias de previsión o seguridad social, cuando el demandante no adjunte la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora a la que se ha aludido precedentemente;

iv) declarar admisible la demanda, debiendo inmediatamente y sin más trámite, citar a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse dentro del plazo de 35 días contados desde la resolución de citación.

La ley hace expresa mención que en materias de previsión o seguridad social, el juez admitirá la demanda a tramitación, sólo si el actor ha acompañado además, la resolución final de la respectiva entidad o de la entidad fiscalizadora según corresponda, que se pronuncia sobre la materia que se demanda.

III.- Acumulación de causas

El demandante puede acumular en su demanda todas las acciones que le competan en contra de un mismo demandado.

En el caso de aquellas acciones que corresponda tramitar de acuerdo a procedimientos distintos, se deberán deducir de conformidad a las normas respectivas, y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para ejercer aquella hasta ejecutoriado que sea el fallo de la primera.

La ley también permite que sea el mismo tribunal, el que de oficio acumule varias causas. Las condiciones para que ello se produzca son que debe tratarse de varias demandas contra un mismo demandado y las acciones son idénticas, aunque los actores sean distintos, siempre que se encuentren en un mismo estado de tramitación y no implique retardo para una o más de ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez siempre tiene la facultad de desacumular las causas, sea que ésta se haya producido de oficio o a petición de parte.

IV.- La Notificación

La resolución que cita a audiencia preparatoria se notifica a ambas partes, al demandante por el estado diario, mientras que al demandado, por tratarse normalmente de la primera notificación en el proceso, de manera personal, tal como vimos en detalle en las normas generales.

Esta resolución deberá notificarse con a lo menos 15 días de anticipación respecto de la fecha fijada para la audiencia preparatoria.

En la misma resolución que cita a audiencia preparatoria se hará constar a las partes que ella se celebrará con quienes asistan, afectándole a la inasistente todas las resoluciones que se dicten en la audiencia, sin necesidad de ulterior notificación. Además, se hará constar a las partes, que en dicha audiencia deberán señalar al tribunal todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las diligencias de prueba necesarias.

V.- Contestación y demanda reconvencional

El demandado debe contestar la demanda por escrito con a lo menos 5 días de antelación a la

fecha de celebración de la audiencia preparatoria.

La contestación debe contener: (1) una exposición clara y circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho en los que se sustenta; (2) las excepciones y/o demanda reconvencional que se deduzca, (3) pronunciamiento sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta.

Adicionalmente, el demandado podrá demandar a su vez al demandante, en cuyo caso se denominará “reconvención”, la cual sólo será procedente cuando el tribunal sea competente para conocer de ella como demanda y siempre que esté íntimamente ligada a ella.

La reconvención deberá contener las menciones que se requieren para la demanda –establecidas en el artículo 446 del Código del Trabajo-, y se tramitará conjuntamente con la demanda.

VI.- La audiencia preparatoria

El resto del procedimiento se lleva a cabo esencialmente a través de dos audiencias sucesivas: la primera de ellas, de carácter preliminar, tiene por objeto fijar de los puntos de discusión y provocar la conciliación entre las partes y, en su defecto, preparar adecuadamente el juicio; y la audiencia siguiente, denominada de juicio, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba, se formulen alegaciones por las partes y se dicte sentencia.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia preparatoria. Ellos son:

1) Breve relación del juez acerca de los contenidos de la demanda, así como de la contestación y, en su caso, de la demanda reconvencional y de las excepciones, si éstas hubieren sido deducidas por el demandado debe ratificar su demanda.

Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, éstas tienen el derecho de solicitar, por una sola vez, conjunta o separadamente, dentro de quinto día contados desde la fecha en que debió efectuarse, nuevo día y hora para la realización de dicha audiencia.

El demandado puede allanarse total o parcialmente a la demanda, si es parcial se continuará con el juicio sólo en la parte en que hubo oposición. Para estos efectos, el tribunal deberá establecer los hechos sobre los cuales hubo conformidad, estimándose esta resolución como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Asimismo, cuando el demandado no contestare la demanda, o de hacerlo no negare en ella algunos de los hechos contenidos en la demanda, el juez, en la sentencia definitiva, puede estimarlos como tácitamente admitidos.

2) El juez confiere traslado para la contestación de la demanda reconvencional y de las excepciones, en caso de que hayan sido interpuestas.

Si alguna de las partes dedujera excepciones a la demanda o a la reconvención, ellas también se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva. Con todo, el juez se pronunciará inmediatamente respecto de algunas de tales excepciones: i) de incompetencia; ii) de falta de capacidad o de personería del demandante; iii) de ineptitud del libelo; iv) de caducidad; v) de prescripción; o, vi) aquélla en que se reclame del procedimiento, siempre que

su resolución pueda fundarse en antecedentes que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad. En los casos en que ello sea procedente, se suspenderá la audiencia por el plazo de cinco días a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

3) En los casos en que ello sea procedente, se puede suspender la audiencia por el plazo más breve posible, a fin de que se subsanen los defectos u omisiones, o en el plazo de 5 días, bajo el apercibimiento de no continuarse adelante con el juicio.

4) El tribunal promoverá la conciliación entre las partes, ya sea sobre todo o parte del conflicto, conforme a las bases de acuerdo que el propio tribunal proponga, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitación. Si se produce conciliación, sea ésta total o parcial, se debe dejar constancia en un acta suscrita por el juez y las partes, la que tendrá valor de sentencia ejecutoriada.

5) Contestada la demanda, sin que se haya opuesto reconvención o excepciones dilatorias, o evacuado el traslado conferido de haberse interpuesto éstas, el tribunal recibirá de inmediato la causa a prueba, fijando los hechos que deberán ser probados. Contra esta resolución sólo procede la reposición, que deberá interponerse y fallarse en el acto.

De no haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dará por concluida la audiencia y procederá a dictar sentencia.

6) El juez deberá determinar -fundadamente-, en el acto la prueba, que podrán rendir las partes y que haya sido ofrecida, calificando su pertinencia. Además, podrá disponer la práctica de otras que estime necesarias. El tribunal admitirá sólo las pruebas que tengan relación directa con la materia del juicio y siempre que sean necesarias para su solución.

7) La exhibición de instrumentos que hubiere sido ordenada por el tribunal se debe realizar en la audiencia de juicio.

La ley prevé efectos adversos para aquella parte que omite exhibir documentos o instrumentos sin causa justificada, cuando ellos debían obrar en su poder. En tal caso, el juez podrá estimar probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada.

8) Se fijará la fecha para la audiencia de juicio, la que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a treinta días de realizada la audiencia preparatoria. Las partes se entenderán citadas a esta audiencia por el solo ministerio de la ley.

9) Se decretarán las medidas cautelares que procedan, a menos que se hubieren decretado con anterioridad, en cuyo caso se resolverá si se mantienen.

10) El tribunal deberá despachar todas las citaciones y oficios que correspondan, cuando se haya ordenado la práctica de prueba en la audiencia de juicio y así se requiera.

El tribunal sólo dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información objetiva, pertinente y específica sobre los hechos materia del juicio, estando facultado a rechazar las solicitudes que no cumplan con estas condiciones.

Las personas o entidades públicas o privadas a quienes se dirija el oficio están obligadas a evacuarlo dentro del plazo que fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder a los tres

días anteriores al fijado para la audiencia de juicio, y en la forma que éste lo determine, pudiendo disponer al efecto cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de datos.

11) La resolución que cite a absolver posiciones se notificará en el acto al absolvente, de ser posible. La citación de los testigos deberá practicarse por carta certificada, enviada a lo menos con ocho días de anticipación a la fecha de audiencia.

12) Si se va a rendir prueba pericial, el informe deberá estar a disposición de las partes al menos con tres días de anticipación a la fecha de audiencia de juicio. El juez podrá, con el acuerdo de las partes, eximir al perito de la obligación de concurrir a prestar declaración, admitiendo en dicho caso el informe pericial como prueba. Pero si el perito debe concurrir, su declaración se desarrollará de acuerdo a las normas establecidas para los testigos.

13) La ley faculta al juez para que al remitir oficios o requerir informe de peritos, emplee cualquier medio idóneo de comunicación o de transmisión de datos que permita la pronta práctica de las diligencias, y asegure su debida recepción por el requerido.

14) Sin perjuicio de la prueba ofrecida y admitida por el tribunal, el juez también podrá decretar desde ya la práctica de determinadas diligencias probatorias, a fin de que hayan de verificarse en la audiencia de juicio.

15) Se levantará una breve acta de la audiencia que sólo debe contener: (1) la indicación del lugar, fecha y tribunal, (2) los comparecientes que concurren a ella, (3) la hora de inicio y término de la audiencia, (3) la resolución que recae sobre las excepciones opuestas, (4) los hechos que deberán acreditarse e individualización de los testigos que depondrán respecto a ésos, (4) y en caso que corresponda, la sentencia que se pronuncia en caso que el demandado se allane, o en caso de existir una conciliación.

VII.- La audiencia de juicio

La audiencia se llevará a efecto en un solo acto, y tendrá por objetivo recibir la prueba admitida por el tribunal y la decretada por éste. El día y hora fijados, las partes -al igual que en la audiencia preparatoria- deberán comparecer representadas por persona legalmente habilitada para actuar en juicio.

Por aplicación del principio de concentración, la ley ha establecido diversos trámites dentro de la audiencia de juicio. Ellos son:

1) La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las pruebas decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y luego con la del demandado, salvo en los juicios sobre despido, en cuyo caso corresponderá la rendición de la prueba en primer lugar al demandado.

El orden establecido por la ley para la recepción de las pruebas será el siguiente: i) documental; ii) confesional; iii) testimonial; y, iv) los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por causa justificada.

2) La prueba instrumental acompañada podrá impugnarse oralmente tanto en la audiencia preparatoria o como en la de juicio.

3) El citado a absolver posiciones está obligado a comparecer personalmente, a menos que designe especialmente por escrito a un mandatario, el que si representa al empleador deberá tratarse de una de las personas a que se refiere el artículo 4º del Código del Trabajo, vale decir, el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica.

Para todos los efectos, se considerará que las declaraciones fueron realizadas personalmente por el citado.

Si el citado a absolver no comparece a la audiencia sin causa justificada, o compareciendo se niega a declarar o diere respuestas evasivas, podrán presumirse como efectivas las alegaciones de la parte contraria.

El Juez en esta materia tiene facultades de exclusión de ciertas preguntas en caso que no sean pertinentes con los hechos.

4) Los testigos sólo pueden declarar ante el tribunal que conozca de la causa, y no serán admitidos a declarar más de cuatro testigos por cada parte, salvo en casos excepcionales declarados así por resolución fundada y casos de acumulación de autos.

La ley faculta al juez para reducir el número de testigos e incluso para prescindir de la prueba testimonial sobreabundante.

Los testigos declararán bajo juramento o promesa de decir verdad en juicio. No existen testigos inhábiles, de manera que no se admiten tachas respecto los de testigos; sin perjuicio de que se le realicen preguntas sobre credibilidad e imparcialidad.

5) Si se rinde prueba que no esté expresamente regulada en la ley, el tribunal determinará la forma de su incorporación al juicio, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.

6) En caso de que el oficio o informe del perito no fueren evacuados antes de la audiencia y su contenido fuere relevante para la resolución del asunto, el juez debe, dentro de la misma audiencia, tomar las medidas inmediatas que fueren necesarias para su aportación en ella. Si al término de esta audiencia dichas diligencias no se hubieren cumplido, el Tribunal debe fijar -para ese solo efecto-, una nueva audiencia que deberá llevarse a cabo dentro del más breve plazo.

8) Practicada la prueba, las partes formularán, oralmente, en forma breve y precisa, las observaciones que les merezcan las pruebas y sus conclusiones.

Al finalizar la audiencia se levantará un acta, en la que constará el lugar, fecha e individualización del tribunal, de las partes comparecientes, de sus apoderados y abogados, y de toda otra circunstancia que el tribunal estime necesario incorporar (*artículo 455 Código del Trabajo*).

VIII.- La sentencia

Para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, deberá expresar las razones jurídicas y simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime, de manera que este examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

El juez podrá pronunciar la sentencia al término de la audiencia de juicio o dictarla dentro del plazo de 15 días contados desde la realización de la audiencia. En este caso, citará a las partes para notificarlas del fallo, fijando día y hora para la audiencia de lectura de fallo.

En cuanto al contenido de la sentencia, la ley se encarga de precisar sus términos:

1. El lugar y fecha en que se expida;

2. La individualización completa de las partes litigantes;

3. Una síntesis de los hechos y de las alegaciones de las partes;

4. El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación;

5. Los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho o de equidad en que el fallo se funda;

6. La resolución de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal, con expresa determinación de las sumas que ordene pagar o las bases necesarias para su liquidación, si procede; y,

7. El pronunciamiento sobre el pago de costas y, en su caso, los motivos que tuviere el tribunal para absolver de su pago a la parte vencida.

Si la sentencia se dicta en la audiencia preparatoria se omiten la síntesis de los hechos, las alegaciones de las partes y el análisis de la prueba rendida, bastará con que el fallo sólo cumpla con los requisitos números 1, 2, 5, 6 y 7 precedentes.

Una vez que la sentencia se encuentre firme, lo que deberá ser certificado de oficio por el tribunal, y en el caso que no se acredite su cumplimiento dentro del término de cinco días, se dará inicio a su ejecución de oficio por el tribunal.

IX.- Los recursos

Las resoluciones judiciales pronunciadas pueden ser impugnadas por las partes a través de los recursos procesales y en las formas que establece la ley que modifica el Código del Trabajo, y supletoriamente aquellas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del nuevo procedimiento laboral.

Las reglas especiales que se contienen en la ley, son las siguientes:

1) Recurso de reposición

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: autos, decretos, y de las sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.

b) *Plazo y forma de interposición*:
- En contra de la resolución dictada en audiencia, la reposición deberá interponerse en forma verbal, inmediatamente de pronunciada la resolución que se impugna.
- En contra de la resolución dictada fuera de audiencia, deberá presentarse dentro de tercero día de notificada la resolución correspondiente, a menos que dentro de dicho término tenga lugar una audiencia, en cuyo caso deberá interponerse a su inicio.

c) *Tramitación*: En aquellas ocasiones en que se presente en audiencia deberá ser resuelta en el acto.

2) Recurso de apelación

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.

b) Tramitación:
- Tratándose de las resoluciones que otorguen o que rechacen el alzamiento medidas cautelares, y aquellas que fijen las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, la apelación se concederá en el solo efecto devolutivo.

3) Recurso de nulidad

El recurso de nulidad tiene por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: sentencias definitivas.

b) *Plazo y forma de interposición*: debe interponerse por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva a la parte que lo entabla.

Debe expresar el vicio que se reclama, la infracción de garantías constitucionales o de ley de que adolece, según corresponda, y en este caso, además, señalar de qué modo dichas infracciones de ley influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Una vez interpuesto el recurso, no podrá invocarse nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, podrá acoger el recurso deducido por un motivo distinto del invocado por el recurrente.

c) *Causales*:

i. Cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo

dispositivo del fallo.

ii. Cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o haya sido declarada por tribunal competente;

iii. Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica;

iv. Cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones de hecho del tribunal inferior;

v. Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como esencial expresamente;

vi. Cuando en la sentencia se hubieren omitido los requisitos para su dictación, contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue;

vii. Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello alegado oportunamente en el juicio.

La Corte de Apelaciones cuando acoja el recurso de nulidad fundado en las causales previstas en las letras iii), iv), vi), y vii), deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. En los demás casos, la Corte de Apelaciones, determinará en la misma resolución el estado en que queda el proceso, y ordenará la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente.

d) Tramitación

- Interpuesto el recurso el tribunal para declarar su admisibilidad debe revisar si cumple con las formalidades exigidas para su presentación, en especial con relación al plazo y a las causales invocadas.

- Declarado admisible, los antecedentes se enviarán a la Corte correspondiente dentro de tercero día de notificada la resolución que concede el último recurso.

- Ingresado el recurso a la Corte correspondiente, ésta se pronunciará acerca de su admisibilidad.

- En la audiencia ante la Corte correspondiente, las partes realizarán sus alegatos, sin previa relación. En caso de que cualquiera de las partes recurrentes no comparece a la audiencia, dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes.

- La Corte deberá pronunciar su fallo dentro del plazo de cinco días contado desde el término de la vista de la causa.

4) Recurso de unificación de jurisprudencia

El recurso de nulidad tiene por finalidad invalidar el procedimiento total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o sólo esta última, según corresponda.

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: aquella resolución que falle un recurso de nulidad.

b) *Plazo y forma de interposición*: debe interponerse ante la Corte de Apelaciones correspondiente en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia que se recurre, para que sea conocido por la Corte Suprema.

El escrito que lo contenga deberá ser fundado e incluirá una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, deberá acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento. Interpuesto el recurso.

Sólo si el recurso se interpone fuera de plazo, la Corte de Apelaciones correspondiente lo declarará inadmisible de plano. Contra dicha resolución únicamente podrá interponerse reposición dentro de quinto día, fundado en error de hecho. La resolución que resuelva dicho recurso será inapelable.

c) *Causal*: procederá este recurso cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existan distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia.

d) Tramitación

- La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso.

- La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto tal resolución mientras la parte vencedora no rinda garantía suficiente.

- La Corte correspondiente, al declarar admisible el recurso, deberá pronunciarse de plano sobre la petición a que se refiere el inciso anterior.

- Posteriormente, deberá remitir a la Corte Suprema: (a) copia de la resolución que resuelve la nulidad, (b) copia del escrito en que se hubiere interpuesto el recurso, (c) demás antecedentes necesarios para la resolución del mismo.

- La sala especializada de la Corte Suprema sólo podrá declarar inadmisible el recurso por la unanimidad de sus miembros, mediante resolución fundada, si no se cumplió en el plazo para su interposición y carece de fundamento en las causales invocadas.

- Declarado admisible el recurso por la Corte Suprema, la parte recurrida, en el plazo de diez días, podrá hacerse parte y presentar las observaciones que estime convenientes. con relación al plazo y a las causales invocadas.

- El fallo que se pronuncie sobre el recurso sólo tendrá efecto respecto de la causa respectiva, y en ningún caso afectará a las situaciones jurídicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente.

- Al acoger el recurso, la Corte Suprema dictará inmediata pero separadamente, la sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

- La sentencia que falle el recurso así como la eventual sentencia de reemplazo, no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda.

4.3.- PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS LABORALES

A efectos de obtener el cumplimiento de las sentencias y la ejecución de los títulos ejecutivos laborales, la ley ha establecido un nuevo procedimiento que se verifica tanto ante los nuevos Juzgados Laborales como ante los nuevos Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.

Es competente para conocer de estos procedimientos el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional en aquellos territorios donde fueron establecidos por ley. En cambio, donde no exista un tribunal de esta naturaleza, será competente para conocer de este procedimiento el Juzgado Laboral correspondiente o el Juzgado de Letras de competencia común.

4.3.1 Procedimiento de cumplimiento de sentencia

Una vez que la sentencia se encuentra firme, lo que deberá ser certificado de oficio por el tribunal, y no habiéndose cumplido de manera voluntaria lo sentenciado en el plazo de 5 días, el tribunal que conoció del asunto deberá dar inicio a la ejecución de la sentencia, conforme a las siguientes reglas:

Si en el territorio jurisdiccional existe un Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, el tribunal que dictó la sentencia decretará el cumplimiento del fallo y lo remitirá, junto a sus antecedentes, dentro de quinto día al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional competente para que continúe la ejecución.

En cambio, si no existe Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional competente en el territorio jurisdiccional, el cumplimiento de la sentencia es de competencia del mismo tribunal que dictó el fallo.

Liquidación y requerimiento de pago. La liquidación deberá practicarse dentro de tercero día y será notificada por carta certificada a las partes, junto con el requerimiento al ejecutado para que pague dentro de los cinco días siguientes. De manera que, a diferencia de otros procedimientos de ejecución, no se debe requerir personalmente de pago al ejecutado ni por cédula.

Para efectos de garantizar los resultados de la ejecución tan pronto sea iniciada el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar a la Tesorería General de la República que retenga de las sumas que por concepto de devolución de impuestos a la renta corresponda restituir al ejecutado, el monto objeto de la ejecución, con sus reajustes, intereses y multas. Esta medida tendrá el carácter de cautelar.

Objeción de la liquidación. Una vez notificada la liquidación, las partes tendrán el plazo de cinco días para objetarla, sólo si de ella apareciere que hay errores de cálculo numérico, alteración en las bases de cálculo o elementos o incorrecta aplicación de los índices de reajustabilidad o de intereses.

El tribunal resolverá de plano la objeción planteada; sin embargo, de estimarlo necesario en atención a la insuficiencia de los antecedentes agregados a la causa, está facultado para oír a la contraria antes de emitir un pronunciamiento.

Oposición a la ejecución. La parte ejecutada sólo podrá oponer, siempre dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la liquidación, alguna de las siguientes excepciones: i) pago de la deuda, ii) remisión o condonación de la deuda, iii) novación, y, iv) transacción.

De la oposición se dará traslado por tres días a la contraparte y con o sin su contestación se resolverá sin más trámites. Esta resolución es apelable, pero el recurso se puede conceder tan solo en el efecto devolutivo.

El mismo legislador se ha puesto en el caso de que las partes hayan acordado una forma de pago del crédito, acuerdo que debe ser ratificado ante el juez de la causa. Tal pacto deberá consignar las cuotas, así como reajustes e intereses del período. El pacto así ratificado, tiene mérito ejecutivo para todos los efectos legales.

Ante el evento de incumplimiento, la ley prevé una cláusula de aceleración, ya que el no pago de una o más cuotas hará inmediatamente exigible el total de la deuda, facultando al acreedor para que concurra ante el mismo tribunal, y dentro del plazo de sesenta días contado desde el incumplimiento, para que se ordene y cumpla el pago. Más aún, a modo de sanción, se faculta al juez para decretar un incremento de hasta un ciento cincuenta por ciento en el monto del saldo de la deuda. La resolución que establece el incremento se tramitará incidentalmente.

Embargo. Si el ejecutado no paga dentro del plazo de 5 días contados desde el requerimiento, el ministro de fe designado por el tribunal procederá a trabar embargo sobre bienes muebles o inmuebles suficientes para el cumplimiento íntegro de la ejecución y sus costas, consignándolo así en el acta de la diligencia, todo ello sin que sea necesaria orden previa del tribunal.

Rechazada la oposición o no habiéndose interpuesto una, el tribunal ordenará sin mayor trámite pagar al ejecutante con los fondos retenidos, embargados o cautelados.

Normas reguladoras. Este procedimiento se deberá sujetará a las normas establecidas en el Código del Trabajo, y a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Título XIX *(De la ejecución de la resoluciones*) del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.

Recursos. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejecución serán inapelables, salvo la que se pronuncie sobre la oposición interpuesta por el ejecutado.

4.3.2. Procedimiento de ejecución de títulos ejecutivos laborales

Tratándose de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales distintos a las sentencias ejecutoriadas, el procedimiento se desarrollará de oficio y por escrito por el tribunal, conforme a las siguientes reglas.

Previamente, consignar que además de las mencionadas sentencias ejecutoriadas, la ley les reconoce mérito ejecutivo laboral a los siguientes instrumentos:

a) La transacción, conciliación y avenimiento que cumplan con las formalidades establecidas en la ley;

b) Los finiquitos suscritos por el trabajador y el empleador y autorizados por el Inspector del Trabajo o por funcionarios a los cuales la ley faculta para actuar como ministros de fe en el ámbito laboral;

c) Las actas firmadas por las partes, y autorizadas por los Inspectores del Trabajo y que den constancia de acuerdos producidos ante éstos o que contengan el reconocimiento de una obligación laboral o de cotizaciones de seguridad social, o sus copias certificadas por la respectiva Inspección del Trabajo;

d) Los originales de los instrumentos colectivos del trabajo, respecto de aquellas cláusulas que contengan obligaciones líquidas y actualmente exigibles, y las copias auténticas de los mismos autorizadas por la Inspección del Trabajo, y

e) Cualquier otro título a que las leyes laborales o de seguridad social otorguen fuerza ejecutiva.

Normas reguladoras. Este procedimiento se regirá por las disposiciones que a continuación se señalan y a falta de norma expresa, le serán aplicables las disposiciones de los Títulos I (*Del Juicio Ejecutivo en las obligaciones de dar)* y II (*Del juicio ejecutivo en las obligaciones de hacer y no hacer)* del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.

Liquidación y requerimiento de pago. El juzgado competente despachará la ejecución, remitiendo –sin más trámite- la causa a la Unidad de Liquidación o al funcionario encargado, para que se proceda a realizar la liquidación del crédito, lo que deberá hacerse dentro de tercer día.

El requerimiento de pago deberá realizarse siempre de manera personal, al igual que la notificación de la liquidación. Pero, si la persona no es habida en el domicilio indicado, se procederá de la misma manera que la ley establece para la realización de la notificación de emplazamiento al demandado. Esto es, se certificará que el domicilio indicado corresponde al del ejecutado y que éste se encuentra en el lugar del juicio, en el caso que se trate de una persona natural. La copia del mandamiento deberá designar día, hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se trabará el embargo inmediatamente y sin más trámite.

Para la **objeción de la liquidación** y la **oposición de la ejecución,** se aplica las normas del procedimiento de cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas.

4.4.- PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL

El procedimiento de tutela laboral, es aquel empleado para conocer de infracción a los derechos fundamentales, actos discriminatorios y prácticas antisindicales o desleales.

Respecto de la infracción a derechos fundamentales, la ley especifica cuáles son las garantías amparadas por este procedimiento, ellas son:

1) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral.

2) El respecto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. En este contexto se entiende vida privada relacionada en forma directa con la intimidad.

3) La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, la que, no obstante, podrá interceptarse, abrirse o registrarse sólo en los casos y formas determinados por la ley.

4) La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

5) La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, por supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad asociada a los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de tales libertades.

6) La libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19 Nº 16 de la Constitución, en torno a que este principio impone la imposibilidad de exigir afiliación alguna a una organización o entidad para realizar algún trabajo, lo que supone un quiebre con todo tipo de colegiatura obligatoria.

Es importante destacar que esta garantía supone la imposibilidad de cualquier tipo de discriminación en el empleo, esto es, de exigir requisitos que vayan más allá de las capacidades e idoneidad del trabajador con respecto al trabajo que se ofrece.

La ley establece que se entenderá que los derechos y garantías mencionados resultan lesionados cuando en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador se limite el pleno ejercicio de éstos, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial.

Asimismo, este procedimiento procede también para conocer de los actos discriminatorios a que se refiere el artículo 2° del Código del Trabajo. Esto es, aquellas distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

I.- Legitimación activa

Este recurso puede ser interpuesto directamente por el trabajador o por la organización sindical que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales.

Si la acción es presentada por un trabajador, la organización sindical a la cual se encuentre afiliado, directamente o por intermedio de su organización de grado superior, podrá hacerse parte en el juicio como tercero coadyuvante. No obstante lo anterior, la organización sindical podrá directamente interponer la denuncia correspondiente y en tal caso será considerado como parte principal.

Corresponderá exclusivamente al trabajador entablar la acción cuando la vulneración de derechos fundamentales se haya producido con ocasión del despido.

En el caso que la Inspección del Trabajo, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, tome conocimiento de una violación de derechos fundamentales, deberá denunciar tal situación al tribunal del trabajo competente y acompañar el informe de fiscalización correspondiente. Esta denuncia operará como antecedente suficiente para iniciar la tramitación del procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección deberá, previamente, realizar una mediación entre las partes con el objeto de agotar las posibilidades de corregir las infracciones constatadas.

II.- Tramitación

Una vez presentada la denuncia, el Tribunal ordenará a la Inspección del Trabajo respectiva emitir un informe acerca de los hechos denunciados. La Inspección podrá, además, hacerse parte en el proceso.

La denuncia deberá contener las menciones generales exigidas a la demanda y la enunciación clara y precisa de los hechos constitutivos de la vulneración alegada, acompañándose todos los antecedentes en que fundamente. La ley establece que el tribunal no admitirá a tramitación las denuncias que no cumplan con los requisitos exigidos.

Admitida la denuncia a tramitación, el tribunal en su primera resolución, de oficio o a petición de parte, dispondrá, la suspensión de los efectos del acto impugnado, cuando aparezca de los antecedentes acompañados al proceso que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración denunciada pueda causar efectos irreversibles. Deberá así mismo proceder en cualquier momento, cuando cuente con los antecedentes de esa naturaleza.

Para ello, podrá decretar apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el cumplimiento de la medida decretada.

Contra estas resoluciones no procederá recurso alguno.

En relación con la carga de la prueba, cuando las alegaciones del denunciante se desprendan indicios en orden a que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales. En este caso, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En otras palabras, no se exige al empleador que acredite que no violó tal derecho, sino que pruebe que el acto o conducta empresarial obedeció a una motivación legítima.

Con el mérito del informe de fiscalización, cuando corresponda, de lo expuesto por las partes y de las demás pruebas acompañadas al proceso, el juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de 5 días, fijando día y hora para su notificación a las partes, debiendo el juez que la pronunció enunciar en audiencia las bases fundamentales de lo resuelto.

III.- Normas reguladoras

Admitida la denuncia a tramitación, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Código del Trabajo.

IV.- Plazo

La denuncia que inicie un procedimiento de tutela laboral deberá interponerse dentro del plazo de 60 días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada.

En el caso que la vulneración se haya verificado con ocasión del despido, el plazo se computará a partir de la separación efectiva del trabajador de sus labores.

V.- Acumulación

Dada la naturaleza especial del procedimiento de tutela laboral, no cabe su acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos.

VI.- Preferencia

En la tramitación del procedimiento de tutela gozará de preferencia respecto de todas las demás causas que se tramiten en el mismo tribunal y en la tramitación y resolución de los recursos que se interpongan.

VII.- Sentencia

La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva:

a) La declaración de existencia o no de la lesión de derechos fundamentales denunciada;

b) En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo apercibimiento de multa;

c) La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo apercibimiento de multa y condena a pagar las indemnizaciones que procedan, y

d) La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código.

Copia de las sentencias deberán remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro.

Cuando se acoja una denuncia por vulneración de garantías fundamentales acaecidas con ocasión del despido, el juez ordenará el pago de una indemnización, más los recargos que el Código del Trabajo establece. La indemnización no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 11 meses de la última remuneración mensual.

Con todo, si el juez declara que el despido es discriminatorio, y además sea calificado como grave, mediante resolución fundada, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o las indemnizaciones ya señaladas. Si opta por la indemnización, ésta deberá ser fijada por el tribunal que conozca de la causa, de manera incidental.

Si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral, y una de ellas fuese la de tutela laboral, dichas acciones deberán ser ejercidas conjuntamente en un mismo juicio, salvo si se tratare de la acción por despido injustificado, indebido o improcedente, en cuyo caso deberá interponerse subsidiariamente. Si no se ejerce estas acciones de esta forma, se entiende que se renuncia a ellas.

4.5.- PROCEDIMIENTO MONITORIO

En el caso de conflictos por término de relación laboral, cuya cuantía sea inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, sin considerar los incrementos que establece la ley, y en el caso de contiendas por aplicación del fuero maternal, se aplicará un procedimiento especial, de carácter abreviado y mixto, el cual se rige por las siguientes disposiciones del procedimiento monitorio.

I.- Tramitación Administrativa

Para que el procedimiento se inicie, es necesario que previo a la acción judicial se presente un reclamo ante la Inspección del Trabajo correspondiente.

La Inspección citará a las partes a un comparendo de conciliación mediante carta certificada, al cual deberán acompañar todos los instrumentos probatorios en que funden su pretensión. En

el caso de que el reclamante no se presente al comparendo, los antecedentes serán archivados, sin perjuicio de la facultad para recurrir judicialmente de acuerdo a las reglas generales.

Si no se produjere conciliación entre las partes o ésta fuere parcial, como asimismo en el caso que el reclamado no concurra al comparendo, el trabajador podrá interponer demanda ante el juez del trabajo competente, a la cual deberá acompañarse el acta levantada en el comparendo celebrado ante la Inspección del Trabajo y los documentos presentados en éste.

II.- Tramitación Judicial

Recibida la demanda, el juez podrá tomar una de las siguientes decisiones:

a) Si la estima fundada, la podrá acoger inmediatamente. En caso contrario, la podrá rechazar de plano.
b) En caso de no existir antecedentes suficientes para cualquiera de los pronunciamientos anteriores, el tribunal deberá citar a una audiencia única de conciliación y prueba.

En contra de la resolución señalada en la letra “a”, las partes podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde su notificación.

Presentado el reclamo, el juez debe citar a las partes a la audiencia indicada en la letra “b”, la cual deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la presentación del reclamo.

La notificación al demandado se practicará conforme a las reglas generales, y en todo caso, en dicha notificación se hará constar los efectos que producirá la falta de reclamo o su presentación extemporánea.

La audiencia tendrá lugar con sólo la parte que asista, y el juez deberá dictar sentencia al término de la audiencia.

III.- Recursos

Contra las resoluciones que se dicten en este procedimiento se podrá recurrir de reposición, apelación y nulidad, según sea el caso, y conforme a las reglas generales y especiales contenidas en la ley.

4.6.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE MULTAS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

La ley establece que las sanciones por infracción a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, serán aplicadas administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo, quienes actuarán como ministros de fe.

La resolución que aplique una multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de 15 días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.
Admitida la reclamación a tramitación, su tramitación se regirá por las normas generales establecidas para el procedimiento ordinario laboral, a menos que la cuantía de la multa, al

momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio.

En cuanto al sistema de recursos, se aplican las reglas del procedimiento monitorio, lo cual significa que contra las resoluciones que se dicten en este procedimiento se podrá recurrir de reposición, apelación y nulidad, según sea el caso, y conforme a las reglas generales y especiales contenidas en la ley.

Finalmente, la ley establece que este procedimiento de reclamación se aplicará respecto de aquellas resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, distintas de la multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa.

CAPÍTULO VII: DEL PROCESO PENAL

1.- PRINCIPIOS BÁSICOS

A. Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal.

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.

B. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

C. Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley.

D. Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

E. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.

Las disposiciones del código procesal penal que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.

F. Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.

El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la víctima.

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

G. Cautela de garantías. En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.

Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo.

H. Aplicación temporal de la ley procesal penal. Las leyes procesales penales serán aplicables a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado.

3.- INTERVINIENTES

Para los efectos regulados en el Código Procesal penal, se considera intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas.

A.- IMPUTADO

Es aquella persona a quien se le atribuye responsabilidad en un delito. La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Respecto de las personas jurídicas, responden los que hubieren intervenido en el hecho delictivo, sin perjuicio de la responsabilidad civil que les pudiera afectar

Según lo dispuesto en el Código Penal (*artículos 14, 15, 16 y 17*), son responsables de los delitos:

1.- Autores:

a) Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite.
b) Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo.
c) Los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.

2. Cómplices: Aquellos que sin ser autores cooperan con la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos.

3. Encubridores: Aquellos que con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

a) Aprovechándose por sí mismos o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito.
b) Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento.
c) Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable.
d) Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aun sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven.

I. Principales derechos y garantías en el nuevo proceso penal.

1. Derecho a un justo y debido proceso
2. Derecho al juicio oral y público (*artículo 1 Código Procesal Penal*).
3. Derecho a la defensa. Tiene derecho a ser defendido por un abogado desde la primera actuación del procedimiento en su contra y hasta la dictación y ejecución de la sentencia condenatoria (*artículo 8 Código Procesal Penal*)
4. Presunción de inocencia. No puede ser considerado culpable de un delito, ni tratado como tal, mientras no sea condenado por una sentencia (*artículo 4 Código Procesal Pena*l); aún cuando se formalice la investigación en su contra, no procederá el arraigo o detención de pleno derecho, y la anotación prontuarial.
5. Derecho a la igualdad entre las partes
6. Derecho a un juez imparcial y determinado por la ley con anterioridad a la comisión del delito (*artículo 2 Código Procesal Penal*)
7. Derecho a ser informado. En caso de ser detenido, a ser informado sobre el motivo de la detención y sus derechos, además de los hechos que se le imputan y

de los Derechos que le otorgan la Constitución y las leyes (*artículo 85 Código Procesal Pena*l)

8. A no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (*artículo 93 letra h Código Procesal Penal*)

II. Medidas Cautelares

Son aquellas medidas que pueden afectar la libertad del imputado o sus bienes

Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación.

Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada. (*artículo 122, Código Procesal Penal*).

1. Medidas cautelares personales

Son las medidas decretadas en contra de la libertad del imputado.

1.1. Citación

Es aquella medida que se impone en aquellos casos en que es necesaria la presencia del imputado ante el Tribunal, y cuando la imputación del delito se trata de faltas o delitos que la ley no sanciona con penas privativas o restrictivas de libertad.

Contenido de la citación (*artículo 33, Código Procesal Penal*):

- Tribunal ante el cual se debe comparecer (indicación de su domicilio)
- Fecha y hora de la audiencia a la cual se encuentra citado.
- Identificación del proceso por el cual se le cita
- Motivo de su comparecencia
- Indicación de que su no comparecencia injustificada dará lugar a que sea conducido por medio de la fuerza pública.

Cuando la imputación se refiriere a faltas, o delitos que la ley no sancionare con penas privativas ni restrictivas de libertad, no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación.

1.2. Detención

Es aquella medida que recae sobre la libertad del imputado a fin de ponerlo a disposición del Tribunal.

El juez de garantía a solicitud del Ministerio Público puede decretar la detención, salvo en situación de la flagrancia, en cuyo caso cualquier persona podrá detener, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima.

Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia una persona en los siguientes casos:

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito;
b) El que acabare de cometerlo;
c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice;
d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y
e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales,

señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato.

Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas.

Plazos de la detención (*artículo 131, Código Procesal Penal):*

1) Si procede por orden judicial se deberá conducir inmediatamente al juez que hubiere decretado la medida, o si se trata de una hora que no es de despacho, hasta la el momento de la primera audiencia judicial, que no podrá exceder 24 horas.
2) Si se trata de una situación de flagrancia, deberá informarse al Ministerio Público dentro de 12 horas de practicada la detención, y en todo caso dentro de las 24 horas ante el juez de garantía competente.
3) Si en la primera audiencia no existieren los antecedentes necesarios para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares en contra del imputado; o no se encontrare presente el defensor del imputado, el fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención hasta por 3 días.

1.3. Prisión Preventiva

Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.

La prisión preventiva procede cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad.

a) Requisitos para decretarla (*artículo 140, Código Procesal Penal*):

Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare;

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y

c) Que existen antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes.

Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias:

- la gravedad de la pena asignada al delito;
- el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos;
- la existencia de procesos pendientes, y
- el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.

Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de

alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes.

b) Tramitación:

- Se debe presentar la solicitud (verbalmente o por escrito) en la audiencia de formalización de la investigación, o; la audiencia de preparación del juicio oral o; la audiencia del juicio oral, o; en cualquier etapa de la investigación, respecto del imputado contra quien se hubiere formalizado ésta.

- El juez de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes. La presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia en que se resolviere la solicitud de prisión preventiva.

- En la audiencia expone quien hubiere solicitado la prisión preventiva, y se oirá en todo caso al defensor, a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren hacer uso de la palabra y al imputado.

- El juez de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justificaren la decisión.

Cuando la prisión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará.

c) Tipos de cauciones

- La caución podrá consistir en el depósito por el imputado u otra persona de dinero o valores,
- La constitución de prendas o hipotecas, o;
- La fianza de una o más personas idóneas calificadas por el tribunal.

d) Recursos. La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia.

No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.

Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, Art. 2 Nº 9, 436 y 440 del Código Penal, y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen, el imputado no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva, salvo el caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil.

Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.

e) Causales de término (*artículos 152 y 153, Código Procesal Penal*):

- Cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado

- Cuando la duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes
- Cuando se dicte sentencia absolutoria y cuando decretare sobreseimiento definitivo o temporal, aunque existieran recursos pendientes en contra de dichas resoluciones
- Cuando ha sido sustituida por otra medida cautelar de carácter personal.

1.4. Otras Medidas Cautelares Personales

Se encuentran definidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, y se pueden dictar estas medidas para restringir la libertad del Imputado para garantizar el éxito de las diligencias de investigación, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia.

Estas medidas se pueden pedir por el Ministerio Público, la víctima o querellante, y se solicitan al juez de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal, dependiendo en que etapa del procedimiento se encuentra.

a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal;
b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez;
c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare;
d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que fijare el tribunal;
e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;
f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa, y
g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.

La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieren a lo previsto anteriormente.

1.5. Medidas Cautelares Reales

Son aquellas que tienen por objeto asegurar los resultados de la demanda civil acción sobre los bienes del imputado.

1.- El Secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, que es el depósito de la cosa mueble que se discute en el procedimiento judicial, en poder de un tercero, a fin de que la entregue a la parte vencedora.

2.- El nombramiento de uno o más interventores, a objeto de llevar cuanta de las entradas y gastos de bienes sujetos a intervención e informar de toda malversación y/o abusos en la administración de dichos bienes.

3.- La retención de bienes determinados, que es el depósito de cosas muebles o dinero, en poder del mismo demandante

4.- La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados.

B. EL DEFENSOR

Todo imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra (*artículo 8, Código Procesal Penal*).

Cualquier actuación del procedimiento dirigido en mi contra y/o audiencia en ausencia del

defensor tiene como consecuencia la nulidad de dicha actuación y/o audiencia (*artículo 103, Código Procesal Penal*).

DEFENSORIA PENAL PÚBLICA. Es una institución pública, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, y que tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o acusados de crimen, simple delito o falta que sean de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes de Apelaciones, y que carezcan de abogado.

Casos el abogado defensor público prestará sus servicios a los imputados:
1) Cuando el Imputado la requiera y no pueda procurarse un defensor de confianza con sus medios económicos.
2) Cuando el juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal determinen que el imputado no tiene defensa (tenga o no los medios para procurársela).

En el caso que un imputado no designare un abogado defensor de confianza, pudiendo financiarlo en forma privada, se le designará un defensor penal público, cuyos servicios de defensa se le cobrarán parcial o totalmente según su situación socioeconómica. Se debe designar antes de la primera audiencia ante el juez de garantía a que sea citado el imputado. Se solicitan los servicios de un abogado defensor penal público, ante el juez de garantía a cargo del procedimiento dirigido en contra del imputado que lo solicita.

C.- VICTIMA

Son consideradas víctimas de un delito:

1.- Aquellas personas que son ofendidas por un delito
2.- Su cónyuge y/o hijos cuando hubiere sido muerto consecuencia del delito.

Si faltan el cónyuge y/o los hijos, se considera otras personas en el siguiente orden:

1° Sus padres o abuelos,
2° Conviviente,
3° Hermanos
4° Adoptados o adoptantes

Derechos de la víctima (*artículo 78-109, Código Procesal Penal*):

a) Solicitar información al Ministerio Público acerca del juicio oral, participar en la investigación, sus diligencias, sus resultados, cuales son sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos
b) Solicitar medidas de protección personal al Ministerio Público o al juez de garantía frente a posibles atentados, amenazas u hostigamientos en contra suya o de su familia.
c) A ser reparada. La víctima podrá convenir acuerdos reparatorios con el imputado, por los daños causados por el delito. En caso de no llegar a ese acuerdo, mantiene su facultad de iniciar las acciones civiles por los daños causados por el delito de que es víctima.
d) En el procedimiento penal no puede demandar civilmente a terceros, distintos al imputado, sólo podrá presentar dicha demanda ante el juez civil.
e) Ejercer los recursos en contra de las resoluciones judiciales cuando la perjudiquen.
f) A ser oída por el Ministerio Público cuando solicite al juez de garantía o se resuelva la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada.
g) Presentar querella en contra del imputado para perseguir la responsabilidad penal de quien ha cometido un delito.

D.-EL QUERELLANTE

El código procesal penal define en su artículo 111 que la querella podrá ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario.

También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución o contra la probidad pública.

Los órganos y servicios públicos sólo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes.

Se puede interponer en cualquier momento del procedimiento dirigido en contra del imputado, hasta que se declara cerrada la investigación por el Fiscal. Se presenta ante el juzgado de garantía competente, quien la debe remitir al Ministerio Público.

Requisitos (*artículo 113, Código Procesal Penal*): debe presentarse por escrito y contener:

a) Designación ante el Juez ante el cual se entabla
b) Nombre, apellido, profesión u oficio del querellante
c) Nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del querellado.
d) Relación detallada de los hechos que constituyen el delito por el presenta la querella.
e) Indicación de la diligencias que solicita se realicen por el Ministerio Público
f) Firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no pudiere o supiere firmar.

E. TRIBUNALES PENALES

E.1. JUEZ DE GARANTÍA

Es aquel juez que debe proteger y velar durante la etapa de investigación o intermedio por la protección de los derechos constitucionales del Imputado y de las demás personas que intervienen en el proceso, como lo son las víctimas y testigos.

Funciones:

a) Otorgar las autorizaciones judiciales previas que solicite el Ministerio Público para realizar actuaciones que priven, restringan o perturben los derechos asegurados por la Constitución.
b) Resolver todas las cuestiones que se presenten entre los intervinientes del procedimiento durante la etapa de investigación y en la audiencia de preparación del juicio oral.
c) Dirige la audiencia de preparación de juicio oral
d) Dictar sentencia en los procedimientos abreviados.
e) Conocer y fallar las faltas penales, y las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes.
f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, además de resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución.

E.2. TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL

Es aquel tribunal colegiado llamado o conocer y conducir el debate en el juicio oral, dictando la sentencia definitiva, sea condenando o absolviendo al imputado.

Funciones:

a) Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquellas que sean

de competencia de un juez de garantía;
b) Resolver sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición;
c) Resolver todas aquellas cuestiones que se presenten durante el juicio oral.

F. MINISTERIO PÚBLICO (FISCAL)

Es un organismo autónomo y jerarquizado que representa a la sociedad en su conjunto, y cuyas funciones son:

a) Dirigir en forma exclusiva la investigación de los delitos
b) Ejercer la acción penal, formulando cargos en contra de los acusados.
c) Otorgar protección a las víctimas y testigos

El Ministerio Público tiene un orden jerárquico que se estructura de la siguiente forma:

1. Fiscal Nacional: jefe superior del Ministerio Público y responsable de su funcionamiento. La Fiscalía Nacional es la oficina de apoyo administrativo del Fiscal Nacional, y se organiza en base a divisiones.

Cuenta con las atribuciones suficientes para investigar a cualquier personaje público, incluyendo al Presidente de la República, los miembros del Senado y la Cámara de Diputados, los Ministros de Estado y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de 10 de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Atribuciones:

a) Fijar los criterios de actuación del Ministerio Público. Dictará instrucciones generales, no particulares, para la dirección de la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos.
b) Crear unidades especiales para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos, como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o los delitos económicos o los delitos sexuales.
c) Dictar los reglamentos que correspondan para el funcionamiento del Ministerio y de evaluación del desempeño de los funcionarios.
d) Nombrar a los fiscales regionales, a proposición de una terna de la Corte de Apelaciones de la zona, y removerlos.
e) Podrá asumir de oficio y de manera excepcional la dirección de la investigación y persecución penal cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía.

2. Consejo General: órgano asesor y de colaboración del Fiscal Nacional. Este lo presidirá y estará integrado además por los fiscales regionales.

3. Fiscal Regional: jefe superior de la Fiscalía Regional y responsable de su funcionamiento. La Fiscalía Regional es la oficina de apoyo administrativo del Fiscal, y de organiza en base a divisiones.

Existe una por cada región y cuatro en la Región Metropolitana. Organiza su trabajo a través de fiscalías locales, integradas por fiscales adjuntos.

4. Fiscal Adjunto: fiscales que integran las unidades operativas de las Fiscalías Regionales para el cumplimiento de sus tareas de investigación, ejercicio de la acción penal pública y protección de víctimas y testigos.

G. La Policía

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile son órganos auxiliares del Ministerio Público en las tareas de investigación, realización de diligencias y aplicación de medidas restrictivas de libertad cuando así se decretare, todo bajo la dirección y responsabilidad del Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de la investigación de hechos cometidos en el interior de establecimientos penales, el ministerio público también podrá impartir instrucciones a Gendarmería de Chile, que actuará de conformidad a lo dispuesto en este Código.

También deberán cumplir las órdenes que les dirigieren los jueces para la tramitación del procedimiento.

Las actuaciones que la Policía puede realizar sin orden previa del fiscal, se encuentran determinadas en el artículo 83 del código procesal penal:

a) Prestar auxilio a la víctima;
b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;
c) Resguardar el sitio del suceso.
d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, tratándose de los casos a que se alude en las letras b) y c) precedentes;
e) Recibir las denuncias del público, y
f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.
g) *Control de Identidad*: es el conjunto de procedimientos dirigidos a obtener la identidad de una persona solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.

   Estos procedimientos deberán realizarse en la forma más expedita posible, y el abuso en su ejercicio tiene sanción penal, y en todo caso no debe extenderse por un plazo superior a ocho horas.

3. El Proceso Penal

En los Delitos de Acción Penal Pública y en todos aquellos delitos que no exista regla especial, la persecución penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público (*artículo 53, Código Procesal Penal*). En tanto, en los Delitos de Acción Penal Pública previa instancia particular no podrá procederse de oficio sin la denuncia del ofendido por el delito, sea a los tribunales penales, al Ministerio Público o a la Policía (artículo 54, Código Procesal Penal). Por su parte, en los Delitos de Acción Penal Privada, éstas acciones no podrán ser ejercidas por otra persona que la víctima (*artículo 55, Código Procesal Penal*).

3.1. Procedimiento Ordinario de Acción Pública

A. Primera Etapa: Inicio del Procedimiento

El proceso penal se puede iniciar de las siguientes formas:

1) Querella presentada por la víctima, su representante, herederos o quienes la ley designa

(*artículo 111, Código Procesal Penal*).
2) De propia iniciativa del Ministerio Público ("de oficio").
3) Denuncia, realizada generalmente por la Policía (Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones). También se puede realizar denuncias directamente ante el juez de garantía o el Ministerio Público.

Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que tenga las características de un delito puede denunciarlo, salvo aquellas personas que por su oficio o cargo deben denunciar, como por ejemplo, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud.

La denuncia se puede realizar por cualquier medio y ésta debe contener:
a) La identificación del denunciante;
b) El señalamiento de su domicilio;
c) La narración circunstanciada del hecho;
d) La designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita deberá ser firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

El Ministerio Público recibe los antecedentes de la denuncia o querella. En el caso de la querella, esta debe ser presentada previamente ante el juez de garantía, quien la remitirá al Ministerio Público.

En ciertos casos, el Ministerio Público puede decidir no iniciar la investigación aún cuando se haya presentado una denuncia o querella.
Lo anterior, se produce en los siguientes casos:

a) Archivo Provisional: cuando no aparezcan antecedentes o estos fueran incompletos que permitan realizar actividades destinadas a aclarar los hechos (*artículo 167, Código Procesal Penal*). Así por ejemplo, si en la denuncia formulada no hay una identificación precisa de la o las personas que hubieren cometido el supuesto delito, y/o la narración de los hechos es confusa.

b) Facultad de no iniciar una investigación: cuando los hechos denunciados no fueren constitutivos de delito, o existen antecedentes para establecer que la responsabilidad penal del imputado se encuentra extinguida.

Esta decisión debe ser fundada, es decir deberá exponer los motivos por los cuales ejerce la facultad de no investigar, y debe ser sometida a la aprobación del juez de garantía.

c) Principio de oportunidad: cuando los hechos denunciados no comprometen gravemente el interés público.

Esta decisión debe ser fundada, y debe ser sometida a la aprobación del juez de garantía.

Si la víctima se opone a las decisiones del Fiscal podrá provocar el inicio del procedimiento deduciendo la querella respectiva por los hechos que revisten a su juicio características de delito.

Si el Juez admite la querella, el fiscal deberá seguir la investigación.

B. Segunda Etapa: Investigación

Los objetivos de la investigación son aclarar el hecho que tiene las características de delito, determinar quiénes fueron los partícipes (autores, cómplices y/o encubridores) en tales hechos,

y fijar las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos

Los Fiscales del Ministerio Público realizan y dirigen la investigación con la colaboración de los agentes de la Policía y organismos especializados en la investigación.

I. Diligencias de Investigación.

Las diligencias de investigación son todas aquellas acciones necesarias para la identificación y conservación de los objetos, documentos e instrumentos de cualquier caso que parecieren haber servido o haber estado destinados a la realización del hecho investigado.

Toda diligencia de investigación o aplicación de medidas cautelares que afecten derechos constitucionales requieren la aprobación de un juez de garantía

Tipos de diligencias de Investigación:

1. Diligencias que no requieren autorización judicial previa para su realización.

En este tipo de diligencias se deben distinguir

a) Aquellas que los fiscales podrán realizar por sí mismos o encomendar a las Policías, tales como:

- primera declaración voluntaria del imputado;
- identificación del imputado;
- exámenes médicos del imputado y la víctima con su consentimiento;
- medidas de vigilancia para evitar la fuga del imputado;
- entrada y registro de lugares de libre acceso público, en búsqueda del imputado contra el cual se hubiere librado orden de detención, o de rastros o huellas del hecho investigado o medios que pudieren servir para su comprobación.
- entrada y registro en lugares cerrados, cuando se presumirere que el imputado, o medios de comprobación del hecho que se investigare, se encontrare en un determinado edificio o lugar cerrado, se podrá entrar al mismo y proceder al registro, siempre que su propietario o encargado aceptara la realización de la diligencia; etc.

b) Aquellas actuaciones que la Policía podrá realizar sin una orden o instrucción previa del Fiscal.

2. Diligencias que requieren autorización judicial previa para su realización son aquellas en que se priven, restringan o perturben el ejercicio de los derechos que la Constitución le asegura, no sólo al imputado, sino a todas aquellas personas que pueden intervenir en el procedimiento penal.

3. Diligencias de investigación prohibidas, que son todas aquellas diligencias, sean practicadas directamente por el fiscal o por medio de los órganos auxiliares de investigación, que son Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en que se vulneren garantías establecidas a favor del imputado, o de cualquier otra persona que llegare a intervenir en el proceso penal .

II. Formalización de la investigación

Es la comunicación formal del Ministerio Público al imputado, en una audiencia ante el Juez de Garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra por uno o más delitos determinados.

Efectos:

a) Suspende el curso de la prescripción de la acción penal
b) Comienzo del plazo máximo (2 años) para la investigación
c) El Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente, en forma unilateral los antecedentes.

III. Salidas Alternativas

Son mecanismos que tienen por objeto evitar que un procedimiento penal se extienda en casos que no resulta conveniente, sea porque se recarga innecesariamente el trabajo de los tribunales (suspensión condicional del procedimiento), o porque en ocasiones, para la víctima una sentencia no es una respuesta a sus demandas de justicia (acuerdos reparatorios).

Se pueden plantear una vez formalizada la investigación por el Ministerio Público (ocurre cuando el Fiscal le comunica al imputado en presencia del Juez de garantía que se encuentra realizando una investigación en su contra por uno o más delitos determinados).

Si no se plantea en la misma audiencia de formalización, el juez de garantía debe citar a una audiencia especial, a la que pueden comparecer todos los intervinientes en el procedimiento.

1. Acuerdos Reparatorios

El acuerdo reparatorio es una forma de poner término a un conflicto de consecuencias penales, en el cual se conviene una indemnización económica, o de otro tipo, de imputado a víctima. Procede sólo cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos de carácter disponible de la víctima, como por ejemplo, lesiones menos graves o cuasidelitos (accidentes de tránsito).

El acuerdo reparatorio debe ser aprobado por el juez de garantía, quien debe comprobar que las partes hayan prestado su consentimiento libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

Efectos:

a) Sobreseimiento de la causa, extinguiendo la responsabilidad penal del imputado respecto de la víctima con la que convino.
b) El acuerdo reparatorio no puede ser dejado sin efecto por la víctima por ninguna demanda o acción civil.

La Víctima puede exigir el cumplimiento del acuerdo reparatario ante el mismo Juez de Garantía que aprobó el acuerdo.

Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.

2. Suspensión Condicional del Procedimiento

Es una solución a un procedimiento penal que suspende el trámite del proceso penal, sólo en la medida que el imputado y el hecho delictivo por el cual se le acusa cumplan ciertos requisitos y condiciones.

Esta salida alternativa busca cumplir con dos objetivos:

1. Ante hechos delictivos de baja gravedad el sistema de justicia penal debe buscar alternativas que favorezcan la resocialización y rehabilitación de las personas.
2. Racionalizar los recursos públicos hacia delitos de mayor gravedad e importancia

Es solicitada por el Fiscal (Ministerio Público) con el acuerdo del imputado, y debe ser aprobada por el juez de garantía.

Los requisitos se encuentran determinados en el artículo 237 del código procesal penal)

a) Que, la pena privativa o restrictiva de libertad que se pudiera imponer al imputado por el hecho delictivo no puede exceder de tres años.
b) Que, el imputado no debe haber sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Por su parte las condiciones a las cuales puede quedar sometido el imputado son las siguientes:

a) Residir o no residir en un lugar determinado;
b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;
d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;
e) Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que
f) en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;
g) Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas;
h) Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo, y
i) Otra condición que resulte adecuada en consideración con las circunstancias del caso concreto de que se tratare y fuere propuesta, fundadamente, por el Ministerio Público.

El Ministerio Público tendrá un sistema de registro de los casos que han sido objeto de suspensión condicional de procedimiento, velando por su cumplimiento. A este registro tiene acceso la víctima.

Si el imputado incumpliere grave, o reiteradamente o sin justificación alguna se revoca la suspensión del procedimiento, continuando con el proceso, como si no se hubiera suspendido. También se revocará si el imputado comete otro hecho delictivo y se formaliza una investigación en su contra por ese delito.

El Imputado en todo caso podrá apelar ante el juez de garantía de la resolución que revoca la suspensión condicional del procedimiento.

Si el querellante asiste a la audiencia en la cual se decreta la suspensión condicional del procedimiento, debe ser oído por el juez de garantía antes de resolver la suspensión condicional del procedimiento, y puede apelar a la resolución que la otorga.

C. Tercera Etapa: Cierre de la Investigación

Concluida la Investigación, y practicadas las diligencias necesarias para averiguar y aclarar el hecho delictivo, el Fiscal deberá dentro de 10 días una vez cerrada la investigación:

1. Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. El juez de garantía, previa audiencia, determinará si acoge o rechaza la solicitud del Fiscal en esta materia.

1.1. El juez de garantía decretará el sobreseimiento definitivo en los siguientes casos:

a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito;
b) Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;
c) Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal;
d) Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos establecidos en la ley;
e) Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a dicha responsabilidad, y
f) Cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme respecto del imputado.

El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados.

El sobreseimiento definitivo pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada.

1.2. El juez de garantía decretará el sobreseimiento temporal en los siguientes casos :

a) Cuando para el juzgamiento del imputado se requiriere la resolución previa de una cuestión civil, como por ejemplo determinar el parentesco con la víctima, para acusar por homicidio o parricidio
b) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere declarado rebelde, (no fuere habido siendo decretada su detención o prisión preventiva; o fuere imposible obtener su extradición, habiendo formalizado una investigación en su contra)
c) Cuando, después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental

El sobreseimiento temporal no pone término al procedimiento. A solicitud del fiscal o de cualquiera de otro de los intervinientes el juez de garantía puede decretar la reapertura del procedimiento cuando cese la causa que haya motivado el sobreseimiento temporal.

El querellante ante el sobreseimiento puede:

a) Solicitar ante el juez de garantía reabrir la investigación para realizar diligencias probatorias que estime importantes y que hubieren sido rechazadas por el Fiscal (*artículo 257, Código Procesal Penal*).
b) Oponerse ante el juez de garantía de la solicitud de sobreseimiento realizada por el fiscal (*artículo 258, Código Procesal Pena*l).
c) Interponer recurso de apelación en contra de la resolución que decreta el sobreseimiento (*artículo 253, Código Procesal Penal*).

El caso de oposición del querellante, el juez de garantía remite a los antecedentes al Fiscal Regional para que determine, dentro del plazo de 3 días si formula o ratifica la solicitud del sobreseimiento.

Si el Fiscal Regional ratifica la solicitud de sobreseimiento, el Querellante podrá solicitar que se le autorice formular acusación en forma particular.

Las resoluciones que dicte el juez de garantía y que nieguen lugar a las solicitudes del querellante en esta audiencia son inapelables. Sí podrá deducir recurso de apelación en contra de la resolución que declara el término del procedimiento.

2. Comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, por no reunirse los antecedentes necesarios para formular acusación en contra del imputado. El juez de garantía, previa audiencia, dejará sin efecto la formalización de la investigación en contra del imputado, y las medidas decretadas en su contra.

En este caso, el querellante tendrá los mismos derechos que en caso de sobreseimiento

3. Formular acusación en contra del imputado, cuando la investigación proporciona un fundamento serio para su enjuiciamiento

D. Cuarta Etapa: Audiencia de Preparación de Juicio Oral

Se realiza ante el juez de garantía, quien ordena la notificación a todos los intervinientes, citando a una audiencia, la que deberá realizarse en un plazo no inferior a 25 días, ni superior a 35 días.

Hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia, el querellante puede presentar por escrito:

a) Acusación particular o adherir a la acusación formulada por el Ministerio Público
b) Observaciones al escrito de acusación del Ministerio Público, haciendo presente los errores formales y solicitando su corrección
c) Demanda civil por los daños causados
d) Ofrecer prueba

Esta audiencia se desarrolla de la siguiente forma:

1° Juez de garantía expone resumen de las presentaciones del querellante, fiscal e imputado.

2º Defensa oral del imputado.

3° Juez de garantía corregirá los errores formales en la acusación y/o demandas

4º Debate acerca de pruebas ofrecidas por las partes.

5° Llamado a conciliación por el juez de garantía a las partes sobre la responsabilidad civil.

6° Dictación por el juez de garantía de la resolución que declara abierto el juicio oral o resolución que declara la aplicación del procedimiento abreviado.

E. QUINTA ETAPA: JUICIO ORAL

E.1. PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Este procedimiento se aplica cuando el Ministerio Público solicita la aplicación al imputado de una pena no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, existiendo el pleno acuerdo del imputado.

Se realiza ante el juez de garantía quien será el encargado de resolver la solicitud del Fiscal para someterse a este tipo de procedimiento, abrir el debate en la audiencia y dictar sentencia definitiva.

Tramitación:

1) El imputado debe en forma libre, informada y exenta de presiones de cualquier tipo de someterse a este procedimiento, declarar que renuncia a un juicio oral.
2) Aceptación del imputado de los hechos de los cuales se le acusa y de las pruebas en que se fundan
3) La solicitud del fiscal y del imputado de proceder conforme a este procedimiento abreviado debe ser aceptada por el juez de garantía.
4) Procedimiento propiamente tal (audiencia).
5) Sentencia. No se puede imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público.
6) Recursos. La sentencia del juez de garantía sólo puede ser impugnada a través de un recurso de apelación.

El querellante se puede oponer a este procedimiento cuando hubiere presentado acusación particular (separada del Ministerio Público), y en ella solicitando la aplicación de una pena superior a 5 años de presidio o reclusión.

Las causas para que el querellante se pueda oponer son:

a) Calificación jurídica distinta a la del fiscal de los hechos que se investigan.
b) Atribuir al imputado una participación diferente a la fijada por el fiscal.
c) Señalar circunstancias modificatorias de responsabilidad diferentes a las indicadas por el fiscal en su acusación.

Si el juez de garantía no acoge la oposición del querellante, puede apelar de la resolución que acuerda el procedimiento abreviado, o presentar recurso de reposición siempre que no haya habido debate para resolver la tramitación de acuerdo a este tipo de procedimiento. La sentencia del Juez de Garantía sólo puede ser impugnada a través de un recurso de apelación.

E.2. JUICIO ORAL

I. Actuaciones y cuestiones previas

El juez de garantía competente en el proceso de investigación, debe remitir al tribunal de juicio oral en lo penal, los antecedentes y registros acumulados en dicha instrucción, y poner a su disposición las personas que estuvieren sometidas a una medida restrictiva de libertad.

El tribunal de juicio oral en lo penal por su parte, se deberá constituir, citando al querellante, al acusado, y a todos quienes debieran concurrir.

II. Principios que deben regir el juicio oral

a) *Continuidad*: la audiencia oral se debe desarrollar en forma continua y sesiones de días sucesivos. El juicio sólo se podrá suspender en casos de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario, que si supera los 10 días deberá reiniciarse.

Si el abogado defensor o el fiscal no asistiere o abandonare injustificadamente la audiencia, se les sancionará con suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 2 meses.

En caso que el querellante o su abogado no se presentan a la audiencia se entiende que abandonan su acción (querella).

Los asistentes a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estuvieren autorizados a exponer o responder las preguntas que se les formule.

b) *Inmediación*: el Acusado, su abogado defensor, los jueces que integran el tribunal de juicio oral en lo penal, y el fiscal deben estar presentes durante toda la audiencia, de lo contrario lo realizado en ausencia de cualquiera de ellos no será válido. Así, tomará conocimiento directo de la prueba y formará convicción para dictar sentencia.

c) *Publicidad*: la audiencia del juicio oral será pública, salvo que el tribunal imponga restricciones para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que intervenga en el juicio, como por ejemplo impedir el acceso al público en general, u ordenar la salida de la sala de audiencias de la o las personas.

d) *Oralidad*: la audiencia se desarrollara en forma oral.

e) *Contradicción*: todas las partes tendrán la oportunidad para controlar como se presentan las pruebas, formulando preguntas, observaciones, sea de prueba propia o de aquella que fuera presentada por otros.

III. Apertura del Juicio oral

El día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia y declarará iniciado el juicio.

El presidente de la sala señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral, advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá y dispondrá que los peritos y los testigos hagan abandono de la sala de la audiencia.

Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su acusación, al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere interpuesto.

Realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se le indicará al acusado que tiene la posibilidad de ejercer su defensa. Al efecto, se ofrecerá la palabra al abogado defensor, quien podrá exponer los argumentos en que fundare su defensa.

Asimismo, el acusado podrá prestar declaración. En tal caso, el juez presidente de la sala le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o de las acusaciones formuladas. Luego, podrá ser interrogado directamente por el fiscal, el querellante y el defensor, en ese mismo orden. Finalmente, el o los jueces podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos.

En cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus dichos.

IV. Prueba en el Juicio Oral

Todos los hechos y circunstancias que guarden relación con el delito investigado, pueden ser probados por cualquier medio.

No se podrá incorporar como medio de prueba actuaciones o diligencias en cuya obtención, se haya realizado con vulneración de garantías constitucionales o legales.

La prueba se rinde en la audiencia del juicio oral. Excepcionalmente, se puede anticipar la prueba en casos calificados respecto de la prueba testimonial y de peritos.

La parte acusadora rendirá primero la prueba que acredita la acusación, y posteriormente se rendirá la prueba ofrecida por el acusado. Cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba.

Se puede recibir la prueba no ofrecida oportunamente en la audiencia de preparación de juicio oral cuando se justifique no haber sabido de su existencia hasta ese momento.

La prueba se aprecia por el tribunal de juicio oral en lo penal libremente, sin contradecir los principios de lógica, máximas de la experiencia, y conocimientos científicos.

V. Medios de prueba

1. Testigos

Toda persona tiene la obligación de concurrir al llamamiento del tribunal para prestar declaración, diciendo la verdad de lo que se le preguntare.

Se encuentran excepcionados a la obligación de comparecer al Tribunal, el Presidente de la República y ex Presidentes, Ministros de Estado, Senadores y Diputados, Ministros de la Corte Suprema, Fiscal Nacional, integrantes del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República; Comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas y General Director de Carabineros; aquellas personas que gozan de inmunidad diplomática; aquellas personas que están imposibilitadas de asistir por enfermedad grave u otro impedimento.

Estas personas declaran en el lugar donde ejercen sus funciones o en su domicilio.

Las personas que tienen la facultad de no declarar son:

a) Cónyuge
b) Conviviente del imputado
c) Sus padres, abuelos e hijos
d) Su pupilo o guardador
e) Adoptante o adoptado
f) Parientes colaterales hasta el segundo grado
g) Aquellas personas que por su profesión, función o estado deban guardar secreto (ejemplo: Abogado, médico o confesor)

Derechos de los testigos :

a) Guardar silencio respecto de preguntas cuya respuesta le puede traer el riesgo de una persecución penal en su contra.
b) Solicitar protección al tribunal de juicio oral en lo penal en casos graves y calificados, y por el tiempo que sea necesario.
c) Ser indemnizado por los gastos de traslado y habitación, si procediere, que le acarrea prestar su declaración.

Este derecho lo tendrán quienes carecen de medios económicos suficientes o viven solamente de su remuneración, y se le indemnizará solamente la pérdida que le ocasiones prestar dicha declaración, entiéndase lo que dejaren de percibir y los gastos de traslado y habitación si

procediere.

La indemnización se le solicita a la persona que la presenta, o el Fisco en caso de que solicite su declaración el Fiscal o el acusado que carezca de medios económicos suficientes. El monto se regula de mutuo acuerdo, o el tribunal de juicio oral en lo penal, a falta de éste.

2. Informe de peritos

Los requisitos de un informe de peritos son:

a) La descripción detallada de la persona o cosa que fuera su objeto de investigación.
b) Exposición de todas las operaciones realizadas.
c) Conclusiones de acuerdo a ciencia, arte u oficio

Los peritos tienen el deber de concurrir al tribunal a declarar acerca de su informe.

La parte que presente este medio de prueba, o el Fisco sólo en el caso de que su no realización importe un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa, debe pagar por el informe.

Los métodos de interrogación a los peritos o testigos en ningún caso pueden ser intimidatorios, ni sugerir sus respuestas o preguntar engañosamente.

3. Otros medios de prueba:

Se entiende a cualquier medio apto para producir fe. A modo de ejemplo:

a) Fotografías
b) Videograbaciones
c) Otros sistemas de reproducción de imagen o sonido, etc.

VI. Alegato final y de clausura en la audiencia de juicio oral

Concluida la recepción de las pruebas, el Juez que preside la sala del tribunal de juicio oral en lo penal otorgará la palabra al fiscal, al acusador particular (querellante) y al abogado defensor.

VII. Sentencia

Una vez concluida la deliberación privada de los jueces que componen la sala del tribunal de juicio oral en lo penal que ha conocido el juicio, éste pronunciará su decisión con sus fundamentos acerca a la absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos por los cuales se le hubiere enjuiciado.

Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en el hubiere correspondido al acusado una participación culpable o penada por la ley.

En caso que el acusado sea absuelto o condenado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal deberá pronunciarse acerca de la demanda civil presentada a objeto de que a la víctima (querellante) se le indemnicen los daños producidos.

La pena de muerte no podrá imponerse por el sólo mérito de presunciones.

3.2. Procedimiento por Delitos de Acción Privada

Este procedimiento se inicia sólo con la interposición de la querella por la persona habilitada para promover la acción penal, ante el juez de garantía competente. En la misma querella se solicitarán las diligencias destinadas a probar los hechos que configuran el delito.

Realizada las diligencias se citará a las partes a una audiencia (al inicio, el juez de garantía instará a las partes a llegar a un acuerdo)

En caso que el querellante se desiste de la acción presentada se decreta sobreseimiento definitivo, previo pago de las costas. Si el querellado se opone al desistimiento, no se dará lugar al desistimiento.

3.3. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

A. Ámbito de aplicación de este procedimiento.

a) Las faltas, y;
b) Hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.

B. Etapas

1) Requerimiento

Es la solicitud del fiscal al juez de garantía a fin de citar inmediatamente al imputado a juicio.

Contenido del requerimiento:

a) La individualización del imputado
b) Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes
c) La cita de la disposición legal infringida
d) La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación, y
e) La individualización y firma del requirente.

2) Notificación del requerimiento.

El tribunal ordenará su notificación al imputado y citará a todos los intervinientes al juicio, el que no podrá tener lugar antes de 20 ni después de 40 días contados desde la fecha de la resolución.

En el procedimiento simplificado no procederá la interposición de demandas civiles, salvo aquélla que tuviere por objeto la restitución de la cosa o su valor.

3) Realización de la audiencia

1° Relación del requerimiento y de la querella, en su caso por el juez de garantía.
2° Se informará a las partes de la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio.
3° El juez de garantía deberá preguntar al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicita la realización del juicio.

a) Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho y no fueren necesarias otras diligencias, el tribunal dictará sentencia inmediatamente.
b) Cuando el imputado solicitare la realización del juicio, éste se llevará a cabo de inmediato, dándose lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si la hubiere. Enseguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba, tras lo cual se preguntará al imputado si tiene algo que agregar. Con su nueva declaración o sin ella, el juez pronunciará su decisión de absolución o condena, y fijará una nueva audiencia, para dentro de los 5 días próximos, para dar a conocer el texto escrito de la sentencia.

4) Recurso en contra de la sentencia definitiva (*artículo 399, Código Procesal Penal*). Sólo se podrá interponer el recurso de nulidad. El fiscal requirente y el querellante, en su caso, sólo podrán recurrir si hubieren concurrido al juicio.

C. PROCEDIMIENTO MONITORIO

Es aquel procedimiento aplicable a faltas que se sancionan sólo con pena de multa.

El requerimiento debe presentarse dentro de quinto día decepcionada la denuncia, proponiendo el monto de la multa a imponer al imputado. Si el juez estima fundado el requerimiento y la proposición relativa a la multa, dictará una resolución declarando acoger el requerimiento y la multa propuesta.

El Imputado tiene un plazo de 15 DÍAS desde la notificación, para reclamar acerca de los hechos que se le atribuyen y/o de la multa impuesta.

- Si paga dentro de los 15 días de impuesta la multa, se le rebajará un 25% del monto original de la multa.
- Si no reclama dentro de los 15 días, deberá pagar el monto total de la multa.
- Si reclama dentro del plazo de 15 días, se regirá por el procedimiento simplificado normal.

4. RECURSOS

1. Recurso de Reposición

Es aquel recurso que tiene por objeto obtener del juez que dictó una resolución, que la modifique o deje sin efecto.

a) *Plazo y forma de interposición:* este recurso se entabla ante el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal que haya dictado la resolución.

El plazo para deducirlo es de 3 días, si se trata de una resolución dictada fuera de una audiencia frente al juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal.

b) Tramitación: se presenta de inmediato y en forma oral en la misma audiencia, si se trata de una resolución pronunciada en una audiencia oral. Este Recurso debe ser fundado.

2. Recurso de Apelación

Es aquel recurso que tiene por objeto obtener de la Corte de Apelaciones respectiva, que enmiende con arreglo a derecho la resolución dictada por el juez de garantía.

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: aquellas dictadas por el juez de garantía cuando ponen término al procedimiento o hace imposible su continuación y la ley lo señale expresamente.

b) *Plazo y forma de interposición*: el plazo para deducir el recurso son 5 días siguientes a la notificación de la resolución apelada.

Se presenta por escrito, con indicación de sus fundamentos de hecho y derecho, formulando peticiones concretas.

c) *Tramitación:* El Recurso de Apelación se entabla ante el mismo juez de garantía que dictó la resolución que se quiere impugnar, quien lo concederá o denegará.

- Son inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal.

- Por la interposición de un recurso de apelación no se suspende la tramitación del procedimiento, a menos que la ley lo señale expresamente.

3. Recurso de Nulidad

Es aquel recurso que se concede para invalidar el juicio oral y/o la sentencia definitiva.

a) *Resoluciones contra las cuales procede*: Este recurso sólo se puede interponer en contra de la sentencia definitiva

b) *Causales:* aquellos casos en que el juicio oral y/o la sentencia definitiva:

- Se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, o;
- Se hubiere hecho una errónea interpretación del derecho en la sentencia.

c) *Plazo y forma de interposición*: se interpone ante la Corte Suprema en el primero de los casos, y ante la Corte de Apelaciones en el segundo de los casos

El plazo para deducir el recurso es dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva. Si se trata de un vicio o error de carácter procedimental es necesario que el afectado lo haya reclamado oportunamente cuando tuvo conocimiento.

d) Tramitación

El plazo para que la Corte que conoce el recurso deba fallarlo, debe ser dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que hubiere terminado de conocer de los antecedentes relacionados con el recurso.

Si se acoge el recurso, los efectos que produce este recurso son:

a) La nulidad del juicio oral y la sentencia dictada, debiendo la Corte indicar el estado en que queda el procedimiento, o;
b) Sólo la nulidad de las sentencia si se trata de un vicio o error de carácter procedimental, en cuyo caso deberá la Corte dictar una sentencia de reemplazo.

4. Recurso de Revisión

Es aquel recurso que tiene por objeto invalidar sentencias en las cuales se hubiera condenado injustamente a una persona.

a) *Plazo y forma de interposición*:

- Se presenta ante la Corte Suprema.
- La revisión de la sentencia podrá ser pedida, en cualquier tiempo.
- Se deberá expresar con precisión su fundamento legal, acompañar copia fiel de la sentencia cuya anulación se solicitare y los documentos que comprobaren los hechos en que se sustenta.
- Pueden presentar este recurso:

  Condenado o, el cónyuge, abuelos, hijos, nietos o hermanos del condenado sus herederos, cuando el condenado hubiere muerto y se tratara de rehabilitar su memoria.

b) *Causales*:

- Cuando, en virtud de sentencias contradictorias, estuvieren sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no hubiere podido ser cometido más que por una sola
- Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se comprobare después de la condena
- Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal
- Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado, y

e) Cuando la sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez que la dictó o de uno o más de los jueces que concurrieron a su dictación, cuya existencia hubiere sido declarada por sentencia judicial firme.

La solicitud de revisión no suspenderá el cumplimiento de la sentencia que se intentare anular, a menos que el fallo impusiere la pena de muerte, o el tribunal lo estimare conveniente.

e) Efectos produce la resolución de la Corte Suprema que acoge el recurso:

- Se declara la nulidad de la sentencia.
- Si se comprobare la completa inocencia del condenado por la sentencia anulada, éste podrá exigir que dicha sentencia se publique en el Diario Oficial a costa del Fisco y que se devuelvan por quien las hubiere percibido las sumas que hubiere pagado en razón de multas, costas e indemnización de perjuicios en cumplimiento de la sentencia anulada.
- La sentencia ordenará, según el caso, la libertad del imputado y la cesación de las inhabilidades a que hubiere sido condenado, como ejemplo ejercer cargos públicos.